CGU
Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – SES/MG

Exercícios 2020 e 2021

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: **Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG)**
Município/UF: **Belo Horizonte/MG**
Relatório de Avaliação: 1014203

Missão
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Avaliação da aquisição pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais -SES/MG de seringas para aplicação de imunizantes no enfrentamento da pandemia da Covid-19, além de outras finalidades. A contratação ocorreu por meio da realização dos Pregões 168/2020 e 402/2020 para Registros de Preços.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

O trabalho foi realizado no contexto do acompanhamento pela CGU da aplicação dos recursos federais destinados às ações e serviços de combate à pandemia da Covid-19, sobre as aquisições realizadas pelo Estado de Minas Gerais e seus municípios, fundamentadas nas Leis 8.666/1993 e 13.979/2020.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

As falhas procedimentais da fase de orçamentação, a desconsideração da legislação mineira do ICMS e a escolha inadequada das empresas sem porte adequado para formação dos preços de referência podem ter provocado a elevação dos critérios de aceitabilidade de propostas. Houve apuração de potencial prejuízo ao erário da ordem de R$ 6.418.579,28 nos certames analisados, sendo R$ 408.079,28 no Pregão 168/2020 e R$ 6.010.500,00 no Pregão 402/2020.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CGE/MG	Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais
CGU	Controladoria-Geral da União
CGU-R/MG	Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais
ME e EPP	Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
OMS	Organização Mundial de Saúde
OPAS	Organização Pan Americana da Saúde
SES/MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
TCE/MG	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 7

RESULTADOS DOS EXAMES 10

1. Cotação de preços realizada, injustificadamente, junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento, com consequente superestimativa dos preços orçados no Pregão 168/2020. 10

2. Ausência de motivação para especificação restritiva de calibres de agulhas das seringas de 1 mL licitadas no Pregão 168/2020. 24

3. Falhas na condução da sessão de lances do Pregão 168/2020, implicando aceitação de oferta de maior valor apresentado pela empresa Multifarma, além de potencial prejuízo de R$ 408.079,28. 26

4. Cotação de preços realizada, injustificadamente, junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento, aliada a falhas na elaboração do orçamento-base do Pregão 402/2020, implicando superestimativa dos preços orçados em R$ 13.223.100,00. 28

5. Ausência de motivação para especificação restritiva de calibres de agulhas das seringas de 1 mL licitadas no Pregão 402/2020. 37

6. Aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do Pregão 402/2020, resultando em majoração de R$ 6.010.500,00 no valor das seringas adquiridas, em decorrência da desconsideração de incidência de ICMS no valor considerado como critério de aceitabilidade do certame. 37

CONCLUSÃO 42

ANEXO I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 44

1. Fragilidade no processo de cotação de preços do Pregão 168/2020, por meio de escolha injustificada de empresas sem capacidade/histórico de fornecimento, que acabou por superestimar o valor máximo (de referência) a ser aceito pela Administração, implicando prejuízo ao erário ante o desperdício de recursos na contratação. 44

2. Direcionamento da contratação por meio da especificação das seringas licitadas no Pregão 168/2020. 68

3. Falhas na condução da sessão de lances do Pregão 168/2020, implicando possível direcionamento na contratação da empresa Multifarma, além de potencial prejuízo de R$612.118,92. 76

4. Fragilidade no processo de cotação de preços do Pregão 402/2020, por meio de escolha injustificada de empresas sem capacidade/histórico de fornecimento e cálculos indevidos quando da elaboração do orçamento base para um dos itens licitados,

superestimando o valor máximo (de referência) a ser aceito pela Administração, implicando prejuízo ao erário ante o desperdício de recursos na contratação. 82

5. Direcionamento na escolha das seringas em decorrência do calibre das agulhas no Pregão 402/2020. 85

6. Aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do Pregão 402/2020, resultando em sobrepreço na aquisição de seringas. 89

INTRODUÇÃO

A Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais (CGU-Regional/MG) promoveu ações relacionadas ao acompanhamento das aquisições e contratações realizadas pelos entes federados para consecução das ações e serviços de combate e controle do avanço da pandemia da Covid-19, notadamente as fundamentadas no art. 4º da Lei 13.979/2020, no artigo 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993, e em normas estaduais e municipais correlatas que dispensaram a realização de procedimento licitatório para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento dessa emergência de saúde pública.

Neste sentido, o monitoramento promovido pela CGU, devido à materialidade dos recursos envolvidos, apontou a necessidade de obtenção de maiores informações acerca dos processos de aquisição de seringas e agulhas, realizados pelo Estado de Minas Gerais, visando à aplicação de imunizantes na população, que culminaram na contratação das empresas Multifarma Comércio e Representações LTDA (CNPJ 21.681.325/0001-57) e Tidmed Comércio de Equipamentos e Materiais Médico Hospitalares LTDA (CNPJ 24.400.296/0001-04), via realização dos Pregões para Registro de Preços 168 e 402/2020. O Pregão 168/2020 teve extrato publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 09/07/2020, com sessão de lances ocorrida em 22/07/2020 e valor inicialmente previsto de R$ 106.772.932,80. Por sua vez, o Pregão 402/2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/02/2021, com sessão de lances em 09/03/2021 e valor inicialmente previsto de R$ 50.881.600,00.

Assim, o trabalho buscou responder às seguintes questões de auditoria:

- Os pregões 168 e 402/2020 foram precedidos de estudos prévios que fundamentaram as decisões dos gestores?

- As estimativas dos preços de referência dos pregões foram elaboradas adequadamente, em termos técnicos e financeiros, e estão em conformidade com os preços praticados no mercado?

- Há cláusulas nos editais que restringem a competitividade das empresas do ramo interessadas no certame?

- Há indícios de fraude, conluio ou direcionamento nos Pregões 168 e 402/2020?

- Os itens foram fornecidos dentro das especificações, nos prazos previstos e com valor compatível com o praticado pelo mercado?

Para o desenvolvimento dos trabalhos, e em resposta ao Ofício 11967/2021/DIV3-MG/MINAS GERAIS/CGU, de 15/06/2021, foram concedidos acessos externos aos processos de aquisição de seringas, agulhas e outros insumos destinados ao combate à pandemia pelo Estado de Minas Gerais. O quadro a seguir detalha os processos disponibilizados para a equipe da CGU, constantes no Sistema SEI do Governo do Estado de Minas Gerais, seus respectivos objetos, fontes de custeio e processos correlacionados:

Quadro 1 - Detalhamento dos processos por objeto, fonte de recursos e processos correlacionados:

Número SEI	Objeto	Número Pregão	Fonte (*)	Processos correlacionados
1320.01.0043794 /2020-90	Elaboração de Ata de Registro de Preços para aquisição de Seringas e Agulhas	168/2020	Fonte: 92.1 – R$ 22.250.000,00 Empenhos: 965/2020 Fonte 92.1 – R$ 12.900.000,00 Empenhos 974/2020 e 975/2020	1320.01.0104270/2020-39 1320.01.0092588/2020-09 1320.01.0116077/2020-89 1320.01.0106231/2020-54 1320.01.0002213/2021-96 1320.01.0056448/2021-63
1320.01.0115125 /2020-88	Elaboração de Ata de Registro de Preços para aquisição de Seringas e Agulhas e Autorização de Fornecimento	402/2020	Duas fontes: 1 - Fonte 92.1 – R$ 5.600.000,00 2 - Fonte 10 – R$ 5.600.000,00 Empenhos 1369/2020 e 1388/2020	Não há. Execução no bojo do processo.
1320.01.0090864 /2020-94	Fornecimento de bens com entrega imediata para vacinação de BCG	70/2020	Fonte: 92.1 Empenho 06/2021 – R$ 141.000,00	Não há
1320.01.0050094 /2020-31	Elaboração de Ata de Registro de Preços para aquisição de Insumos Diversos necessários para operacionalização da Campanha de Vacinação. Objeto: aquisição de insumos necessários para preparar e condicionar vacinas contra covid 19, bem como confeccionar cartões de vacinação para distribuição.	203/2020	Fonte: 95.1 Empenho 28/2021 – R$ 80.355,00 Empenho 29/2021 – R$ 45.900,00 Empenho 30/2021 – R$ 1.425.000,00 Empenho 31/2021 – R$ 37.880,00 Empenho 32/2021 – R$ 202.360,00 Empenho 33/2021 – R$ 185.710,00	Não se trata de seringas. Processo de aquisição de pallets, termômetros, cartolinas. 1320.01.0015067/2021-07 (processo de execução da Ata)

Fonte: Processos disponibilizados pela SES-MG

(*) Fonte de recursos 92: Recursos federais; Fonte 95: Recursos provenientes de desastres (Vale); Fonte 10: Tesouro estadual.

Os processos acima listados estão correlacionados, visto que quatro deles se referem a elaboração de Atas de Registros de Preços e os demais derivam da execução dos contratos/atas de registros de preços dos referidos processos. Considerando o foco deste trabalho as aquisições de seringas para aplicação de imunizantes visando ao combate do coronavírus, as análises serão concentradas nos processos 1320.01.0043794/2020-90 e 1320.01.0115125/2020-88, custeados com recursos da Fonte 92, que é de origem federal.

As análises realizadas pela equipe de auditoria acerca dos processos supracitados resultaram na elaboração do Relatório Preliminar 1014203, encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por meio do Ofício 980/2022/DIV3-MG/MINAS GERAIS/CGU, de 24/01/2022. Em resposta, a Secretaria se manifestou por meio da Nota Técnica 01/SES/SG/2022, de 14/02/2022, encaminhada pelo Ofício SES/GABAGPROC nº. 113/2022, de 14/02/2022. Ressalte-se que houve realização de reunião presencial com equipes técnicas da SES/MG e da CGE/MG, em 04/03/2022, na sede da CGU-R/MG, a pedido das referidas equipes, a fim de se

esclarecer e aprofundar temas apontados no Relatório Preliminar. Posteriormente, foram encaminhados documentos e manifestações adicionais pelos gestores, formalizados pela Nota Técnica nº 1/SES/SUBVS-SVE/2022 e Nota Técnica nº 2/SES/SG/2022, ambas de 09/03/2022, sendo os assuntos pertinentes ao Relatório Final incorporados ao presente trabalho.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Cotação de preços realizada, injustificadamente, junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento, com consequente superestimativa dos preços orçados no Pregão 168/2020.

O Pregão 168/2020 (Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90) teve por objeto a realização de registro de preços para a eventual aquisição de agulhas e seringas descartáveis, tendo como órgão gerenciador a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SEI 15063486), além dos seguintes órgãos e entidades participantes:

- Instituto Estadual de Florestas (SEI 15063078)
- Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG (SEI 15063158)
- Prefeitura de Belo Horizonte (SEI 15063277)
- Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (SEI 15063406)
- Polícia Militar de Minas Gerais (SEI 15063328)
- Universidade Estadual de Montes Claros (SEI 15063463)

Houve consolidação pela Secretaria de Estado da Saúde dos quantitativos demandados pelos órgãos e entidades participantes, conforme tabela a seguir:

Tabela 1 - Compilação dos quantitativos demandados pelos órgãos participantes do Pregão 168/2020 para registro de preços:

Lote	Descrição do item	Unidade de aquisição	SES/MG	Demais órgãos e entidades	TOTAL
1	Seringa descartável em polipropileno transparente; bico luer lock; capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;	Unidade	1.000.000	7.000	1.007.000
2	Seringa descartável em polipropileno transparente c/dispositivo segurança; bico luer lock; capacidade: 01 ml - Agulha 13 x 0,45 mm;	Unidade	20.000.000	403.964	20.403.964
3	Seringa descartável em polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; bico luer lock; capacidade: 01 ml com agulha 20x0,55 mm;	Unidade	20.000.000	22.000	20.022.000
4	Seringa descartável em polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; bico luer lock; capacidade: 03 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	Unidade	10.000.000	170.200	10.170.200
5	Seringa descartável em polipropileno transparente c/dispositivo segurança; bico luer lock; capacidade: 05 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	Unidade	5.000.000	450.000	5.450.000
6	Seringa descartável em polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; bico luer lock; capacidade: 01 ml - Agulha 25x0,6 mm;	Unidade	30.000.000	-	30.000.000
7	Seringa descartável em polipropileno transparente; c/ dispositivo segurança; bico luer lock; capacidade 1 ml - agulha 25 x 0,6mm	Unidade	5.000.000	-	5.000.000
TOTAL			91.000.000	1.053.164	92.053.164

Fonte: Doc. SEI 16761270 do Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90.

Os orçamentos iniciais do processo contemplaram apenas a demanda da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, de acordo com o documento "Quadro Comparativo de Preços 1" (doc. SEI 13682042). Os preços de referência decorreram de pesquisa realizada junto a seis empresas, conforme dados a seguir:

Quadro 2 - Documentos relativos à pesquisa de preços referente ao Pregão 168/2020:

Empresa	CNPJ	Data do orçamento	Data de juntada ao SEI	SEI
Multifarma	21.681.325/0001-57	23/04/2020	24/04/2020 e 18/05/2020	13668900 14423773
Saldanha Rodrigues Ltda	03.426.484/0001-23	23/04/2020	24/04/2020	13669072
DipromFarma Distribuidora de Produtos Odontológicos LTDA	16.366.888/0001-10	Sem data	29/04/2020	13813834
MedCenter Comercial	00.874.929/0001-40	Sem data	29/04/2020	13813895
TidMed	24.400.296/0001-04	27/04/2020 e 29/04/2020	29/04/2020	13813922 13838373
Vital Medical Comercio LTDA	22.034.555/0001-97	27/04/2020 e 29/04/2020	29/04/2020 e 15/05/2020	13813982 14385450

Fonte: Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90.

A primeira versão do Termo de Referência (doc. SEI 13450785), de 30/04/2020, que embasou o envio de orçamentos, previu inicialmente os seguintes quantitativos a serem licitados:

Quadro 3 - Quantitativos estimados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por lote:

Lote	Unidade de aquisição	Descrição do item	Regra de participação	Qtde
1	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;	Ampla concorrência	1.000.000
2	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/ dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - Agulha 13 x 0,45 mm;	Ampla concorrência	20.000.000
3	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml com Agulha 20x0,55 mm;	Ampla concorrência	20.000.000
4	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 03 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	Ampla concorrência	20.000.000
5	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 05 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	Ampla concorrência	5.000.000
6	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - Agulha 25x0,6 mm;	Ampla concorrência	30.000.000
7	Unidade	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - Agulha 25x0,6 mm	Exclusivo ME e EPP	5.000.000
TOTAL				91.000.000

Fonte: Doc. SEI 14368761SEI/MG do Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90.

As seis empresas que enviaram orçamentos, por sua vez, apresentaram a mesma divergência de quantitativos no item 4, quando comparado com a primeira versão do Termo de

Referência, visto que havia uma demanda inicial de 20.000.000 de seringas descartáveis e todas as empresas enviaram orçamento para 10.000.000 de unidades, conforme quadro comparativo a seguir:

Quadro 4 - Comparativo de preços dos orçamentos do Pregão 168/2020 por valor unitário dos lotes (em R$):

Lote	Descrição do item	Qtde	Unidade de aquisição	Multifarma	Saldanha Rodrigues Ltda	DipromFarma	Med Center	Tidmed	Vital Medical
1	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;	1.000.000	Unidade	0,52	0,46	2,39	2,21	1,15	1,00
2	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml -Agulha 13 x 0,45 mm;	20.000.000	Unidade	0,80	0,70	3,27	2,98	1,75	1,20
3	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml com agulha 20x0,55 mm;	20.000.000	Unidade	0,80	0,70	3,27	2,98	1,75	1,20
4	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 03 ml -Agulha de 25x0,8 mm;	10.000.000	Unidade	0,40	0,35	1,60	1,40	0,88	1,00
5	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 05 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	5.000.000	Unidade	0,41	0,36	1,63	1,50	0,90	1,00
6	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - Agulha 25x0,6 mm;	30.000.000	Unidade	0,80	0,70	3,27	2,98	1,75	1,20
7	Seringa descartável – matéria-prima polipropileno transparente; c/ dispositivo segurança; capacidade 1 ml - agulha 25 x 0,6mm	5.000.000	Unidade	-	-	3,27	-	1,75	1,20

Fonte: Doc. SEI 14368761SEI/MG do Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90.

Verifica-se que não há evidências, no bojo do processo, da metodologia de realização das cotações e de contato com as empresas, ou seja, não há informação dos critérios utilizados pela SES/MG para a cotação de preços e, nem mesmo, se a solicitação foi encaminhada a um número maior de potenciais licitantes ou se foram obtidas respostas apenas das empresas acima relacionadas. Neste ponto, caso houvesse encaminhamento a uma gama maior de potenciais fornecedores e tal informação constasse no processo, mitigar-se-ia o risco de ausência de critérios de seleção das empresas a ofertarem seus preços à Administração. Ademais, a ausência de tais informações no processo traz risco de direcionamento na cotação de preços e obtenção de valor de mercado não confiável, ante à potencial fragilidade trazida pela inexistência de critérios acima descrita.

Em agravo, acrescente-se a informação de que a proposta de orçamento da empresa MedCenter Comercial não contemplou endereço, CNPJ, data e não foi identificada por meio de assinatura e nome de funcionário/responsável pela proposta encaminhada.

Embora não haja documentos que comprovem a forma de contato da Secretaria de Estado de Saúde com estas empresas, verifica-se a mesma divergência entre todos os orçamentos, especificamente quanto ao item 4. Ressalte-se que houve redução dos quantitativos estimados no item 4, em nova versão do Termo de Referência, após encaminhamento de propostas pelas empresas, conforme verificado no documento SEI 14323396, cuja primeira assinatura é de 18/05/2020, sendo que os orçamentos foram encaminhados pelas empresas em abril de 2020.

Quanto às empresas que apresentaram preços para formação do valor de referência da Administração, verifica-se que a maior parte delas não está sediada na Capital do Estado, mas sim em municípios de pequeno e médio porte, locais onde normalmente não estão concentradas empresas do ramo com capacidade para fornecimento do quantitativo dos produtos adquiridos pelo Estado de Minas Gerais. A exceção se refere à empresa Saldanha Rodrigues, que é fabricante de seringas e agulhas descartáveis e se localiza em Manaus/AM. Verifica-se, ainda, que o capital social de algumas delas corresponde ao de empresas de pequeno porte, como é o caso das empresas Tidmed, Vital Medical e Dipromfarma.

O quadro a seguir lista o capital social registrado, bem como os endereços das empresas que encaminharam orçamentos para balizar os preços do certame, a partir de dados obtidos em consultas ao Sistema CNPJ, em 02/08/2021 e 13/09/2021, e ao Gogle Street View, em 03 e 04/08/2021:

Quadro 5 - Dados das empresas que encaminharam orçamento no âmbito do Pregão 168/2020:

Empresa	CNPJ	Capital social (em R$)	Endereço	Data captura de imagem pelo Google Street View
Multifarma	21.681.325/0001-57	3.600.000,00	Avenida Três, 283, Bairro: Parque Norte Município/UF: Vespasiano/MG CEP: 33.203-144	Inexiste foto do endereço no google.
Saldanha Rodrigues Ltda	03.426.484/0001-23	27.430.729,00	Avenida Torquato Tapajos, 2475 Bairro: Flores Município/UF: Manaus/AM CEP: 69.058-830	Fevereiro/2020
DipromFarma Distribuidora de Produtos Odontológicos LTDA	16.366.888/0001-10	20.000,00 (empresa de pequeno porte)	Rua Luiz Barbato, 80 Bairro: Aristeu Da Costa Rios Município/UF: Pouso Alegre/MG CEP: 37.558-466	Dezembro/2014
MedCenter Comercial	00.874.929/0001-40	3.500.000,00	Rodovia JK - BR 459, 0, KM 99 Bairro: Santa Edwiges - Ribeirão das Mortes Município/UF: Pouso Alegre/MG CEP: 37.552-484	Não foi possível identificar via google street view
TidMed	24.400.296/0001-04	50.000,00 (microempresa)	Rua Irmãos Vital, 111, sala 03 Bairro: Centro Município/UF:	Setembro/2018

Empresa	CNPJ	Capital social (em R$)	Endereço	Data captura de imagem pelo Google Street View
			São José Da Lapa/MG CEP: 33.350-000	
Vital Medical Comercio Ltda	22.034.555/0001-97	5.000,00 (microempresa)	Rua dos Construtores, 66. Bairro: Alípio De Melo Município/UF: Belo Horizonte/MG CEP: 30.830-550	Abril/2019

Fonte: Consulta ao Sistema CNPJ para verificação de endereço das sedes das empresas, em 02/08/2021.

Foram realizadas consultas ao Google Street View nos dias 03 e 04/08/2021. As fotos a seguir demonstram as fachadas das sedes das empresas identificadas:

Foto endereço Tidmed (Setembro/2018):



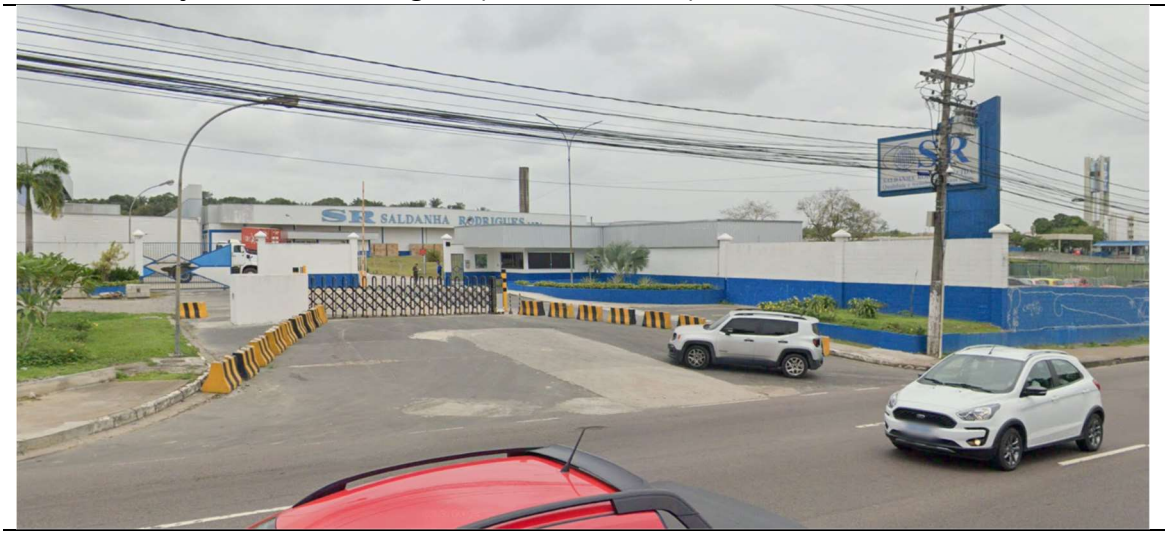
Foto endereço Vital Medical LTDA (Abril/2019):



Foto endereço Dipromfarma (Dezembro/2014):



Foto endereço Saldanha Rodrigues (Fevereiro/2020):



Fonte: Consultas ao Google Street View, realizadas em 03 e 04/08/2021.

Quanto às demais empresas, a saber, Multifarma e Med Center Comercial, não foi possível obter as fotos de suas fachadas por meio de consulta ao *google street view*.

Em consulta realizada em 30/11/2021 a Sistemas Corporativos do Governo Federal e à base de dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, verificou-se que destas seis empresas consultadas para fins de elaboração de orçamento base da licitação, duas delas apresentaram grandes fornecimentos para o Estado de Minas Gerais, a saber: Multifarma (R$31.827.780,31 em 2020 e R$8.026.901,22 em 2021) e Med Center (R$29.893.007,76 em 2020 e R$15.204.125,70 em 2021). Sabe-se que a empresa Saldanha Rodrigues, produtora de seringas, possui porte e apresenta fornecimentos compatíveis com o porte da licitação, mas a informação referente aos fornecimentos para o Estado de Minas Gerais não consta na base de dados do TCE/MG, visto que esta se refere aos municípios mineiros.

A fim de esclarecer dúvidas acerca do porte das empresas selecionadas para envio de orçamentos, a equipe de Auditoria encaminhou a Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, com os seguintes itens de questionamentos:

1. Se as empresas que encaminharam orçamentos para balizamentos dos preços a serem praticados no Pregão 168/2020 eram previamente cadastradas junto à SEPLAG/MG ou outro órgão, ou em um órgão gerenciador de compras do Estado de Minas Gerais. Em caso positivo, apresentar listagem dos processos para os quais encaminharam propostas de orçamentos anteriormente, os objetos licitados, valores e quantitativos.

Em resposta, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais encaminhou o Memorando SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021, segundo o qual detalhou que:

> *"Em primeiro momento, esclarecemos que as empresas em questão estavam sim previamente cadastradas junto à SEPLAG/MG no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF. Em seguida, quanto à solicitação de encaminhamento de listagem dos processos de compras que as mencionadas empresas encaminharam propostas de orçamentos anteriores, temos a informar que se trata de diligência que implicaria hercúleo esforço por parte da SES/MG uma vez que as pesquisas de preços realizadas no âmbito de um determinado processo ficam majoritariamente armazenadas no respectivo processo.*
>
> *Importa consignar também que não dispomos de ferramentas que proporcionam perquirir as informações instadas sem que tenhamos necessariamente que revisitar todos os processos de compras tramitados no âmbito da SES/MG anteriores à data do Pregão Eletrônico nº: 168/2020.*
>
> *É sobremodo importante assinalar que não dispomos dessa informação em tela de forma compilada, em planilha ou em outro meio viável de acesso sob o ponto de vista razoável, e, como dito, as pesquisas de preços ficam acostadas nos processos de compra.*
>
> *Posta assim a questão, por inviabilidade operacional, amplitude da demanda, somada à própria indisponibilidade das informações instadas torna-se inviável o atendimento deste esclarecimento nos termos e condições preconizados".*

O questionamento encaminhado pela equipe de auditoria teve por objetivo verificar se, efetivamente, as empresas que encaminharam orçamentos o fazem rotineiramente nas licitações realizadas pelo Estado de Minas Gerais, em especial naquelas de grande porte, como foi o caso da aquisição de seringas para aplicação de imunizantes no combate à Covid-19. O que se verifica, conforme manifestação encaminhada, é que inexiste controle neste sentido, além de não restar comprovado que as empresas apresentam histórico e/ou porte adequado para o fornecimento, ainda mais para formulação de orçamento-base para a licitação, o que pode implicar majoração dos valores registrados e posterior prejuízo ao erário na execução dos objetos quando da execução da Ata de Registro de Preços.

Não obstante, impende registrar novamente que não há, nos documentos analisados, evidências de como foi realizada a solicitação de orçamento pela SES/MG às citadas empresas ou se a solicitação foi realizada a um número maior de fornecedores, obtendo-se respostas apenas dessas. Tal fato acaba por prejudicar a acuracidade do processo de pesquisa de preços e estipulação do critério de aceitabilidade pela Administração, além de propiciar manipulações e aceitações indevidas de preços ofertados por parte da SES/MG.

2. Justificar a escolha das empresas que encaminharam os orçamentos com vistas à realização do Pregão 168/2020, tendo em vista o porte da licitação realizada, que implicou a aquisição de 92 milhões de seringas.

Em resposta ao item 2 da Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais encaminhou o Memorando SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021, segundo o qual detalhou que:

> *"Em se tratando do pregão 168/2020 é importante revisitarmos a época da licitação, tendo em vista o início das tratativas de aquisição de seringas para a aplicação de vacinas do calendário vacinal, bem como, da vacinação para a covid-19. É válido ressaltar ainda a elevada alta de preços em insumos médicos e hospitalares que foram registradas a época, conforme notícias que podem ser verificadas:*
>
> *Insumos Hospitalares registram aumentos acima de 1000% - Agência Brasil publicado em 20/03/2020 - https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/insumos-hospitalares-registram-aumentos-acima-de-1000*
>
> *Idec alerta para aumento de preços de insumos médicos na pandemia – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor publicado em 30/03/2020 - https://idec.org.br/noticia/idec-solicita-monitoramento-de-precos-de-insumos-medicos-durante-pandemia*
>
> *Seringa, freezer, algodão: Brasil pode sofrer falta de insumos para vacina contra a covid-19 se não agir rápido - Uol publicada em 07/12/2020 https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/12/07/seringa-freezer-algodao-brasil-pode-sofrer-falta-de-insumos-para-vacina-contra-a-covid-19-se-nao-agir-rapido.htm*
>
> *Governo precisa oferecer preços mais realistas para seringas, diz fabricante – uol publicada em 30/12/2020 - https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2020/12/30/governo-precisa-oferecer-precos-mais-realistas-para-seringas-diz-fabricante.htm*
>
> *Revistado esse cenário de atipicidade dos preços e escassez dos insumos de saúde, informamos que foram utilizados apenas orçamentos ofertados por fornecedores tendo em vista que os bancos de preços públicos, os valores registrados no portal de compras estadual, federal ou de demais órgãos e entidades apresentam os valores registrados para licitações passadas as quais consignavam, por via de consequência, preços desatualizados e divorciados da realidade mercadológica que se achava sob forte tensão causada pela Covid-19.*
>
> *Nesse contexto, soma-se o receio de enviesar o mapa de preços, e em busca de um mapa mais fiel a precificação do mercado para itens de saúde de forma geral, e assim evitando o fracasso da licitação em questão que tinha como objetivo cobrir as campanhas de vacinação do estado para 2021, sobretudo o potencial início da vacinação para a Covid-19.*
>
> *É importante não perder de vista o fato de que o mercado, por meio da oferta de orçamentos, em situações de oscilação de preços, tal qual a situação da covid-19, consegue refletir de forma mais célere, conectada e atualizada a dinâmica dos preços dos insumos que os bancos de preços públicos, o que implica, lado outro, mais chance de êxito*

nas aquisições públicas sob a ótica do valor de referência x o valor de aquisição pela Administração.

Em relação à escolha dos fornecedores, temos a esclarecer que encaminhamos a solicitação de orçamento, com o intuito tão somente de compor o preço de referência, para os fornecedores que já tinham majoritariamente cadastro no CAGEF e pertinência temática com o objeto a ser adquirido pela SES/MG.

Importante ressaltar ainda que a pesquisa de preços para o processo, foi realizada com 6 empresas distintas observando o acordão 980/95 do TCU, conforme: '8.2.4. proceda, nas licitações, dispensas ou inexigibilidades, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, consubstanciando-a em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório.'.

Por fim, insta evidenciar ainda que todos os lotes da licitação adjudicados apresentaram preços inferiores ao preço de referência, podendo, portanto, a licitação ser considerada vantajosa para a administração".

Cumpre esclarecer que a formação do orçamento-base da licitação é fundamental para que não haja prejuízo ao erário quando da execução da Ata de Registro de Preços. Diante disso, a argumentação de que os lotes adjudicados apresentaram preços inferiores aos do orçamento-base não justifica a vantajosidade da licitação, tendo em vista a necessidade de realização de pesquisa de preços verossímil e compatível com os preços praticados pelo mercado, assunto tratado em ponto específico deste Relatório.

Ademais, cabe a transcrição da jurisprudência do Tribunal de Contas da União quanto à diversificação de fontes para a elaboração de orçamento base (Informativo 246, de 10/06/2015 - https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm):

"1. Na elaboração do orçamento estimativo da licitação, bem como na demonstração da vantajosidade de eventual prorrogação de contrato, devem ser utilizadas fontes diversificadas de pesquisa de preços. Devem ser priorizadas consultas ao Portal de Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, em detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas em mídias especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como prática subsidiária".

Verifica-se, assim, a inconsistência no procedimento adotado no momento de elaboração do orçamento, fato também apontado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais -CGE consubstanciado na Nota de Auditoria 988738, de 10/06/2021, e já explícito no Acórdão TCU 1.445/2015-Plenário e na IN SLTI/MPOG 5/2014.

Ainda neste ponto, convém registrar que cabe ao gestor, quando da condução do processo de contratação, certificar-se de que os valores praticados estavam adequados, no intuito de proteger a Administração de eventuais fraudes e atender ao princípio da eficiência. No caso, não se questionam as oscilações de preços observadas durante a pandemia de determinados produtos, nem a validade do parâmetro obtido através de cotação para a definição dos preços de referência. No entanto, não se pode admitir que o processo conduzido pela SES/MG não

tenha contemplado justificativa para a ausência de metodologia para a escolha das empresas eleitas para enviarem cotação de preços, bem como a suficiência dos valores por elas apresentados a título de referência de mercado.

3. No que se refere à compra de seringas pelo Estado de Minas Gerais, preencher tabela, detalhando compras anteriores deste insumo desde o exercício de 2017, com as seguintes informações: Ano, Processo, Modalidade, Valor licitado, Quantidade de seringas (sem detalhar volume) e Fornecedor.

Em resposta ao item 3 da Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais encaminhou o Memorando SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021, no qual consta planilha com fornecedores de seringas desde 2017. De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, os fornecedores de seringas neste período foram:

Quadro 6 - Fornecedores de seringas para o Estado de Minas Gerais de 2017 a 2021:

Mastermed Comercial LTDA -EPP	Cirúrgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirúrgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada
A7 Distribuidora De Medicamentos EIRELI	Biohosp Produtos Hospitalares AS
Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA	Cotação com Representação Importação e Exportação LTDA
Med Supply Produtos Médicos EIRELI	HTS - Tecnologia Em Saúde, Comercio Importação e Exportação LTDA
Multifarma Comercio e Representações LTDA.	BHMED- Suprimento Hospitalar EIRELI – EPP
Injex Indústrias Cirúrgicas LTDA	Tidmed Comercio De Equipamentos E Materiais Médico Hospitalares LTDA – ME (Pregão 168/2020) (*)
BHMED- Suprimento Hospitalar EIRELI – EPP	Acácia Comercio De Medicamentos EIRELI
Laboratórios B Braun AS	DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira LTDA
HTS - Tecnologia Em Saúde, Comercio Importação e Exportação LTDA	Neo Hospitalar LTDA – ME
E. Tamussino & Cia LTDA	Medimac Comercio De Artigos Médicos LTDA
Dental Universo EIRELI	Biomedical Produtos Científicos Médicos E Hospitalares S A
Millenium Comercio Serviço Ltda – EPP	Asli Comercial EIRELI
Distrilaf Distribuidora De Medicamentos LTDA	Equipar Médico E Hospitalar LTDA
Supri Artigos Médico-hospitalares LTDA	Quality Commerce Distribuidora Importação e Exportação LTDA
Saldanha Rodrigues LTDA	Beaga Hospitalar EIRELI
Med Center Comercial LTDA	

Fonte: Memorando SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021, em resposta à Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021.

* A Tidmed foi informada como fornecedora das licitações realizadas em 2020, a saber, no próprio Pregão 168/2020, que é objeto desta análise, por isso não foi considerada como fornecedora prévia do Estado

De acordo com a relação de fornecedores, não constam fornecimentos anteriores ao Estado por três das seis empresas que apresentaram orçamento para o Pregão 168/2020, sendo:

- DipromFarma Distribuidora de Produtos Odontológicos LTDA
- Vital Medical Comercio Ltda
- TidMed.

Verifica-se que, mesmo sem fornecimentos anteriores de seringas por parte destas três empresas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais optou por realizar orçamentos junto a elas, a despeito do porte ou da falta de aptidão ao tipo do negócio, conforme já abordado neste item.

Embora não tenha disponibilizado as informações requeridas no item 1 da Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, no que se refere aos processos anteriores realizados pelo Estado com participação das empresas que encaminharam orçamentos para o Pregão 168/2020, a resposta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ao item 3 revelou fornecedores do Estado e comprovou que essas empresas de menor porte não forneceram seringas para o Estado de Minas Gerais desde 2017. Isso também comprova a inexistência de justificativa para a solicitação de orçamento junto a empresas com o porte da DipromFarma Distribuidora de Produtos Odontológicos LTDA, Vital Medical Comercio Ltda e TidMed (empresas, a priori, sem sede física e, com capital social de micro-empresa).

Acrescente-se a informação constante na Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, por meio da qual a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais esclareceu que existem diversos representantes das fabricantes de seringas Saldanha Rodrigues e Injex licitadas. Todavia, a opção escolhida foi pela cotação junto a microempresas e empresas de pequeno porte.

Constata-se, assim, a ausência de critérios e a fragilidade na escolha das empresas que encaminhariam orçamentos para a formação do preço de referência do Pregão 168/2020, tendo em vista o seu porte, bem como o fato de não serem fornecedoras rotineiras para o governo de Minas Gerais. Essa fragilidade na cotação de preços, com escolha injustificada de empresas sem capacidade/histórico de fornecimento, pode ter superestimado o valor máximo a ser aceito pela administração.

Como consequência da fragilidade apresentada, o quadro a seguir explicita as especificações dos itens licitados, bem como os valores encaminhados a título de orçamento por cada uma das empresas que participaram da etapa de formação do preço de referência do Pregão 168/2020:

Quadro 7 - Comparativo de preços unitários por lote entre as empresas que encaminharam orçamentos para o Pregão 168/2020 (em R$):

Lote	**Descrição do item**	**Qtde (unidade)**	**Multi farma**	**Saldanha Rodrig. Ltda**	**Diprom Farma**	**Med Center**	**Tidmed**	**Vital Medical**	**Valor unitário mediana (em R$)**
1	Seringa descartável polipropileno transparente;	1.000.000	0,52	0,46	2,39	2,21	1,15	1,00	1,08

Lote	**Descrição do item**	**Qtde (unidade)**	**Multi farma**	**Saldanha Rodrig. Ltda**	**Diprom Farma**	**Med Center**	**Tidmed**	**Vital Medical**	**Valor unitário mediana (em R$)**
	capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;								
2	Seringa descartável polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml -Agulha 13 x 0,45 mm;	20.000.000	0,80	0,70	3,27	2,98	1,75	1,20	1,48
3	Seringa descartável polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml agulha 20x0,55 mm;	20.000.000	0,80	0,70	3,27	2,98	1,75	1,20	1,48
4	Seringa descartável polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 03 ml - agulha 25x0,8 mm;	10.000.000	0,40	0,35	1,60	1,40	0,88	1,00	0,94
5	Seringa descartável polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 05 ml - agulha 25x0,8 mm;	5.000.000	0,41	0,36	1,63	1,50	0,90	1,00	0,95
6	Seringa descartável polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	30.000.000	0,80	0,70	3,27	2,98	1,75	1,20	1,48
7	Seringa - capacidade 1 ml - tipo bico tipo luer lock - agulha 25 x 0,6mm - dispositivo de segurança	5.000.000	-	-	3,27	-	1,75	1,20	1,75

Fontes: Docs. SEI 13668900*, 14423773*, 13669072, 13813834**, 13838373, 13813982*** e 14385450***.
* Os documentos 13668900 e 14423773 apresentam datas diferentes, mas mesmos quantitativos e valores para os itens orçados e se referem à empresa Multifarma;
** Proposta de preços da Med Center sem data, sem designação de responsável pelo orçamento e anexada ao SEI em 23/04/2020;
*** Os documentos 13813982 e 14385450 apresentam datas diferentes, mas mesmos quantitativos e valores para os itens orçados e se referem à empresa Vital Medical.

Do quadro acima, tem-se que:

- As empresas Multifarma e Saldanha Rodrigues apresentaram valores bastante inferiores aos das demais empresas que enviaram orçamentos que balizaram a formação de preços do Pregão 168/2020, cabendo ressaltar que as empresas Multifarma e Saldanha Rodrigues não se enquadram na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte;

- As empresas que encaminharam os maiores orçamentos, destoantes daqueles praticados pela Saldanha Rodrigues e Multifarma, com exceção da Med Center, enquadram-se na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Diante do exposto, observa-se que a majoração dos valores de referência foi impactada pela consideração de propostas encaminhadas por empresas de pequeno porte para itens de

ampla concorrência (empresas, a priori, sem sede física e com capital social de micro-empresa).

Novamente, não se questiona a participação de empresas de pequeno porte, mas sim questiona-se, uma vez que não motivada pela SES/MG, a ausência de metodologia para a escolha das empresas a serem cotadas e a suficiência desses preços, como referência de mercado e, no caso, com o agravo de que a participação de empresas de pequeno porte ou, com dúvidas quanto à capacidade de fornecimento (sem histórico algum de fornecimento junto à SES/MG), proporcionaram ofertas de valores muito acima de outras fornecedoras e acabram por elevar o valor máximo a ser aceito pela Administração, aumentando o custo da aquisição para a SES/MG decorrente da superestimativa do valor orçado.

A título de esclarecimento e em observância aos princípios da razoabilidade e eficiência, caberia neste tipo de contratação a categorização dos orçamentos em compatibilidade com os portes das empresas a serem consultadas, a fim de se elaborar o orçamento do certame. Desta maneira, se compararmos o valor médio definido pela SES/MG (considerando todas as empresas cotadas), com o valor médio definido para orçamento de ampla concorrência e aquele destinado à quota prevista pela Lei Complementar 123/2006, os orçamentos teriam a seguinte configuração de acordo com o porte das empresas, conforme quadro a seguir:

Quadro 8 – Lotes 1 a 6 orçados junto a empresas de ampla concorrência e diferenças entre medianas apuradas considerando apenas empresas de ampla concorrência, conforme CGU, e todas as que enviaram orçamentos, conforme SES:

Lote	**Descrição do item**	**Qtde (unidade)**	**Multi farma**	**Saldanha Rodrig. Ltda**	**Med Center**	**Valor unitário devido mediana conforme categoria (em R$)**	**Valor unit. mediana obtida pela SES na totalidade de orçamentos (em R$)**	**Valor a maior orçado pela SES (em %)**
1	Seringa descartável polipropileno transparente; capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;	1.000.000	0,52	0,46	2,21	0,52	1,08	107,69%
2	Seringa descartável polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml -Agulha 13 x 0,45 mm;	20.000.000	0,80	0,70	2,98	0,80	1,48	68%
3	Seringa descartável polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml agulha 20x0,55 mm;	20.000.000	0,80	0,70	2,98	0,80	1,48	68%
4	Seringa descartável polipropileno transparente c/dispositivo segurança;	10.000.000	0,40	0,35	1,40	0,40	0,94	54%

Quadro 8 – Lotes 1 a 6 orçados junto a empresas de ampla concorrência e diferenças entre medianas apuradas considerando apenas empresas de ampla concorrência, conforme CGU, e todas as que enviaram orçamentos, conforme SES:

Lote	Descrição do item	Qtde (unidade)	Multi farma	Saldanha Rodrig. Ltda	Med Center	Valor unitário devido mediana conforme categoria (em R$)	Valor unit. mediana obtida pela SES na totalidade de orçamentos (em R$)	Valor a maior orçado pela SES (em %)
	capacidade: 03 ml - agulha 25x0,8 mm;							
5	Seringa descartável polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 05 ml - agulha 25x0,8 mm;	5.000.000	0,41	0,36	1,50	0,41	0,95	131,70%
6	Seringa descartável polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	30.000.000	0,80	0,70	2,98	0,80	1,48	85%

Fontes: Docs. SEI 13668900*, 14423773*, 13669072, 13813834**, 13838373, 13813982*** e 14385450***.
* Os documentos 13668900 e 14423773 apresentam datas diferentes, mas mesmos quantitativos e valores para os itens orçados e se referem à empresa Multifarma;
** Proposta de preços da Med Center sem data, sem designação de responsável pelo orçamento e anexada ao SEI em 23/04/2020;
*** Os documentos 13813982 e 14385450 apresentam datas diferentes, mas mesmos quantitativos e valores para os itens orçados e se referem à empresa Vital Medical.

Do exposto, verifica-se que a inobservância do porte das empresas no processo de orçamentação dos itens 01 a 06, destinados à ampla concorrência, impactou no valor de referência obtido pela Administração, bem como no critério de aceitabilidade do Pregão 168/2020, conforme art. 40, X da Lei 8.666/1993. Caso a SES/MG tivesse optado por realizar orçamentos junto a empresas que figuravam como efetivas fornecedoras da Secretaria, poderia obter uma compra mais econômica, considerando os novos valores de referência constantes no quadro 8. Os valores referentes ao lote 7 não apresentaram alteração, tendo em vista que foram orçados junto a microempresas e empresas de pequeno porte, procedimento condizente com o porte da empresa que forneceria o lote licitado.

Acrescente-se, ainda, que a grande maioria dos itens que seriam adquiridos por meio do Pregão 168/2020 seria fornecida por empresas de ampla concorrência. Do total de 92 milhões de seringas estimadas para aquisição, conforme Tabela 1, apenas o quantitativo correspondente a 5,4% deste total, ou seja, 5 milhões de seringas, seriam destinados à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Daí ratifica-se a necessidade de obtenção de orçamentos para formação de valor de referência com empresas de porte

correspondente à magnitude e à proporcionalidade dos quantitativos dos lotes licitados, o que se reflete, diretamente, na majoração das medianas dos valores de referência.

2. Ausência de motivação para especificação restritiva de calibres de agulhas das seringas de 1 mL licitadas no Pregão 168/2020.

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais realizou orçamentos para diferentes capacidades de seringas e calibres de agulhas com dispositivo de segurança. Segue o detalhamento das seringas por lote licitado e valores das medianas dos preços orçados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais no Pregão 168/2020:

Quadro 9 – Seringas e agulhas de diferentes calibres por lote e valores de mediana decorrentes do orçamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais no Pregão 168/2020:

Lote	Descrição do item	Unidade de aquisição	Total licitado (unidades)	Valor unitário (mediana) (*) (em R$)
1	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;	Unidade	1.007.000	1,08
2	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 13 x 0,45 mm;	Unidade	20.403.964	1,48
3	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml com agulha 20x0,55 mm;	Unidade	20.022.000	1,48
4	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 03 ml -agulha de 25x0,8 mm;	Unidade	10.170.200	0,94
5	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 05 ml - agulha de 25x0,8 mm;	Unidade	5.450.000	0,95
6	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	Unidade	30.000.000	1,48
7	Seringa descartável – matéria-prima polipropileno transparente; c/ dispositivo segurança; capacidade 1 ml - agulha 25 x 0,6mm	Unidade	5.000.000	1,75

(*) Valor apurado pelo Estado de Minas Gerais quando da fase de orçamentação.
Fonte: Doc. SEI 14368761 do Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90.

De acordo com as manifestações apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nos Memorandos SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021 e SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1485/2021, de 29/09/2021, em resposta à Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, não constaram argumentos técnicos que justificassem a escolha de diferentes e específicos calibres das agulhas das seringas de 1 mL para a aplicação de imunizantes que combatam o coronavírus.

Ressalte-se que o Pregão 168/2020 foi conduzido em 22/07/2020 e, até aquele momento, não havia, no Brasil, vacina com autorização da Anvisa para aplicação contra a Covid-19 e, desse modo, a escolha de diferentes calibres não se relaciona ao tipo de vacina a ser aplicada.

Após a manifestação do gestor ao Relatório Preliminar e a reunião realizada na sede da CGU/R-MG, verificou-se que havia justificativa técnica para a aquisição de seringas de 1 mL com agulhas de 20 e 25 mm, visto que se destinam à aplicação de vacinas intramusculares em crianças e adultos, respectivamente.

Todavia, o gestor mencionou na manifestação ao Relatório Preliminar reportagem do Instituto Butantan acerca da possibilidade de uso de seringas entre 25 a 30 mm, o que se diferencia bastante da restrição de calibre somente de 25 mm, conforme ocorreu nos lotes 6 e 7 para as seringas de 1 mL. Neste ponto, convém registrar que a reportagem concedida pelo Instituto Butantan, fornecedor da vacina Coronavac, foi realizada em 16/04/2021, ou seja, quase um ano após a definição de compra pela SES/MG e tratou do emprego das seringas de 1 mL para aplicação do imunizante por ele fabricado.

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SUBVS-SVE/2022, de 09/03/2022, da SES, o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, do ano de 2014, detalha as seguintes especificações de seringas e agulhas:

- Seringas de plástico descartáveis (de 0,5 mL, 1,0 mL, 3,0 mL e 5,0 mL);

- Agulhas descartáveis: uso intradérmico: 13 x 3,8 dec/mm;

uso subcutâneo: 13 x 3,8 dec/mm e 13 x 4,5 dec/mm;

uso intramuscular: 20 x 5,5 dec/mm (crianças); 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm;

diluição: 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 8,0 dec/mm.

De acordo com o mencionado, não existe uma única possibilidade de calibre de agulha de uso intramuscular que atenda às exigências de vacinação para Covid e de outras campanhas de vacinação do Estado.

Ainda sobre a escolha da seringa e agulha, o gestor na Nota Técnica nº 1/SES/SUBVS-SVE/2022, de 09/03/2022, acrescentou a seguinte informação:

> A escolha da seringa e agulha para a aquisição foi, então, baseada no histórico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza que já é realizada no Brasil há 23 anos e na vacinação de rotina. A vacina contra a Influenza é administrada via Intramuscular e abrange pessoas incluídas em grupos prioritários acima de 6 meses de idade. Nesse sentido, de acordo com a análise do quantitativo e especificação de seringas adquiridas em anos anteriores para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e vacinação de rotina, foi realizada a aquisição do maior quantitativo de seringas com a agulha 25x6 dec/mm.

Conclui-se, então, que não caberia restrição de calibres conforme edital do Pregão, que especificou nos lotes 6 e 7 a necessidade de agulha de 25x 0,6 mm, em detrimento da aquisição contemplar, de forma mais ampla, os outros calibres de uso intramuscular, o que se refletiu em restrição à competitividade, em especial se considerado o contexto de pandemia e escassez de insumos para fins de vacinação.

3. Falhas na condução da sessão de lances do Pregão 168/2020, implicando aceitação de oferta de maior valor apresentado pela empresa Multifarma, além de potencial prejuízo de R$ 408.079,28.

De acordo com o documento SEI 18175384, de 13/08/2020, as informações para homologação do Pregão 168/2020 contemplaram as empresas e valores unitários a seguir:

Quadro 10 - Informações para homologação do Pregão 168/2020:

Lote	Descrição do item	Qtde licitada (em unidade)	Valor de referência unitário (mediana) (em R$)	Valor do menor lance (em R$)	Valor unitário contratado (em R$)	Empresa vencedora
1	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; capacidade: 1,0 ml - agulha 13 x 0,38 mm;	1.007.000	1,00	0,85	-	Med Center Comercial LTDA - INABILITADA
2	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - Agulha 13 x 0,45 mm;	20.403.964	1,20	0,43	0,46	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA
3	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml com agulha 20x0,55 mm;	20.022.000	1,20	0,73	0,73	
4	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 03 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	10.170.200	0,88	0,40	0,40	
5	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente c/dispositivo segurança; capacidade: 05 ml - Agulha de 25x0,8 mm;	5.450.000	0,90	0,43	0,43	
6	Seringa descartável - matéria-prima: polipropileno transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - Agulha 25x0,6 mm;	30.000.000	1,20	0,70	0,70	
7	Seringa descartável – matéria-prima polipropileno transparente; c/ dispositivo segurança; capacidade 1 ml - agulha 25 x 0,6mm	5.000.000	1,48	1,20	1,18	Tidmed Comércio de Equipamentos e Materiais Médico Hospitalares LTDA - ME

Fonte: Docs. SEI 15735293 e 18175330 do Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90.

Ressalte-se que todos os itens a serem entregues pelas empresas vencedoras são da marca Saldanha Rodrigues (SR), que participou do Pregão 168/2020, mas não foi classificada para a fase de lances do certame, isso porque a Multifarma, empresa que revende produtos da Saldanha Rodrigues, apresentou preços mais competitivos do que a própria fabricante dos insumos licitados.

Quanto ao item 2, a Ata 03 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 168/2020 (SEI) contemplou que a melhor proposta para o referido produto seria de R$0,43. Entretanto, de acordo com a referida Ata, a proposta do fornecedor Med Center Comercial LTDA não pôde ser aceita pelo fato de o fornecedor ter solicitado a retirada de proposta. A despeito deste fato, houve majoração do valor final adjudicado para R$0,46, muito embora a própria empresa Multifarma tenha apresentado a proposta de R$0,44, conforme consta na própria Ata, totalizando prejuízo potencial de R$ 408.079,28, caso a totalidade de 20.403.964 de seringas seja fornecida.

A Ata contempla a solicitação do representante da Multifarma a fim de que fosse considerado o valor de R$ 0,46: *"Sra. Pregoeira, já devido a nossa solicitação de retirada do lance no valor de R$ 0,44, por equívoco no envio do mesmo, nos foi esclarecido pela diretoria, que R$ 0,46 já se trata do nosso menor lance válido, sem possibilidade de redução".* Ora, o valor de R$ 0,44, enviado pela própria Multifarma, antecedeu a proposta de R$ 0,43 da empresa Med Center Comercial. Porém, houve autorização de majoração do valor do item licitado para R$ 0,46 pelo pregoeiro e equipe de apoio após o início da sessão de lances, conforme verificado na Ata do Pregão 168/2020, de 22/07/2020.

No que se refere à retirada de proposta apresentada, assim estabelece a Lei 10.520/2002:

> *Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais*.

Neste mesmo sentido, o item 8.2.6 do Edital do Pregão 168/2020 (SEI 16761270) previu que *"o proponente não poderá desistir de lance ofertado, salvo comprovação de justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances".* Não consta no processo "justificativa plausível" a fim de que a proposta da empresa Med Center tenha sido retirada e implicado a majoração de três centavos no valor de cada seringa a ser adquirida, bem como a aceitação de proposta superior apresentada pela Multifarma (R$ 0,46 em detrimento de R$ 0,44). Diante disso, verifica-se possível favorecimento na contratação da Multifarma, em especial para o lote 02, tendo em vista a majoração do valor da proposta de R$ 0,44 para R$ 0,46 da Multifarma e a aceitação de retirada de proposta pela empresa MedCenter.

Diante do exposto, verifica-se a falha do pregoeiro e de sua equipe de apoio no que se refere à condução do certame, ao permitir a exclusão indevida de proposta de preços da empresa MedCenter, além de permitir majoração em dois centavos da proposta apresentada pela Multifarma durante a sessão pública do certame, implicando prejuízo potencial de R$ 408.079,28 ao erário.

4. Cotação de preços realizada, injustificadamente, junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento, aliada a falhas na elaboração do orçamento-base do Pregão 402/2020, implicando superestimativa dos preços orçados em R$ 13.223.100,00.

O Pregão 402/2020 (Processo SEI/MG 1320.01.0115125/2020-88) ocorreu na sequência do Pregão 168/2020 e teve por objeto a aquisição de 43 milhões de seringas descartáveis de 01 mL em polipropileno transparente, com dispositivo de segurança e agulha 25x0,6 mm. Do total a ser adquirido, três milhões de seringas seriam fornecidas por microempresas/empresas de pequeno porte e quarenta milhões pela ampla concorrência. O Pregão 402/2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/02/2021, com sessão de lances ocorrida em 09/03/2021 e valor inicialmente previsto de R$ 50.881.600,00.

Houve adesão do IPSEMG e da Polícia Militar de Minas Gerais ao Pregão 402/2020, resultando na aquisição de mais 120.000 seringas. A tabela a seguir detalha os itens a serem licitados, os quantitativos e o porte das empresas fornecedoras:

Tabela 2 – Detalhamento dos lotes do Pregão 402/2020:

Lote	Descrição	Unidade de aquisição	Quantidade total	Porte da empresa
1	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	Unidade	40.070.000	Ampla concorrência
2	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	Unidade	3.050.000	Micro empresa/empresa de pequeno porte
TOTAL			43.120.000	

Fonte: Despacho nº 204/2020/SES/DC-CL (Doc. SEI 23138777 do Processo SEI/MG 1320.01.0115125/2020-88).

De acordo com o Termo de Referência anexo ao edital do Pregão 402/2020 (doc. SEI 25799043), as justificativas para a aquisição de 43.120.000 seringas foram as seguintes:

> *"3.2 - O quantitativo foi estipulado após análise do estoque existente em nossos almoxarifados, total de pessoas a serem vacinadas com cada imunobiológico constante nos calendários nacionais de vacinação e campanhas de vacinação a serem realizadas no ano de 2021 e 2022, inclusive a vacinação contra o COVID-19;*
>
> *3.3 - Referente a Ata de Registro de Preços 171/2020 (https://www.registrodeprecos.mg.gov.br/aasi/do/selecionarRP?*

metodo=selecionarPub&id=4669), vigente até 25/08/2021, os Lotes 6 e 7 foram executados em sua totalidade para atendimento da vacinação contra o COVID 19, prevista para o primeiro semestre de 2021".

A etapa de orçamentação do processo contemplou o envio de e-mails para algumas empresas, bem como a anexação de Ata de Registro de Preços do Governo do Estado de Rondônia (doc. SEI 23756310).

As empresas contactadas via e-mail para solicitação de orçamento foram as seguintes (doc. SEI 23756210): Quality Commerce, Multifarma, Tidmed, Vital Medical, Lemainjex, Medical Comercial, Hospitalar Distribuidora e uma outra empresa com o e-mail [redacted]@globo.com.

Ressalte-se que a identificação destas empresas se deu por meio da extensão dos e-mails dos destinatários dos pedidos de orçamento, visto que não consta no processo a identificação precisa de cada uma delas. Não foi possível identificar a empresa detentora do e-mail [redacted]@globo.com.

O Processo referente ao Pregão 402/2020 foi eivado de impropriedades que, de forma sistematizada, podem ser atribuídas a dois tipos de falhas: a) as relativas à cotação de preços para a elaboração do orçamento base da licitação realizada junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento para o Estado de Minas Gerais e b) as decorrentes de cálculos indevidos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde quando da elaboração do orçamento base, com valores acima daqueles que deveriam ser considerados pelo próprio Estado, resultando em majoração do orçamento-base do certame.

a) **Fragilidade na condução do processo de cotação de preços para a elaboração do orçamento base da licitação junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento para o Estado de Minas Gerais.**

A maior parte das empresas consultadas nesse certame para envio de orçamentos não está sediada na Capital do Estado, mas, sim, em municípios de pequeno e médio porte, locais onde normalmente não estão concentradas empresas do ramo da licitação com capacidade para fornecimento do grande quantitativo de produtos adquiridos pelo Estado de Minas Gerais. O quadro a seguir lista o capital social registrado, bem como os endereços das empresas que encaminharam orçamentos para balizar os preços do Pregão 402/2020, a partir de dados obtidos em consulta ao Sistema CNPJ, em 05/10/2021, e ao Google Street View:

Quadro 11 - Dados das empresas que embasaram o orçamento do Pregão 402/2020:

Empresa	CNPJ	Capital social (em R$)	Endereço	Data captura de imagem pelo google street view
Multifarma	21.681.325/0001-57	3.600.000,00	Avenida Três, 283, Bairro: Parque Norte Município/UF: Vespasiano/MG CEP: 33.203-144	Inexiste foto do endereço no google.
Saldanha Rodrigues Ltda	03.426.484/0001-23	27.430.729,00	Avenida Torquato Tapajos, 2475 Bairro: Flores Município/UF: Manaus/AM CEP: 69.058-830	Fevereiro/2020

Cirúrgica Gonçalves Ltda - EPP	15.371.628/0001-70	100.000,00 (empresa de pequeno porte)	Avenida General Mello, 1527, Pico do Amor, Cuiabá-MT - CEP 78065-290	Fevereiro/2020
Distriall - DCR SANTOS LTDA	33.169.991/0001-90	20.000,00 (microempresa)	Rua Araruama, 221 – Santa Clara/ Vespasiano / MG - CEP: 33.202-794	Agosto/2018
Vital Medical Comercio Ltda	22.034.555/0001-97	5.000,00 (microempresa)	Rua dos Construtores, 66. Bairro: Alípio De Melo Município/UF: Belo Horizonte/MG CEP: 30.830-550	Abril/2019
Newfar Comercial Hospitalar LTDA	26.833.867/0001-11	200.000,00 (empresa de pequeno porte)	Rua Patrocínio, 293. Bairro: Carlos Prates. Município/UF: Belo Horizonte/MG. CEP 30.710-140	Março/2020

Fonte: Consulta ao Sistema CNPJ para verificação de endereço das sedes das empresas e ao *Google Street View*, em 05/10/2021.

Observe-se que, dos seis orçamentos para a aquisição de mais de 43 milhões de seringas para o Estado de Minas Gerais, quatro foram realizados com microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme capital social subscrito e informado à Receita Federal do Brasil.

Foram realizadas consultas ao Google Street View em 05/10/2021. As fotos a seguir demonstram as fachadas das sedes das empresas identificadas:

Foto endereço Cirúrgica Gonçalves Ltda - EPP (Fevereiro/2020):



Foto endereço Distriall (Agosto/2018):

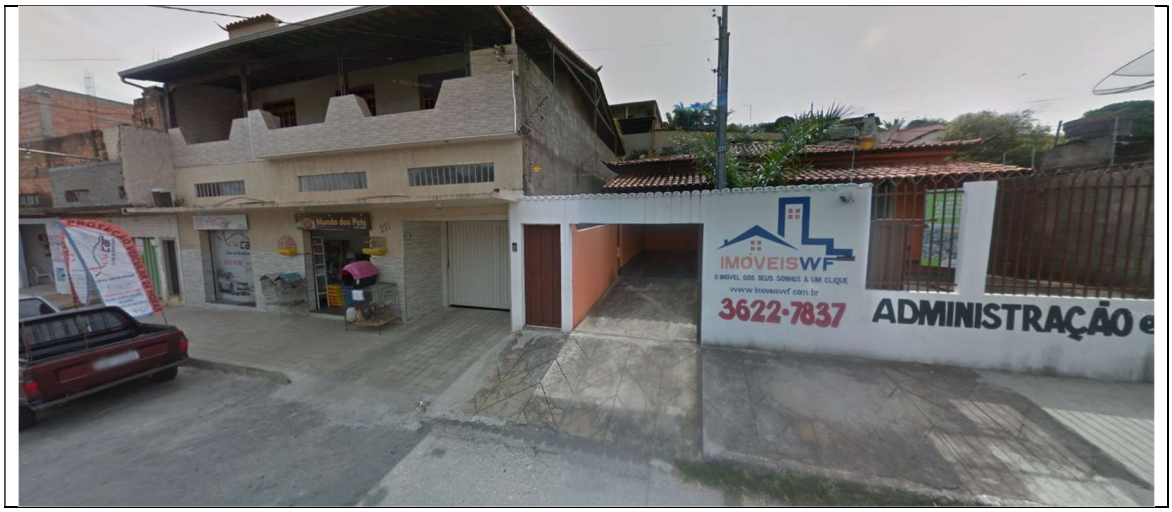


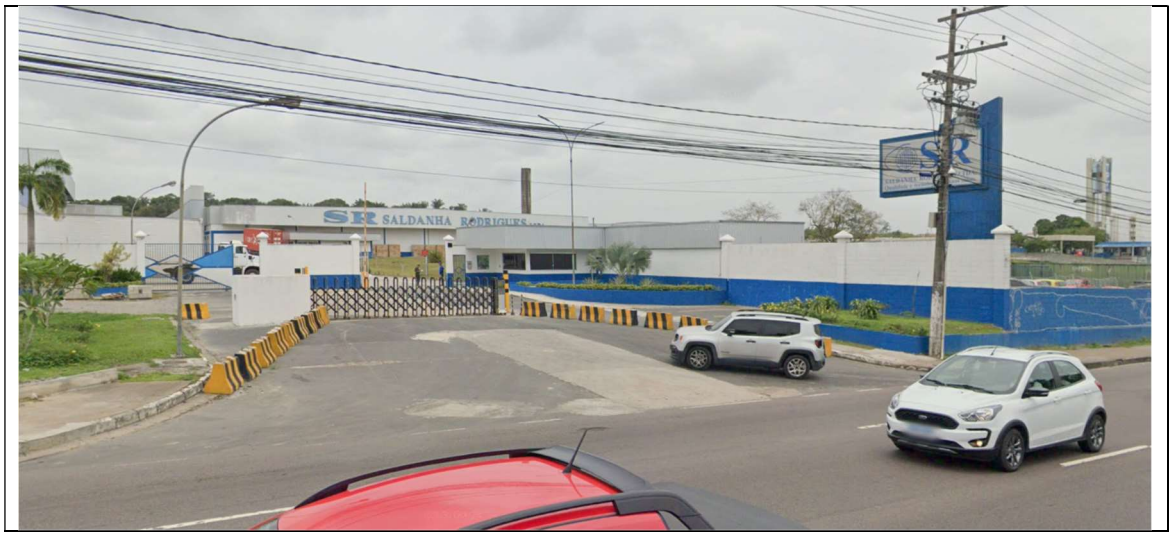
Foto endereço Vital Medical LTDA (Abril/2019):



Foto endereço Newfar (Março/2020):



Foto endereço Saldanha Rodrigues (Fevereiro/2020):



Fonte: Consultas ao Google Street View, realizadas em 05/10/2021.

Em consulta realizada em 30/11/2021 a sistema corporativo e à base de dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, verificou-se que destas seis empresas consultadas para fins de elaboração de orçamento base da licitação, apenas uma delas apresentou grandes fornecimentos para o Estado de Minas Gerais, a saber, Multifarma (R$31.827.780,31 em 2020 e R$8.026.901,22 em 2021). Sabe-se que a empresa Saldanha Rodrigues, produtora das seringas, possui porte e apresenta fornecimentos compatíveis com o porte da licitação, mas esta informação referente aos fornecimentos para o Estado de Minas Gerais não consta na base de dados do TCE/MG, visto que esta se refere aos municípios mineiros.

Em resposta ao item 3 da Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais encaminhou o Memorando.SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI.nº 1441/2021, de 16/09/2021, no qual consta planilha com fornecedores de seringas ao Estado de Minas desde 2017. De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, não constam fornecimentos anteriores aos Pregões 168 e 402/2020, realizados pelas seguintes empresas:

- Distriall - DCR SANTOS LTDA
- Vital Medical Comercio Ltda
- Newfar Comercial Hospitalar LTDA
- Cirúrgica Gonçalves Ltda - EPP

Embora não tenham ocorrido fornecimentos junto ao Estado de Minas Gerias por parte destas quatro empresas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais optou por realizar orçamentos junto a elas, mesmo não se enquadrando na categoria de ampla concorrência.

A despeito de não ter disponibilizado as informações requeridas no item 1 da Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, no que se refere aos processos anteriores realizados pelo Estado com participação das empresas que encaminharam orçamentos para o Pregão 168/2020, contemporâneo ao Pregão 402/2020, a resposta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ao item 3 revelou que essas empresas de menor porte não forneceram seringas para o Estado de Minas Gerais desde 2017,

comprovando a inexistência de justificativa para a solicitação de orçamento junto a empresas com o porte da Distriall - DCR SANTOS LTDA, Vital Medical Comercio Ltda, Newfar Comercial Hospitalar LTDA e Cirúrgica Gonçalves Ltda – EPP.

Conforme abordado no Achado 01 do presente Relatório, não se questiona a participação de empresas de pequeno porte, mas questiona-se, uma vez não motivada pela SES/MG, a ausência de metodologia para a escolha das empresas a serem cotadas e a suficiência desses preços, como referência de mercado e, no caso, com o agravo de que a participação de empresas de pequeno porte ou, com dúvidas quanto à capacidade de fornecimento (sem histórico algum de fornecimento junto à SES/MG), proporcionaram ofertas de valores muito acima de outras fornecedoras e acabaram por elevar o valor máximo a ser aceito pela Administração, aumentando o custo da aquisição para a SES/MG decorrente da superestimativa do valor orçado.

b) Falhas decorrentes de cálculos indevidos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde resultando em elevação de R$ 13.223.100,00 no orçamento base do Pregão 402/2020.

O quadro a seguir transcreve o Mapa de Preços adotado pela Secretaria de Estado da Saúde para a realização da pesquisa de preços, que incluiu os valores das empresas que encaminharam orçamentos em resposta à demanda do Governo de Minas Gerais, a consulta ao site da empresa **Cirúrgica Gonçalves**, os valores da Ata de Registro de Preços 171/2020 (Pregão 168/2020) e os valores da Ata 193/2020 do Estado de Rondônia:

Quadro 12 – Detalhamento dos orçamentos por valor unitário dos lotes para o Pregão 402/2020 – em R$:

Lote	Descrição	Qtde.	Ata Rondônia	Ata 171/20 (Pregão 168/20)	Site Cirúrgica Gonçalves	Saldanha Rodrigues Ltda	Multifarma	Distriall	Vital Medical	Newfar
1	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	40.070.000	0,21	1,18	1,00	1,00	1,15	1,27	1,34	1,40
2	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm;	3.050.000	0,21	1,18	1,00	1,00	1,15	1,27	1,34	1,40

Fonte: Doc. SEI 23770740 do Processo SEI/MG 1320.01.0115125/2020-88.

Considerando o fato de que os e-mails com solicitação de orçamentos não foram identificados com os nomes das empresas, a sua consolidação não apresenta correspondência entre os e-mails encaminhados para pedido de orçamentos e os orçamentos anexados aos autos do

Pregão 402/2020. Para tanto, a equipe de auditoria se valeu dos dados constantes no processo e consolidados no doc. SEI 23770740 do Processo SEI/MG 1320.01.0115125/2020-88.

De acordo com o doc. SEI 23770740, as medianas dos preços orçados para os lotes 1 e 2 resultaram em R$ 1,18, para ambos os lotes. Saliente-se que a mediana para o lote 1 foi calculada incorretamente, tendo em vista os seguintes fatores:

- o valor para a ampla concorrência no Pregão 168/2020 era de R$ 0,70, e foi considerado no cálculo da mediana para o lote 1 o valor de R$ 1,18, aplicável apenas às microempresas e empresas de pequeno porte (lote 2);

- a empresa Newfar apresentou orçamento apenas para o lote 2, destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, mas foi considerado para o cálculo do lote 1 de ampla concorrência;

- a consulta aos preços praticados pela empresa Cirúrgica Gonçalves foi feita por meio do seu site. Portanto, o orçamento por ela encaminhado seria cabível apenas para o lote 2, considerando-se o fato de ser empresa de pequeno porte;

- as empresas Cirúrgica Gonçalves, Vital Medical, Distriall e Tidmed são microempresas ou empresas de pequeno porte. Portanto, os orçamentos por elas encaminhados seriam cabíveis apenas para o lote 2;

- a Ata do Estado de Rondônia foi vencida pela empresa Saldanha Rodrigues, que não se enquadra na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto, o valor por ela apresentado seria aplicável ao lote 1.

Foram identificados, portanto, erros procedimentais na fase de orçamentação, que interferiram na formação dos valores de referência do certame. O quadro a seguir detalha a forma pela qual os orçamentos deveriam ser sistematizados a fim de se apurar os valores das medianas para o certame:

Quadro 13 – Detalhamento dos orçamentos por lote para o Pregão 402/2020 de acordo com o efetivo porte das empresas e dos orçamentos anexados ao processo – Em R$:

Lote	Descrição	Quantid.	Ata Rondônia	Ata 171/2020 (Pregão 168/2020)	Site Cirúrgica Gonçalves	Saldanha Rodrigues Ltda	Multi-farma	Distriall	Vital Medical	Newfar
1	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm; (ampla concorrência)	40.070.000	0,21	0,70	-	1,00	1,15	-	-	-
2	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm; (micro e pequenas empresa)	3.050.000	-	1,18	1,00	-	-	1,27	1,34	1,40

Fonte: Doc. SEI 23770740 do Processo SEI/MG 1320.01.0115125/2020-88.

De acordo com o quadro acima, os valores das medianas cabíveis para o Pregão 402/2020 seriam os seguintes:

- Lote 1 (ampla concorrência): R$ 0,85
- Lote 2 (micro e pequenas empresas): R$ 1,27

Entretanto, a Administração Estadual considerou o valor de R$ 1,18 como valor de referência para a realização da licitação para ambos os lotes, fato que por si só já implica elevação no orçamento-base da licitação para o lote 1, que possui o maior quantitativo licitado.

A tabela a seguir sistematiza a elevação do valor apurado na etapa de elaboração do orçamento base do Pregão 402/2020, que resultou em mediana acima do valor devido para o lote 1 do Pregão 402/2020, totalizando R$ 13.223.100,00:

Tabela 3 – Elevação de valores de referência decorrente de cálculo incorreto da mediana do orçamento base para o lote 1 do Pregão 402/2020 por utilização de mediana referente à micro e pequenas empresas para o lote de concorrência ampla:

Lote	**Descrição**	**Qtde (A)**	**Valor mediana apurada indevidamente pela SES/MG (em R$) (B)**	**Valor devido da mediana (em R$) (C)**	**Elevação do preço unitário no orçamento base (em R$) (D=B-C)**	**Elevação do preço total (em R$) (A*D)**
1	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm (ampla concorrência)	40.070.000	1,18	0,85	0,33	13.223.100,00
2	Seringa descartável em polipropileno, transparente; c/dispositivo segurança; capacidade: 01 ml - agulha 25x0,6 mm (micro e pequenas empresas);	3.050.000	1,18	1,27	Lote deserto	Lote deserto

Fonte: Doc. SEI 23770740 do Processo SEI/MG 1320.01.0115125/2020-88.

Ainda sobre a elaboração do orçamento base, importante transcrever a jurisprudência do Tribunal de Contas da União quanto à diversificação de fontes para a elaboração de orçamento base (Informativo 246, de 10/06/2015 - https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm):

> *"1. Na elaboração do orçamento estimativo da licitação, bem como na demonstração da vantajosidade de eventual prorrogação de contrato, devem ser utilizadas fontes diversificadas de pesquisa de preços. Devem ser priorizadas consultas ao Portal de Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, em detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas*

em mídias especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como prática subsidiária".

Sobre esse aspecto, após compilação dos valores orçados pela Secretaria de Estado da Saúde, consta no processo o Parecer Jurídico SES/MG 04/2021, de 11/01/2021, (doc. SEI 24003825), que também destaca a necessidade de diversificação das fontes de pesquisa, tendo em vista que os valores praticados na aquisição de insumos podem não corresponder à realidade normal do mercado e tornar a contratação demasiadamente onerosa em relação a momento subsequente. Ato seguido, o Parecer contempla duas notícias que poderiam impactar no valor de referência da licitação e impor revisão pelo setor competente:

- Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou nesta quarta-feira (06/01/2021) a alíquota de importação de seringas e agulhas, (https://www.moneytimes.com.br/para-emplacar-vacinacao-no-brasil-e-zerado-imposto-de-importacao-de-agulhas-e-seringas/);

- Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a compra de seringas, devido a sobrepreços no mercado, e que decidiu requisitar os estoques excedentes dos fabricantes brasileiros desses insumos e impor barreiras à exportação desses produtos (https://www.moneytimes.com.br/bolsonaro-diz-que-governo-suspendeu-compra-de-seringas-ate-normalizacao-de-preco/);

Ao final, o Parecer menciona a necessidade de que todas estas questões sejam *"sopesadas pelos gestores e autoridades competentes, sobretudo na análise da conveniência, oportunidade e vantajosidade da licitação, bem como da exequibilidade técnica da compra".*

Quanto a estas manifestações do Parecer Jurídico, o Termo de Saneamento do Processo (doc. SEI 25046282) assim dispôs:

> *"(...) As pesquisas de preços para obtenção dos valores de referência para a presente licitação foram realizadas 9 meses após o início da pandemia, em meados de dezembro de 2020, e foram coletados orçamentos de diversas fontes, são elas: Atas de RPs (vigentes): 193/2020 23756310 e 171/2020 23756341, e também foram realizadas buscas em sítio eletrônico (https://www.cirurgicagoncalves.com.br/produto/seringa-01ml-com-agulha-fixa-025mm-x-6mm-tkl/3444548), e junto a fornecedores 23756783, 23756868, 23756954, 23757063 e23757242, sendo assim, foram considerados 8 orçamentos contendo valores unitários e totais dos itens para obtenção da mediana/valor de referência para a presente licitação.*
>
> *A pesquisa de preços realizada pela Coordenação de Orçamentação e Avaliação-COA, foi realizada a 1 mês, e reflete o valor atual do mercado.*
>
> *(...)*
>
> *Informamos ainda que, como disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/ CGE Nº. 9.447/2015, Art. 3º, §5º, a pesquisa realizada será admitida até Maio de 2021, sendo assim, os valores refletem a realidade atual dos preços. conforme Mapa de Preços (23770740)".*

Observa-se, portanto, que a Administração Estadual optou por dar continuidade ao processo a despeito do próprio parecer jurídico referente ao processo, que apontou a baixa diversificação de fontes de pesquisa, além do fato de ter recorrido a empresas de porte incompatível com a licitação a ser realizada, com risco de que os preços cotados não

refletissem a realidade do mercado, o que daria abertura para eventuais registros de valores em Ata de Registro de Preços acima daqueles considerados como adequados e prejuízo ao erário quando da sua execução.

Frise-se que, das seis empresas consultadas para fins de orçamentação, quatro delas se enquadraram na categoria de pequena empresa ou empresa de pequeno porte, a despeito do fato de que dos 43.120.000 de seringas que seriam adquiridas, apenas o montante de 3.050.000, ou seja, 7,07% do total, seria fornecido por microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo o restante das empresas da categoria de ampla concorrência, o que demonstra ainda maior fragilidade no processo de formação de orçamento base do Pregão 402/2020.

Diante do exposto, a opção por realizar preponderantemente orçamento junto a empresas de **porte incompatível com os quantitativos a serem fornecidos** e que não se enquadravam na categoria de ampla concorrência, bem como a ausência de histórico de fornecimento destas empresas ao Estado de Minas Gerais apresentaram riscos à aderência dos valores cotados, diante da realidade do mercado. Em agravo, verifica-se que as falhas na instrução processual para obtenção da mediana do valor de referência acabaram por **superestimar** o valor orçado pela Administração para o Pregão 402/2020 em R$ 13.223.100,00, e contribuído, consequentemente, com potencial prejuízo ao erário.

5. Ausência de motivação para especificação restritiva de calibres de agulhas das seringas de 1 mL licitadas no Pregão 402/2020.

De acordo com as manifestações apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais por meio dos Memorandos SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021 e SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1485/2021, de 29/09/2021, em resposta à Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, não constam argumentos técnicos que diferenciem a escolha de diferentes e específicos calibres de agulhas intramusculares das seringas de 1 mL para a aplicação de imunizantes que combatam o coronavírus. Ademais, a manifestação por meio do Memorando SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1485/2021, de 29/09/2021, faz menção a Manual do Ministério da Saúde de 2014, quando não havia o coronavírus. Logo, as justificativas ali constantes não se aplicam aos questionamentos dos diferentes calibres das agulhas das seringas de 1 mL.

Após manifestação do gestor ao Relatório Preliminar e reunião realizada na sede da CGU/R-MG, restou esclarecida justificativa técnica para a aquisição de seringas de 1 mL com agulha de 25 mm, visto que se destinam à aplicação de vacinas intramusculares em adultos. Porém, como o próprio gestor mencionou em sua manifestação, a reportagem do Instituto Butantan recomenda o uso de seringas **de 25 a 30 mm** para imunização de adultos, ou seja, existe uma margem de utilização de agulhas com calibres diferentes no intervalo de 25 a 30 mm **,** o que se diferencia bastante da restrição de uso agulhas com calibre de 25 mm, conforme ocorreu no Pregão 402/2020.

6. Aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do Pregão 402/2020, resultando em majoração de R$ 6.010.500,00

no valor das seringas adquiridas, em decorrência da desconsideração de incidência de ICMS no valor considerado como critério de aceitabilidade do certame.

O Edital do Pregão 402/2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23/02/2021 e no jornal Estado de São Paulo, com sessão agendada para 09/03/2021 (doc. SEI 25852660).

Houve contato da Secretaria de Estado da Saúde com potenciais participantes da licitação por e-mail, sendo realizada, conforme previsto, a sessão de lances no dia 09/03/2021 que contou com a participação de apenas duas empresas:

- Multifarma (CNPJ 21.681.325/0001-57);
- Med Supply Produtos Médicos Eireli (CNPJ 05.524.742/0001-30).

O lote 1, destinado à ampla concorrência foi vencido pela Multifarma, no valor unitário de R$ 1,12. O lote 2, por sua vez, foi deserto, conforme Ata do Pregão 402/2020 (doc. SEI 27301800).

Considerando, para o lote 1, o valor de R$ 1,18 como referência para a aceitabilidade das propostas, que corresponde à mediana considerada indevidamente pela SES/MG por se utilizar orçamentos encaminhados por micro e pequenas empresas (letra b do Achado 5), tem-se, incialmente, que o valor de R$ 1,12 da proposta da Multifarma atenderia aos critérios da Administração Estadual, ou seja, não ultrapassaria o valor de referência. Todavia, a proposta comercial da Multifarma (doc. SEI 26613679) explicita que a proposta apresentada no Pregão 402/2020, de R$ 1,12 seria **sem incidência de ICMS**, sendo que, se considerado o **valor com ICMS seria de R$ 1,3659**. Conclui-se que o valor adjudicado para a Multifarma extrapola o valor unitário do orçamento-base de R$ 1,18, que já superava os R$ 0,85 de mediana que deveriam ter sido considerados no processo de orçamentação do Pregão 402/2020.

Sobre a questão do ICMS, faz-se necessária a explicação sobre a isenção deste imposto pelo Estado de Minas Gerais para fornecedores mineiros. A Resolução Conjunta SEF/SEPLAG/MG nº 3.458, de 22/07/2003, estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no. 43.080, de 13/12/2002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. De acordo com o art. 2º deste normativo:

> em se tratando de fornecedor mineiro, o agente público requisitante de mercadoria, bem ou serviço deverá comprar somente de fornecedores que forem usufruir da isenção a que se refere o artigo anterior, e, consequentemente, efetuar a dedução no valor total da compra do valor do ICMS.

Sendo assim, as propostas de preços dos licitantes mineiros diferenciam valores com e sem ICMS, sendo que as notas fiscais emitidas não apresentam o recolhimento do imposto por se tratar de isenção prevista em lei. Todavia, este valor sem ICMS não foi considerado quando da fase de orçamentação do Pregão 402/2020.

Nas manifestações encaminhadas pelo gestor ao Relatório Preliminar consta a informação de que o item adquirido apresentou valor compatível com a pesquisa de preços realizada, resultando em R$ 1,18 sem ICMS. Todavia, não se trata de informação correta, visto que uma

das consultas realizadas para formação do preço de referência juntada aos autos do Pregão 402/2020, junto à empresa Cirúrgica Gonçalves, seria com ICMS, pois a informação foi retirada do site da empresa, que não tornaria público um valor isento de imposto, o que induziria a erro de cotações.

Analisando-se o teor de todos os **orçamentos** juntados aos autos do Pregão 402/2020, verificou-se que as empresas Cirúrgica Gonçalves, Saldanha Rodrigues e Newfar não apresentaram diferenciação de preços com e sem ICMS na fase de orçamentação. Ademais, os orçamentos das empresas Multifarma, Distriall e Vital Medical explicitam que nos preços informados estão **inclusos todos** os tributos, encargos sociais e frete até o destino. Diante disso, a argumentação do gestor de que os preços registrados estão compatíveis com o valor de referência não pode prosperar, visto que o valor de referência contemplou a incidência de ICMS, diferentemente do que ocorreu na fase de lances do certame.

Após reunião do dia 04/03/2022, na sede da CGU-R/MG, o gestor apresentou esclarecimentos acerca do tema, formalizados por meio da Nota Técnica nº 2/SES/SG/2022, de 09/03/2022, segundo a qual, para a fase de orçamentação e sobre as empresas localizadas em território do Estado de Minas Gerias, haveria as seguintes explicações complementares:

> Quanto ao item 8 (**aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do pregão 402/2020, resultando em sobrepreço na aquisição de seringas)**, como restaram dúvidas após a reunião do dia 04/03, é necessário frisar que, conforme Nota Técnica 1,
>
> *"Consta descrito nos orçamentos coletados das empresas Multifarma, Distriall, Vital Medical, que nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos e encargos, ou seja, as propostas comerciais de preço inicialmente cadastradas pelos licitantes participantes da licitação, já estavam inclusos os valores relativos à dedução do ICMS".*
>
> Além disso, no formulário que, agora é adotado para solicitação de orçamento, consta o seguinte texto:
>
> *"Na proposta deverá constar o preço normal do material (preço cheio) incluído o frete e com a dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 4.264 de 21 de outubro de 2010 que altera o §1º do artigo 4º e da Resolução Conjunta nº 3458/2003 de 23/07/2003 da Secretaria de Estado da Fazenda/Secretaria de Planejamento e Gestão."*
>
> O novo formulário consta na Nota Técnica 1 (SEI nº 42228774). Sendo assim, os valores do Mapa de Preços estavam coerentes com os valores dos lances do certame, não tendo que se falar em distorção devido à dedução do ICMS.

Diante disso, a argumentação do gestor ratifica que os **orçamentos para formação de preços de referência consideraram a incidência de ICMS, ao passo que as propostas na fase de lances do certame não**. **A fase de orçamentação deveria, portanto, considerar valores sem incidência de ICMS para que a fase de lances pudesse se pautar por valor de referência com o mesmo padrão adotado quando da fase de orçamentação.**

A título de esclarecimento, seguem cópias das propostas da Multifarma em dois momentos distintos do processo, a saber, na fase de orçamento e na fase de lances do pregão:

Cópia da proposta de orçamento da Multifarma informando que se trata de valor com inclusão de frete, tributos e encargos:

Vespasiano, 17 de dezembro de 2020
Proposta N°: **297.856**
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANE, 4143
BELO HORIZONTE - MG - 31630369
Referente a: **Cotação** ESTIMATIVA SES
Processo
Abertura 17/12/2020 as **Encerramento:**

1. Objetos, Preços

Lote	Item	Quantidade	UM	Produto	Marca	Pr. Unitário	Pr. Total
	1	40.070.000	UNIDADE	SERINGA HIPODÉRMICA SR 1ML BICO LUER LOCK C/AGULHA 25X0,6MM C/ DISPOSITIVO DE SEG. CX C/250	SALDANHA RODRIGUES LTDA	1,1500	46.080.500,00

Cód. de Barras: GGREM:
Princípio Ativo: Origem: Nacional RGMS: 0080026180053
Pr. Unitário Bruto: 1,1500 (um reais e quinze centavos)
Pr. Total Bruto: 46.080.500,0000 (quarenta e seis milhões e oitenta mil quinhentos reais)

	2	3.050.000	UNIDADE	SERINGA HIPODÉRMICA SR 1ML BICO LUER LOCK C/AGULHA 25X0,6MM C/ DISPOSITIVO DE SEG. CX C/250	SALDANHA RODRIGUES LTDA	1,1500	3.507.500,00

Cód. de Barras: GGREM:
Princípio Ativo: Origem: Nacional RGMS: 0080026180053
Pr. Unitário Bruto: 1,1500 (um reais e quinze centavos)
Pr. Total Bruto: 3.507.500,0000 (três milhões quinhentos e sete mil quinhentos reais)

Valor Total: 49.588.000,00 (quarenta e nove milhões quinhentos e oitenta e oito mil reais)

2. Condições de Pagamento: 30 (Trinta) dias
3. Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias
4. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias
5. Validade do Produto:
6. Conta Corrente: Banco do Brasil - Agência 3392-8 - Conta Corrente 62178-1
7. Declaração:
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, e qualquer encargos e que estamos de acordo com as normas do Edital de Licitação.
Garantimos a entrega total dos produtos ofertados nos prazos e quantidades estabelecidos no Edital e seus anexos.

Fonte: Processo do Pregão 402/2020.

Cópia da proposta da Multifarma para o item em questão na fase de lances do Pregão, com diferenciação de preços com e sem ICMS:

Vespasiano, 09 de março de 2021
Proposta N°: **304.415**
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANE, 4143
BELO HORIZONTE - MG - 31630369
Referente a: **Pregão Eletrônico** PE 402/2020
Processo 1320010115125202088
Abertura 09/03/2021 as 10:30 **Encerramento:**

1. Objetos, Preços

Lote	Item	Quantidade	UM	Produto	Marca	Pr. Unitário	Pr. Total
	1	40.070.000	UNIDADE	SERINGA HIPODÉRMICA SR 1ML BICO LUER LOCK C/AGULHA 25X0,6MM C/ DISPOSITIVO DE SEG. C/1 UND	SALDANHA RODRIGUES LTDA	1,1200	44.878.400,00

Cód. de Barras: 7898259491822 GGREM:
Princípio Ativo: Origem: Nacional RGMS: 0080026180053
Pr. Unitário COM ICMS: 1,3659 (um reais três mil seiscentos e cinqüenta e nove milhonesimos)
Pr. Total COM ICMS: 54.731.613,0000 (cinqüenta e quatro milhões setecentos e trinta e um mil seiscentos e treze reais)
Pr. Unitário SEM ICMS: 1,1200 (um reais e doze centavos)
Pr. Total SEM ICMS: 44.878.400,0000 (quarenta e quatro milhões oitocentos e setenta e oito mil quatrocentos reais)

Valor Total: 44.878.400,00 (quarenta e quatro milhões oitocentos e setenta e oito mil quatrocentos reais)

Fonte: Processo do Pregão 402/2020.

Na fase de apresentação de orçamento, a Multifarma informou que a seringa de 1mL licitada seria vendida por R$ 1,15, incluindo tributos, taxas, fretes e encargos. Por sua vez, na fase de lances, a mesma seringa seria vendida por R$ 1,12 sem ICMS e por R$ 1,3659 com ICMS.

Ademais, analisando-se os orçamentos que compuseram o processo do Pregão 402/2020, verifica-se que não consta documentação que contemple diferenciação dos **orçamentos com e sem ICMS**, diferentemente das propostas da fase de lances do certame, caso da figura acima. Este fato foi relatado pelo gestor, visto que a diferenciação de valores ocorre quando do envio de propostas na fase de lances, o que não se confunde com a orçamentação.

A despeito de todos estes fatos, a Ata de Registro de Preços nº 46/2021 foi publicada em 20/04/2021, com vigência de 12 meses a contar da sua publicação. Reitere-se que a contratação por valor superior ao do orçamento-base impediria a celebração da Ata de Registro de Preços. Diante disso, caberia o encerramento do processo com desclassificação da proposta para o lote 1 de R$ 1,3659 (valor com ICMS), acima do valor de referência de R$ 1,18. Considerando-se que no Pregão 402/2020 o valor de referência com ICMS foi de R$ 1,18, o valor de referência sem ICMS seria reduzido em cerca de 18%, devendo ter sido fixado como critério de aceitabilidade de propostas o valor de R$ 0,97 por seringa. Essa constatação demonstra que a contratação foi ainda mais onerosa, visto que o valor pago por seringa sem ICMS foi de R$ 1,12 quando, na verdade, o preço limite a ser considerado pelo próprio governo de Minas Gerais deveria ser de R$ 0,97.

Ratifica-se, portanto, que houve a aceitação de proposta que superou o valor do orçamento base do Pregão 402/2020, implicando majoração dos valores registrados em Ata em decorrência da isenção de ICMS quando da fase de lances do certame. Considerando-se que o lote 1 previu a aquisição de 40.070.000 de seringas, a diferença de 15 centavos em cada uma delas implica majoração dos valores registrados em Ata e potencial prejuízo ao erário da ordem de R$ 6.010.500,00.

CONCLUSÃO

A análise dos Pregões 168/2020 e 402/2020, realizados pelo governo do Estado de Minas Gerais para aquisição de seringas com agulhas descartáveis e que também foram utilizadas na campanha de vacinação contra a Covid 19, demonstrou fragilidades dos processos de contratação que podem ter acarretado prejuízo ao erário.

As falhas procedimentais da fase de orçamentação, a desconsideração da legislação mineira do ICMS na fase de orçamentação e a escolha inadequada das empresas sem porte adequado para formação dos preços de referência podem ter provocado a elevação dos critérios de aceitabilidade de propostas e consequente prejuízo ao erário.

Quanto à questão do ICMS, houve falhas na formação dos preços de referência, visto que os orçamentos elaborados pela SES/MG contemplam a sua incidência. Entretanto, quando da fase de lances, as propostas não contemplaram o referido imposto e tomou-se por referência um valor que incluiria a sua incidência. Apenas no Pregão 402/2020, a falha decorrente deste procedimento indevido adotado pelo Estado de Minas Gerais a fim de dar cumprimento ao Decreto Estadual 43.080, de 13/12/2002, causou aumento dos preços na fase de orçamentação da ordem de R$ 13.223.100,00 e, por sua vez, os valores registrados em Ata implicaram majoração dos valores em R$ 6.010.500,00.

Relacionam-se, a seguir, as conclusões relativas às questões levantadas inicialmente neste trabalho, conforme a sequência apresentada na Introdução deste Relatório:

- Os pregões 168/2020 e 402/2020 foram precedidos de estudos prévios que fundamentaram as decisões dos gestores?

Conforme tratado nos itens 2 e 5 deste Relatório, verificou-se que os estudos prévios, ou seja, as justificativas técnicas para a especificação das seringas adquiridas, principalmente em relação ao calibre das agulhas, não foram adequadas e suficientes para justificar as decisões dos gestores.

- As estimativas dos preços de referência dos pregões foram elaboradas adequadamente, em termos técnicos e financeiros e estão em conformidade com os preços praticados no mercado?

Conforme itens 1, 4 e 6 do Relatório, os preços de referência dos pregões não foram formados de maneira adequada e sequer refletiram os preços praticados no mercado. Reitere-se a falha apontada pela equipe de auditoria acerca da incidência de ICMS na fase de orçamentação e sua isenção quando da fase de lances dos certames.

- Há cláusulas nos editais que restringem a competitividade das empresas do ramo interessadas no certame?

Não houve justificativa para a aquisição de seringas de 1 mL com agulhas de calibre de 25 mm, conforme relatado nos achados 2 e 5 deste Relatório.

- Há indícios de fraude, conluio ou direcionamento nos Pregões 168 e 402/2020?

Constatou-se a restrição à competitividade por meio da especificação do calibre das seringas de 1 mL, podendo ter reduzido o universo de propostas dos certames.

- Os itens foram fornecidos dentro das especificações, nos prazos previstos e com valor compatível com o praticado pelo mercado?

Não foram identificadas falhas relevantes relacionadas ao fornecimento dos itens e ao cumprimento de prazos. Todavia, houve falha no processo de orçamentação do Pregão 402/2020, tendo em vista a desconsideração de incidência de ICMS nos lances e a sua incidência na fase de orçamentação, o que implicou a elevação do valor de referência do certame e consequente elevação dos valores registrados em Ata no valor de R$ 6.010.500,00.

Houve apuração de potencial prejuízo ao erário da ordem de R$ 6.418.579,28 em ambos os pregões analisados. No Pregão 168/2020 estimou-se possível prejuízo ao erário de R$ 408.079,28 devido a falhas na condução da sessão de lances, implicando aceitação de oferta de maior valor apresentado pela empresa Multifarma. Quanto ao Pregão 402/2020, estimou-se possível prejuízo ao erário de R$ 6.010.500,00 em virtude da elevação do valor de referência do certame em decorrência da desconsideração de ICMS na fase de lances, implicando a formação de preço de referência com a inclusão do referido tributo.

ANEXO I – Manifestação da Unidade Auditada e Análise da Equipe de Auditoria

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria 1014203, encaminhado por meio do Ofício 980/2022/DIV3MG/MINAS GERAIS/CGU, de 24/01/2022, a Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Minas Gerais enviou, por meio do Ofício SES/GABAGPROC nº. 113/2022, de 14/02/2022, a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, na qual constou manifestação relativa aos achados de auditoria. Após reunião presencial ocorrida na sede da CGU-R/MG, houve a complementação de informações, por meio do encaminhamento dos seguintes documentos: Nota Técnica nº 1/SES/SUBVS-SVE/2022 e Nota Técnica nº 2/SES/SG/2022, ambas de 09/03/2022.

Os trechos da manifestação atinentes aos achados constantes no Relatório Final encontram-se transcritos a seguir, seguidos de análise da equipe de auditoria para cada item:

1. Fragilidade no processo de cotação de preços do Pregão 168/2020, por meio de escolha injustificada de empresas sem capacidade/histórico de fornecimento, que acabou por superestimar o valor máximo (de referência) a ser aceito pela Administração, implicando prejuízo ao erário ante o desperdício de recursos na contratação.

Manifestação da Unidade Auditada:

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, o gestor assim se manifestou:

“Conforme contexto suscitado acima, um dos pontos mais importantes constantes no Plano de Vacinação contra Covid-19 e de grande impacto para as equipes de saúde foi a compra de seringas e agulhas. O Estado de Minas Gerais sempre realizou a compra deste insumo, essencial para que outras ações de vacinação ocorressem de forma satisfatória. Mesmo com todo o contexto de produção de novas vacinas e as dificuldades esperadas para esta Campanha, o Ministério da Saúde não sinalizava nenhuma ação concreta de compra destes insumos para os Estados.

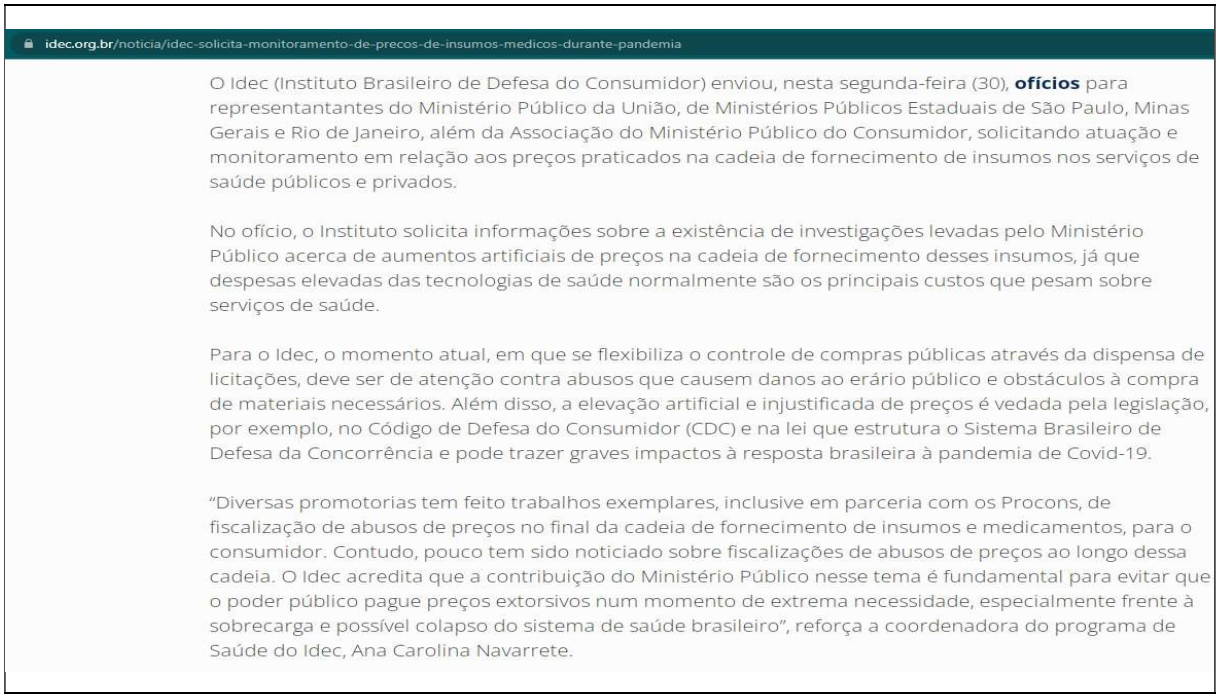
É sabido que a Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 nunca poderá ser comparada a uma Campanha comum. Diversas notícias nacionais e internacionais já sinalizavam a possível falta de seringas e agulhas no mercado, bem como o aumento considerável dos preços de mercado de insumos hospitalares dos mais variados, desde EPI até oxigênio para suporte ventilatório dos paciente, conforme pode ser visto nas reportagens abaixo:

Figura 5 - PrintScreen de Insumos Hospitalares registram aumentos acima de 1000% - Agência Brasil, publicado em 20/03/2020



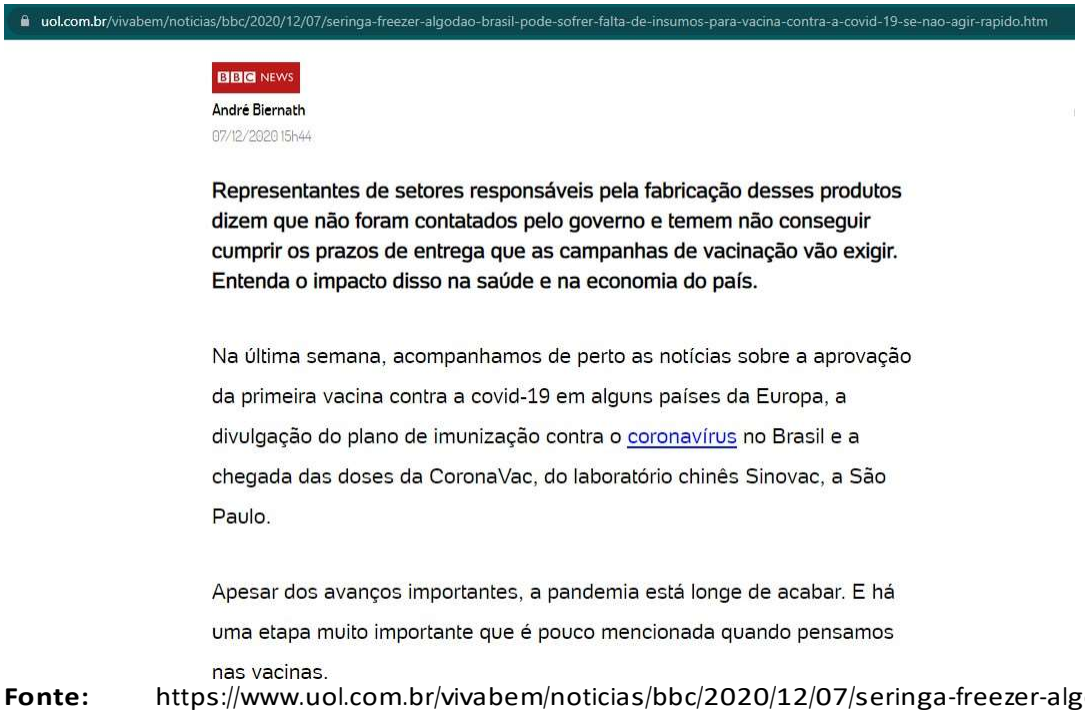
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/insumos-hospitalares-registram- aumentos-acima-de-1000. (Acesso em 08/02/2022).

Figura 6 - PrintScreen de Idec alerta para aumento de preços de insumos médicos na pandemia – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor publicado em 30/03/2020



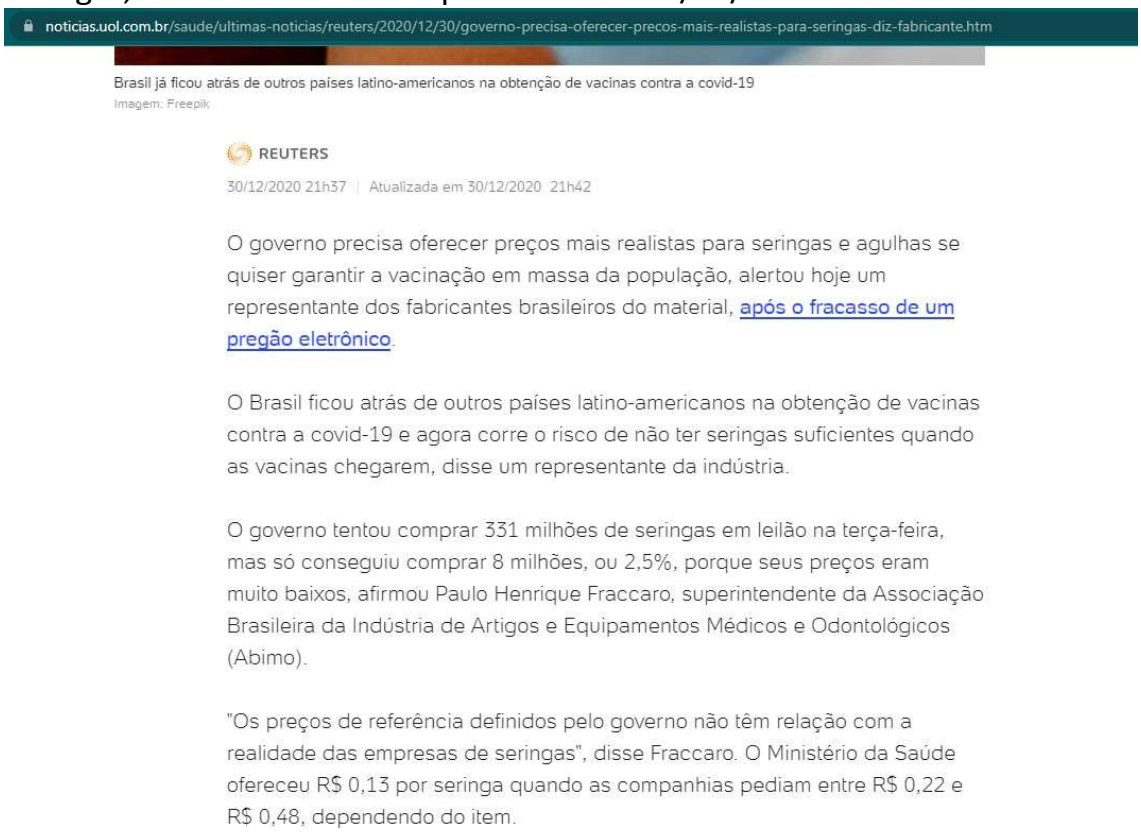
Fonte: https://idec.org.br/noticia/idec-solicita-monitoramento-de-precos-de-insumos-medicos-durante- pandemia. (Acesso em 08/02/2022).

Figura 7 - PrintScreen de Seringa, freezer, algodão: Brasil pode sofrer falta de insumos para vacina contra a covid19 se não agir rápido - Uol publicada em 07/12/2020



Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/12/07/seringa-freezer-algodao-brasil-pode- sofrer-falta-de-insumos-para-vacina-contra-a-covid-19-se-nao-agir-rapido.htm. (Acesso em 08/02/2022).

Figura 8 - *PrintScreen* de Governo precisa oferecer preços mais realistas para seringas, diz fabricante – UOL publicada em 30/12/2020



Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2020/12/30/governo-precisa-oferecer- precos-mais-realistas-para-seringas-diz-fabricante.htm. (Acesso em 08/02/2022).

Nitidamente havia um contexto econômico e mercadológico envolvido, com dificuldade de compra de insumos e aumento de preços, aliado a pressões de mercado tanto interna (com diferentes Unidades da Federação buscando a compra dos insumos), como internacional (fato que ficou conhecido como "a corrida das vacinas e seringas"):

Figura 9 - *PrintScreen* de A Corrida por Seringas e agulhas para vacinação contra a Covid-19, ouça podcast – Folha de São Paulo, 21/12/2020.



Fonte: Folha de São Paulo - UOL. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/12/a- corrida-por-seringas-e-agulhas-para-a-vacinacao-contra-a-covid-19-ouca-podcast.shtml (Acesso 08/02/2022).

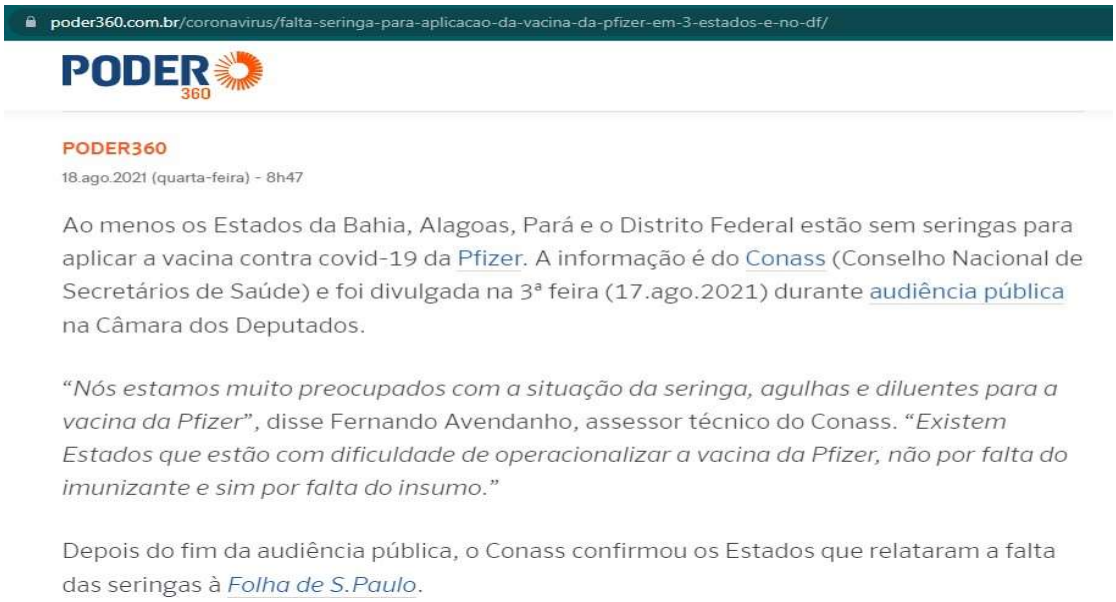
À época, o Ministério da Saúde não tinha sequer previsão de quando iria iniciar este processo de compra, nem mesmo realizado comunicações que sinalizassem às Unidades da Federação previsão cabível ou esforços coordenados para iniciar o processo. Certo é que, sem seringas e agulhas adequadas, os imunizantes poderiam chegar a qualquer momento e jamais os municípios apoiados pelos estados poderiam operacionalizar a Campanha de Vacinação.
A NOTA TÉCNICA Nº 996/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 18 de agosto de 2021, relata as dificuldades do Ministério da Saúde no processo de aquisição de seringas e agulhas para a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, a saber:

> "O MS iniciou as tratativas para assegurar o quantitativo necessário de seringas e agulhas para a companha de vacinação contra a Covid-19 em agosto de 2020, quando realizou uma audiência pública para discutir com o mercado nacional a sua capacidade produtiva.
>
> 5. Desde então, 3 (três) processos de licitação foram abertos nointuito de suprir a demanda por esses insumos. Contudo, a **primeira licitação restou fracassada, a segunda atendeu apenas a 25% (vinte e cinco por cento) do total necessário e a terceira encontra-se em andamento**.
>
> 6. Em que pese os esforços para aquisição desses insumos no mercado nacional, não foi possível adquirir a totalidade necessária para a realização da companha de vacinação. Nesse sentido, o Ministério da Saúde também consultou o mercado internacional por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), que também passou a fornecer seringas e agulhas para o Brasil." 18/08/2021 SEI/MS - 0022189058.
>
> **Fonte**: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/agosto/19/nota-tecnica-no- 996_2021-cgpni_deidt_svs_ms-orientacao-do-uso-alternativo-

temporario-de- seringas-de-3ml-na-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-1.pdf

Assim como o Ministério da Saúde, outros estados enfrentaram dificuldade para aquisição de seringas e agulhas, conforme relatos abaixo:

Figura 10 - *PrintScreen* de Falta seringa para aplicação da vacina da Pfizer em 3 estados e no DF - PODER 360



Fonte: https://www.poder360.com.br/coronavirus/falta-seringa-para-aplicacao-da-vacina-da-pfizer-em-3- estados-e-no-df/. (Acesso em 08/02/2022).

Figura 11 - *PrintScreen* de Três estados e DF registram escassez de seringas para aplicar vacinas da Pfizer - CNN BRASIL



Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/tres-estados-e-df-registram-escassez-de-seringas-para- aplicar-vacinas-da-pfizer/. (Acesso em 08/02/2022).

Diante deste expressivo contexto de (i) desconhecimento do curso da doença, (ii) incertezas da disponibilização das vacinas, (iii) incertezas quanto aos insumos para garantia da campanha de vacinação por parte do executivo federal, (iv) escassez de insumos no mercado nacional e

internacional, (v) oscilação dos preços praticados, (vi) situação epidemiológica crítica em todo o território mineiro e por fim, (vii) necessidade de garantir a resposta rápida aos usuários, os pontos abordados por este respeitado órgão de controle foram objetivamente respondidos abaixo:

a) Falhas referentes aos procedimentos adotados pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais no processo de elaboração do orçamento base do Pregão 168/2020.

Resultado da resposta rápida à Campanha de Vacinação da COVID-19, esta Secretaria publicou o Planejamento nº 168/2020 (Processo SEI/MG 1320.01.0043794/2020-90), o qual desdobrou no primeiro instrumento para a aquisição de seringas e agulhas descartáveis do Estado - Ata de Registro de Preço nº 171/2020.

Inicialmente, torna-se relevante trazer o registro de que parte do fluxo interno de compras da SES-MG, até o período de agosto/2020, consistia na realização da pesquisa de preços pelas áreas demandantes e, por esse motivo, o Mapa de Preços do planejamento 168/2020, documento (15735293), foi elaborado e assinado pela Coordenação de Imunização da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, área demandante do processo em questão. Com outras palavras, até a referida data, a pesquisa de preço dos processos de compras da SES/MG não era realizada pela unidade de compra do órgão (Diretoria de Compras), fluxo este que foi revisitado e aprimorado, no sentido de criar uma área com a expertise nos quesitos necessários para o alcance das boas práticas de orçamentação preconizadas pelos órgãos de controle - Coordenação de Orçamentação e Avaliação.

Elucidado o contexto acima, dois pontos importantes são determinantes para os procedimentos praticados por esta Secretaria:

1. Aquisição de seringas com a especificação técnica previsto nos termos de referências dos Planejamentos 168/2020 e 402/2020 pouco ou quase nunca adquiridas por outros órgãos no país a fim de comparação; e
2. Flutuação constante de preços ocasionada pela pandemia que como alternativa de elaboração do orçamento do certame diante do primeiro ponto apresentado, a pesquisa junto aos fornecedores foi capaz de retratar de maneira fiel o valor efetivamente praticado no mercado dos itens a serem adquiridos.

Retomando a memória deste processo, conforme o fluxo processual vigente até o período retromencionado, foi encaminhado pela área demandante o primeiro Termo de Referência (13450785) para as devidas providências e possível continuidade do processo de compras, em conjunto com as proposta de orçamentos das empresas interessadas e Quadro Comparativo de Preços nº 1 (13682042), nos quais os quantitativos presentes refletiam a necessidade estimada unicamente pela área demandante, para atendimento das necessidades da SES/MG. Em vista disso, após o recebimento do processo na Diretoria de Compras, encaminhou-se a solicitação para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no dia 22 de maio de 2020, solicitando autorização para a realização do Pregão Eletrônico para Registro de Preço, assim como para gerir a Ata de Registro de Preços, cuja retorno foi encaminhado com resposta positiva e, a correspondente autorização (14730264), informada na data de 25 de maio de 2020 ao solicitante.

A partir da autorização, iniciaram-se os trâmites necessários para possibilidade de adesão à ata por terceiros interessados, com data limite em 29 de maio de 2020, conforme print de

tela retirado do Portal, abaixo.

Figura 12 - *PrintScreen* de Processo de Registro de Preços nº 168/2020



Visualização de Processo de RP

Número do Planejamento:	168/2020	Número do RP:	171/2020
Número do Pregão:	168/2020	Data de Criação:	27/05/2020
Criado com levantamento:	NÃO	Tipo de Item do RP:	MATERIAL
Expectativa de Vigência:	12 meses	Situação:	ENCERRADO
Descrição do objeto de RP:	AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS - SEI 43794/2020-90		

Histórico

Data de Retorno da Planilha:	NÃO SE APLICA	Data Limite para Adesão:	29/05/2020
Data de Início da Vigência:	26/08/2020	Data do Fim da Vigência:	25/08/2021

Informações sobre o Gestor

Órgão Gestor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Representante do Órgão:	JULIANA AVILA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	1321603 - SES/UNIDADE DE REGISTRO DE PRECOS
Email do Gestor:	laise.rodrigues@saude.mg.gov.br

Selecionar outro RP

Fonte: Portal de Compras de Minas Gerais. Acesso em 11/02/2022.

Durante o período disponível para adesão, diante da alarmante necessidade de atender à demanda na corrida pela vacina e seringa para as mais variadas finalidades assistenciais, o Planejamento em questão teve adesão de seis órgãos, conforme listagem abaixo:

Instituto Estadual de Florestas (15063078);

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG (SEI 15063158);

Prefeitura de Belo Horizonte (SEI 15063277);

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (SEI 15063406);

Polícia Militar de Minas Gerais (SEI 15063328);

Universidade Estadual de Montes Claros (SEI 15063328).

Especificamente referente à pesquisa de mercado, sobre a qual questiona-se que os orçamentos iniciais não contemplam o quantitativo das adesões dos seis órgãos acima, pontua-se que, conforme apresentado, devido à definição do fluxo de instrução processual à época, o Quadro Comparativo de Preços nº 01 (13682042) contém apenas os quantitativos estimados pela SES/MG, uma vez que a cotação ocorreu no momento inicial do processo. Sendo assim, após a devida aprovação dos Termos de Adesão apresentados pelos órgãos, entre o período de 27 e 29 de maio de 2020, deu-se início à atualização das propostas de orçamento encaminhadas pelos fornecedores, de maneira a abarcar o novo quantitativo incrementado por meio dos referidos Termos de Adesão e, assim, refletir o real valor unitário, O resultado foi um novo quadro comparativo de preços, o de nº 04, que foi considerado para o prosseguimento processual e que pode ser conferido abaixo, compatível com os quantitativos presentes também no edital publicado (16761270).

Figura 13 - Quadro Comparativo de Preços nº 4

Nº	ITEM	QUANT.	CATMAS	Unidades de Aquisição	ORÇAMENTOS CONDISERADOS					VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VA TO
					MEDCENTER	VITAL MEDICAL	TIDMED	SALDANHA RODRIGUES	MULTIFARMA		
1	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 1,0 ML - AGULHA 13 X 0,38 MM;	1.007.000	1261711	Unidade	2,21	1,00	1,15	0,46	0,52	1,00	1.0
2	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 13 X 0,45 MM;	20.403.964	1686909	Unidade	2,98	1,20	1,75	0,70	0,80	1,20	24.4
3	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML COM AGULHA 20X0,55 MM;	20.022.000	1687549	Unidade	2,98	1,20	1,75	0,70	0,80	1,20	24.0
4	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 03 ML - AGULHA DE 25X0,8 MM;	10.170.200	1687590	Unidade	1,40	1,00	0,88	0,35	0,40	0,88	8.9
5	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 05 ML - AGULHA DE 25X0,8 MM;	5.450.000	1687646	Unidade	1,50	1,00	0,90	0,36	0,41	0,90	4.9
6	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25X0,6 MM;	30.000.000	1687670	Unidade	2,98	1,20	1,75	0,70	0,80	1,20	36.0
7	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25X0,6 MM;	5.000.000	1687670	Unidade	-	1,20	1,75	-	-	1,48	7.4

Fonte: processo SEI! 1320.01.0043794/2020-90.

Portanto, é de suma importância esclarecer que o quadro comparativo de preços nº 04 (Documento 15735293) é o documento que contém todos os quantitativos e valores efetivamente utilizados para prosseguimento do pregão em questão, apresentando dados convergentes aos presentes em edital publicado.

É importante esclarecer, ainda, que o procedimento de cotação para os processos de compras realizados pela SES/MG passou por intensas mudanças nos últimos 2 anos, tornando-se, hoje, um processo muito mais robusto e documentado. É composto, conforme indicado na Resolução Conjunta SEPLAG/GCE nº 9.447, de 15 de dezembro de 2015, Portaria Nº 804, de 13 de novembro de 2018, Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, e Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, por cotações realizadas no portal de compras estadual, cotações extraídas da ferramenta banco de preços estaduais e federais, atas de registro de preços vigentes ou contratações similares de outros órgãos e, por fim, cotação com fornecedores via e-mail, mediante formulário padrão de solicitação (conforme modelo disponibilizado abaixo, Figura 14). Para complementação do processo de cotação, atualmente também é realizada uma nota explicativa em cada processo de compra pelo orçamentista responsável da equipe da unidade de compra da SES, conforme demonstrado em modelo anexo (evento SEI 38309914 e 28131616) na qual são informados aspectos sobre a organização de todo o processo de cotação, quais os portais acessados das solicitações dos fornecedores e do retorno destes.

A primeira análise sobre o apontamento a respeito da metodologia de cotação, a qual fere o consenso de que a administração sempre deve buscar uma cesta de preços de variadas fontes, deverá perpassar pela especificação de itens adquiridos por esta Secretaria. Como amplamente argumentado no item 2 deste relatório, as seringas adquiridas por meio dos Planejamentos 168/2020 e 402/2020 se mostram mais adequadas e tecnicamente superiores às demais especificações disponíveis no mercado e adquiridas por outros órgãos.

Destacamos, ainda, que todas as empresas para as quais foram solicitadas orçamentos do planejamento 168/2020, Processo SEI 1320.01.0043794/2020-90, possuem cadastro no CAGEF - Cadastro Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, conforme demonstrado pelo anexo I deste Relatório (42243082). **Sendo assim, a**

metodologia de pesquisa utilizou a fonte oficial de cadastro de fornecedores do Estado de Minas, conforme linha de fornecimento, associada ao histórico de aquisição desta Secretaria, uma vez que, após avaliação de todos os processos de compra da linha de fornecimento de 2017 a 2021, com exceção da empresa Dipromfarma, os fornecedores consultados no mercado já se consagraram vencedoras em certames de itens diversos para a Secretaria de Estado de Saúde, conforme demonstrado no Evento SEI 42243097.A respeito do orçamento encaminhado pela empresa **Dipromfarma**, o valor apresentado pela mesma **não foi considerado para a composição final do preço de referência, tendo sido rejeitado devido ao valor ser destoante dos demais, razão pela qual não consta no mapa final do processo utilizado no certame (evento SEI 15735293).**Em tempo, reiteramos que, atualmente, as solicitações de orçamento são realizadas através do formulário de solicitação de orçamentos, o qual lista os itens e dados que devem constar nas propostas dos fornecedores, assim como informa o prazo de resposta, que pode ser variável, devido à complexidade do objeto (demonstrado abaixo pela figura 14). Essas diretrizes foram adotadas para garantir a isonomia entre os fornecedores.

Figura 14 - Formulário de solicitação de orçamentos



SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE COMPRAS
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II - Serra Verde - BH/MG - (031) 3916-0071

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Prazo máximo de 05 dias útes para recebimento das propostas.

REFERÊNCIA: REGISTRO DE PREÇOS ( ) EMERGENCIAL ( ) PREGÃO ( )

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Na proposta deverá constar o preço normal do material (preço cheio) incluído o frete e com a dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 4;264 de 21 de outubro de 2010 que altera o §1º do artigo 4º e da Resolução Conjunta nº 3458/2003 de 23/07/2003 da Secretaria de Estado da Fazenda/Secretaria de Planejamento e Gestão.

O mesmo deverá ser fornecido por e-mail ou fisicamente em Papel Timbrado da empresa, assinado e datado, contendo:
01 - Razão Social completa/ CNPJ e Inscrição Estadual e papel timbrado da empresa
02 - Validade da proposta no mínimo de 60 dias
03 - Prazo de entrega
04 - Marca ofertada
05 - Prazo de Garantia
06 - A proposta deverá vir assinada e datada pelo fornecedor.

LOCAL/DATA: Belo Horizonte, 00 de setembro de 2021

Contato: xxxxxxxxx
xxxxxxx@saude.mg.gov.br

Fonte: Formulário de solicitação de proposta da Diretoria de compras de elaboração própria.

Ademais, vale ressaltar que, desde 2021, nova diligência fora incluída no rito dos processos de compra desta Secretaria: todos os processos de aquisições são submetidos à lista de verificação, conhecida como Controle Administrativo da Superintendência de Gestão, a qual apresenta três pontos de controle: (i) momento anterior à assinatura e publicação do edital, (ii) momento anterior à homologação e, (iii) momento anterior ao envio ao gestor da política pública para assinatura do contrato. A fim de elucidar tal ferramenta, segue evento 42243060. No Controle com destaque ao momento anterior à assinatura do edital, destacamos o trecho abaixo:

Figura 15 - Check-list de Pesquisa de Preço do Controle Administrativo dos Processos Licitatórios utilizados na Superintendência de Gestão

PESQUISA DE PREÇO	SIM	NÃO	N/A	OBS.
REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS?				
INCLUSÃO DE PELO MENOS TRÊS ORÇAMENTOS?				
JUSTIFICATIVA PARA JUNTADA DE MENOS DE 3 ORÇAMENTOS/PREÇOS?				
ORÇAMENTOS COM A DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM?				
ORÇAMENTOS ASSINADOS E DATADOS?				
ORÇAMENTOS DENTRO DA VALIDADE: HOMOLOGAÇÃO (ATÉ 60 DIAS) PREÇO REFERÊNCIA /(-180 DIAS) / CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (- 1 ANO)?				
INCLUSÃO DO MAPA DE PREÇOS ASSINADO POR QUEM ELABOROU?				
VALORES DO MAPA DE PREÇOS CONDIZENTES COM OS ORÇAMENTOS/PREÇOS ENVIADOS?				

Fonte: Controle administrativo dos processos licitatórios de elaboração própria (versão completa em 42243060).

Cumpre esclarecer que, no que se refere ao item 4 do Planejamento 168/2020 (SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 03 ML - AGULHA DE25X0,8 MM;), inicialmente foram solicitadas cotações para 20.000.000 (vinte milhões) de unidades. No entanto, após observarmos o erro de cálculo (erro material) que perfazia este quantitativo, o número de seringas foi corrigido, tendo em vista as necessidades do Estado. Vale destacar que este insumo é destinado, em sua totalidade, para vacinação contra raiva animal em cães e gatos e o quantitativo foi corrigido para 10.000.000 (dez milhões) de unidades. Após as adesões das polícias Civil e Militar, além da Universidade Estadual de Montes Claros, somou-se o total de 10.170.200 (dez milhões e setenta mil e duzentas) unidades.

É válido ainda ressaltar que tais unidades foram suficientes para executar a Campanha contra Raiva Animal no ano de 2021, por parte da SES. Por outro lado, a título de conhecimento, destacamos que a raiva é de extrema importância para saúde pública, já que a sua letalidade é considerada de 100%, seja no animal ou no humano. A doença é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, arranhadura ou lambedura, e o principal meio de prevenção da doença é a utilização de imunizantes.

b) Falhas relativas à cotação de preços para a elaboração do orçamento base da licitação realizada junto a empresas sem capacidade/histórico de fornecimento para o Estado de Minas Gerais.

Como cediço, preço estimado é aquele definido pela Administração a partir do valor que o mercado se dispõe a cobrar para viabilizar o encargo (solução) que deseja para atender à sua necessidade. O preço estimado resulta da pesquisa de preço realizada pela Administração no mercado fornecedor de bens e serviços. Com base na pesquisa, a Administração apura diversos preços nos diferentes fornecedores pesquisados e, após proceder às suas análises, define um montante e o considera como estimado. Então, estimado é o preço que a Administração considera que o mercado vai praticar. O preço máximo é fixado a partir do preço estimado. Para definir os preços máximo e estimado, antes deve-se realizar a pesquisa de preços. A materialização da pesquisa é feita por meio de orçamentos obtidos dos fornecedores, consultas a tabelas de preços, bancos de dados, anúncios publicitários em jornais, revistas, sites, registros de preços, etc.

Nesse sentido, questiona-se então, dentre a variedade de fontes que compõem a pesquisa

de preços, especificamente a obtenção de orçamentos por parte de fornecedores do ramo. No caso concreto, sugere esse órgão de controle que a cotação realizada pela Administração Estadual junto a fornecedores de pequeno porte ou microempresas, sem histórico de venda de grande vulto, localizadas em cidades do interior e com fachadas duvidosas, teria contribuído para a fragilidade do processo, pois teria implicado na superestimação do valor de referência, com consequente prejuízo ao erário.

O alegado não tem razão de ser. A cotação de preços junto a fornecedores foi realizada em conformidade com as normas vigentes, não implicando nas consequências sugeridas por essa CGU.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), juntamente com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG), disciplinou o procedimento adotado para as cotações dos órgãos do poder executivo por meio da Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, de 15 de dezembro de 2015, a qual dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços e regulamenta a utilização de preços de referência disponibilizados pelo Módulo de Melhores Preços do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD. Vejamos:

> *Art. 3º A pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços* ***será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:***
>
> *I. Portal de Compras MG - http://www.compras.mg.gov.br/- ou Módulo de Melhores Preços – SISMP do SIAD;*
>
> *II. Banco ou portal de preços, mantido por entidade pública ou prestador de serviços especializado, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;*
>
> *III. Atas de registros de preços vigentes e contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou*
>
> *IV.* Pesquisa com os fornecedores.
>
> ***§1º A pesquisa de preços deverá contemplar pelo menos três preços para cada item de material ou serviço, identificados por meio de um ou de mais parâmetros indicados no caput.***
>
> *(Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, de 15 de dezembro de 2015)*

Conforme essa métrica de precificação adotada pelo Estado, esta Secretaria, então, atende às diretrizes de cotação de preço previstas na referida resolução, a qual não cita, em sua redação, a metodologia proposta por este respeitado órgão de controle federal, que sugere a qualificação do fornecedor na perspectiva de porte. Ademais, conclui-se que a pesquisa de preços junto a fornecedores com menor estrutura não encontra óbice legal. Ao contrário, caso não imponha risco relevante ao processo licitatório, deve/pode ser buscada pelo gestor, a fim de imprimir a maior competitividade possível ao certame, culminando na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Afinal, vale destacar que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União:

"o órgão público possui discricionariedade para escolher as empresas para as quais direcionará a solicitação para apresentação de informação de proposta de preços" (Acórdãos nºs 2.900/2009 e 2.502/2010), sendo a faculdade de escolha limitada pelos princípios que regem a Administração Pública. No caso concreto, não se vislumbra, pela cotação junto aos fornecedores indicados, qualquer risco de ofensa à moralidade e/ou à isonomia, razão pela qual reitera-se a conformidade da atuação realizada pela SES no ato em apreço.

Além disso, a referida norma prevê, ainda, que a pesquisa deva ser composta por, pelo menos, 3 (três) cotações. Entretanto, na tentativa de dar robustez à cotação realizada naquele cenário de grandes variações e dificuldade na busca por preços praticados pela administração do item adquirido, esta Secretaria agiu com diligência, trazendo 05 (cinco) valores para compor o preço referência do certame.

Quanto ao histórico desta Secretaria junto às ME/EPP que enviaram orçamento, reafirma-se que os fornecedores que tiveram os preços considerados para a definição do preço referência (Multifarma, Saldanha Rodrigues, MedCenter, Vital Medical) já participaram de certames desta Secretaria de Estado de Saúde **e já se consagraram vencedoras nos anos de 2015, 2018, 2020 e 2021, conforme demonstrado no Evento SEI 42243097.**

Destaca-se ainda que, à luz do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020 (que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências), a análise referente à capacidade de fornecimento é realizada após verificada a proposta mais vantajosa do lote do certame pelo pregoeiro, momento no qual será necessária a apresentação de diversas documentações, dentre elas os atestados de capacidade técnica, a fim de demonstrar as qualificações técnicas, e o Balanço financeiro do exercício anterior, para demonstrar o porte. Vejamos:

> *Art. 26 – **Após a divulgação do edital** no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os **documentos de habilitação exigidos no edital** e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.*
>
> *§ 8º – Os documentos que compõem a proposta e a **habilitação** do licitante melhor classificado **somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances**.*
>
> *Art. 40 – Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:*
>
> *I – à habilitação jurídica;*
> *V **– À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;***
> *II – **à qualificação econômico-financeira**; IV – à regularidade fiscal e trabalhista;*
>
> *VI – à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário;*
>
> *VII – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei Federal nº8.666, de 1993.*

Parágrafo único – A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral no Cagef.

(Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020).

Cabe ainda trazer à baila que, diante da realidade do mercado à época da aquisição, que se apresentava extremamente restrito devido à alta exponencial da demanda pelos bens envolvidos, os preços acabaram sendo pressionados. Em tempos de pandemia, essa incongruência foi acentuada, pois determinados objetos tiveram variações abruptas de preços, o que impõe dificuldades ao gestor público a fim de justificar os preços estimados para a contratação emergencial. É evidente, portanto, que a COVID-19 tornou bens outrora ordinários em essenciais, desequilibrando a relação oferta x demanda, caracterizado por frenética oscilação de preços, em curto espaço de tempo.

A pesquisa de preços tem o objetivo de reduzir a assimetria de informação, registrando, por meio de uma amostra, a situação aproximada do mercado. Como já ressaltado, a pesquisa realizada junto ao mercado da contratação interessada é uma das possíveis fontes de composição dessa amostra. Essa estimativa de custos tem se tornado, entretanto, um verdadeiro gargalo burocrático, principalmente em função da imprecisão do resultado alcançado, que, muitas vezes, não condiz com uma representação do real valor médio de mercado. Até porque, é ilusório imaginar que a pesquisa de preços, no mais das vezes, encontrará exatamente o preço transacional ou mesmo aquele entendido justo para determinada contratação. Na verdade, a cotação apresenta apenas um parâmetro, um elemento para a definição do preço contratado. Como sabido, a precificação envolve diversos fatores, sendo o preço de referência apenas uma baliza do valor potencialmente apresentado pelo mercado. Portanto, por não se prestar a retratar de forma fidedigna a realidade, não sendo hábil a cravar o preço ideal, não pode vincular a Administração Pública estritamente a seus termos. É necessário, assim, cautela, a fim de evitar comparações equivocadas ou presunção de similaridade, desmentida pela realidade, entre o preço de referência e o de transação. Seria simplista e desarrazoado apontar inconformidade no preço executado com base em critério que não reflete o dinamismo do momento vivenciado, impondo ao gestor público a tomada de decisão de maneira instantânea, a fim de zelar pelas vidas de milhões de mineiros.

A par dos obstáculos causados pelo cenário excepcional à aferição do preço adequado para as contratações públicas ao enfrentamento da COVID, o próprio legislador fez constar, no texto da Lei Federal nº 13.979/2020, disposição no sentido de que os preços obtidos a partir da estimativa realizada pela Administração não impede a contratação por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que seja buscada a condição mais vantajosa para o poder público e que haja efetiva fundamentação nos autos a respeito da variação do preço praticado por motivo superveniente, o que, de fato, condiz com a licitação em exame.

Quanto aos questionamentos suscitado por essa CGU, por meio da Solicitação de Auditoria nº 00210.100232.2021-24/01, em 03/09/2021, seguem informações mais aprofundadas sobre o assunto, com o intuito de esclarecer melhor quais foram os procedimentos adotados por esta Secretaria:

1.1 Se as empresas que encaminharam orçamentos para balizamentos dos preços a serem praticados no Pregão 168/2020, eram previamente cadastradas junto à SEPLAG/MG ou outro órgão ou em um órgão gerenciador de compras do Estado de Minas Gerais. Em caso positivo, apresentar listagem dos processos para os quais encaminharam propostas de orçamentos anteriormente, os objetos licitados, valores e quantitativos.

No que se refere ao questionamento da CGU, se as empresas que encaminharam orçamentos para balizamentos dos preços a serem praticados no Pregão 168/2020 eram previamente cadastradas junto à SEPLAG/MG, ou outro órgão, ou em um órgão gerenciador de compras do Estado de Minas Gerais, vale esclarecer que, na ocasião da compra, os referidos fornecedores eram/estavam devidamente registrados no Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF), o que demonstra a habilitação dos mesmos para o envio de orçamentos.

O CAGEF é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 47.524/2018, e tem por objetivos: (i) cadastrar fornecedores interessados em contratar com os órgãos e entidades estaduais em processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade; (ii) credenciar fornecedores, e seus respectivos representantes, interessados na participação em compras eletrônicas no Portal de Compras MG; (iii) promover a divulgação aos fornecedores de oportunidades de negócios com a administração pública estadual; (iv) promover a simplificação e conferir maior celeridade aos procedimentos licitatórios dos órgãos e entidades abrangidos por este decreto; (v) elevar os resultados das compras governamentais, em especial: b) do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoas físicas, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas, estabelecido pela Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013, e pelo Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

De acordo com o art. 23 do citado Decreto Estadual nº 47.524/2018, “as contratações públicas realizadas pelos órgãos e entidades abrangidos por este decreto deverão ser processadas apenas com fornecedores inscritos no Cagef.”

Na prática, o cadastro no CAGEF abrange os documentos necessários à satisfação das exigências do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, pelo fornecedor, quanto à: (i) habilitação jurídica; (ii) qualificação técnica; (iii) qualificação econômico- financeira; (iv) regularidade fiscal e trabalhista; (v) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.

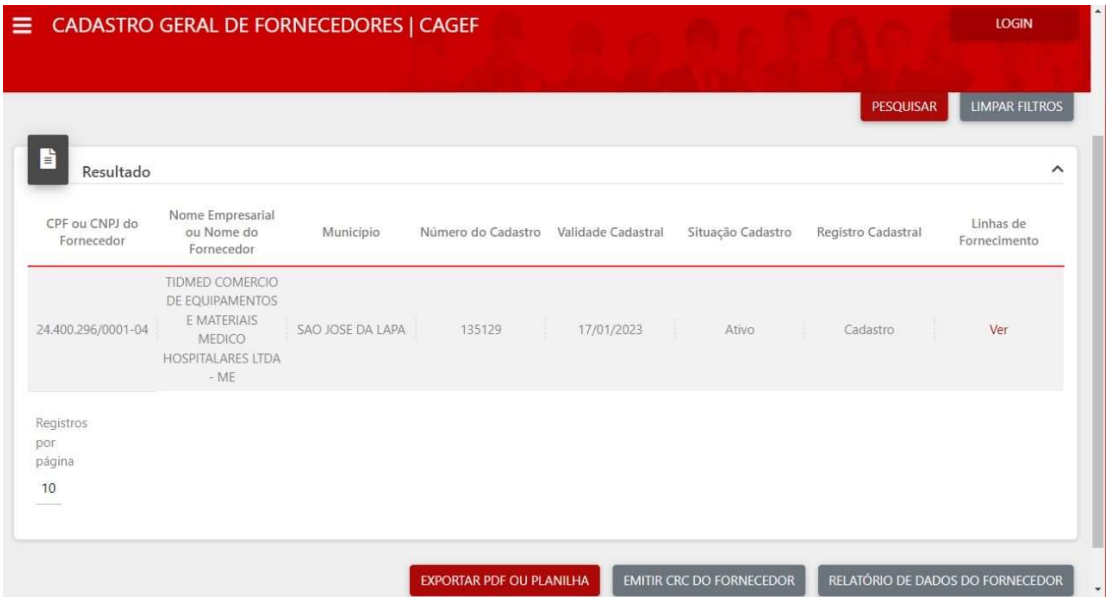
O acesso ao CAGEF – cadastro de fornecedores do portal de compras de Minas Gerais pode ser realizado através do link https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul. Para consultá-lo, é necessário apenas informar o CNPJ, a exemplo de print screen realizado das telas que informam sobre o cadastro das empresas mediante ao CAGEF, bem como sua validade.

Na oportunidade, informamos, ainda, que consta o CRC anexo, emitido para cada um dos fornecedores cadastrados, conforme documento SEI (42243082), com exceção da Vitalmedical, tendo em vista que seu cadastro consta com o status de vencido desde 05/10/2021, sendo necessária regularização por parte da empresa.

Ademais, tendo em vista a solicitação de listagem de processos para os quais as empresas encaminharam orçamentos, conforme informado anteriormente, a Diretoria de Compras da Secretaria de Saúde não faz um controle referente às empresas que encaminham

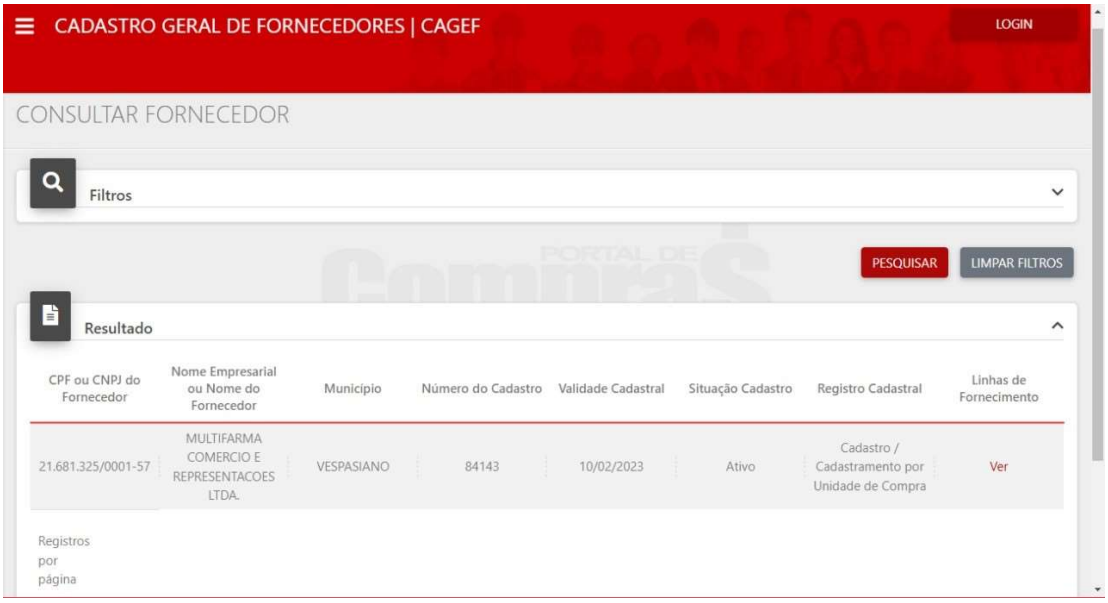
orçamentos a quais processos. Na verdade, essas informações ficam acostadas nos processos de compras. Entretanto, tendo em vista o curto prazo e o trabalho hercúleo que se fazia necessário para levantar essa informação, como forma de atendimento à demanda, a Diretoria optou por encaminhar a lista de processos para os quais essas empresas foram as vencedoras do certame, o que consta na planilha anexa (42243097).

Figura 16 - TIDMED - 24.400.296/0001-04



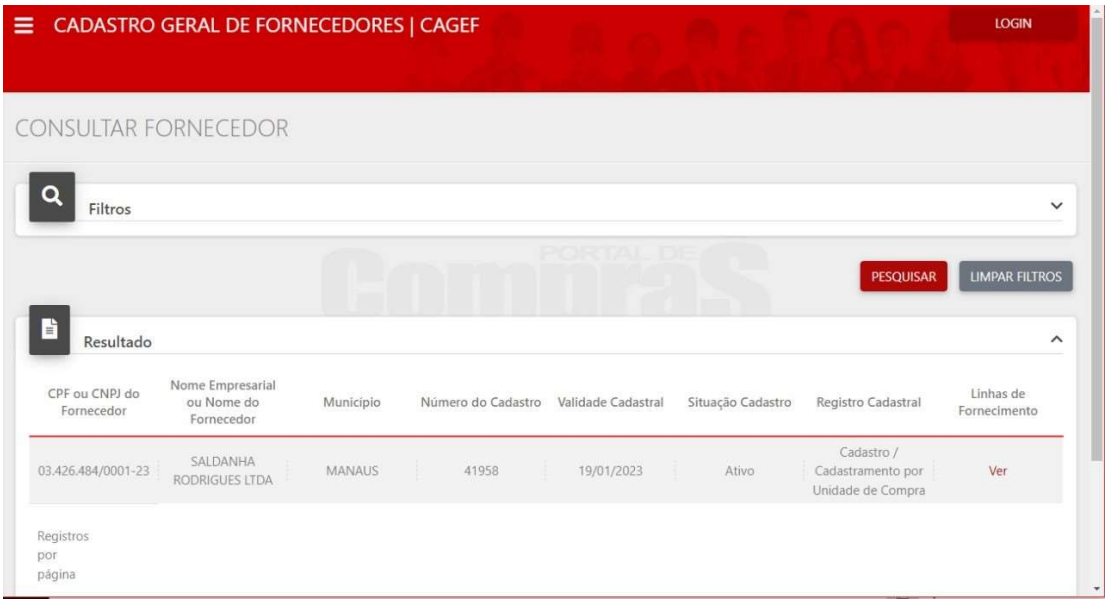
Fonte: Cadastro Geral de Fornecedores de Minas Gerais - CAGEF.

Figura 17 - Multifarma - 21.681.325/0001-57



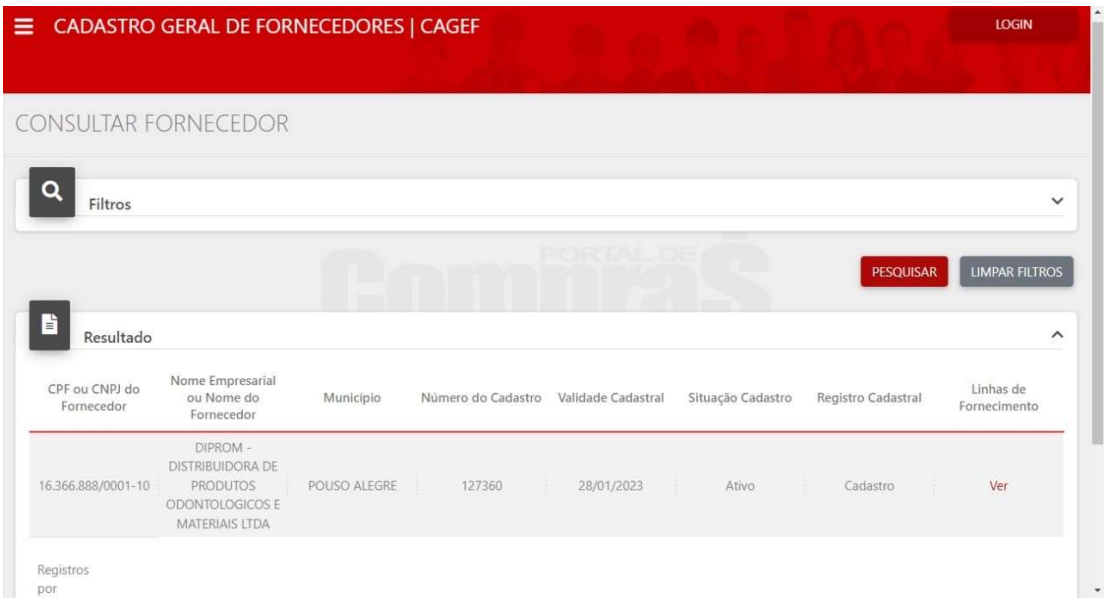
Fonte: Cadastro Geral de Fornecedores de Minas Gerais - CAGEF.

Figura 18 - Saldanha - 03.426.484/0001-23



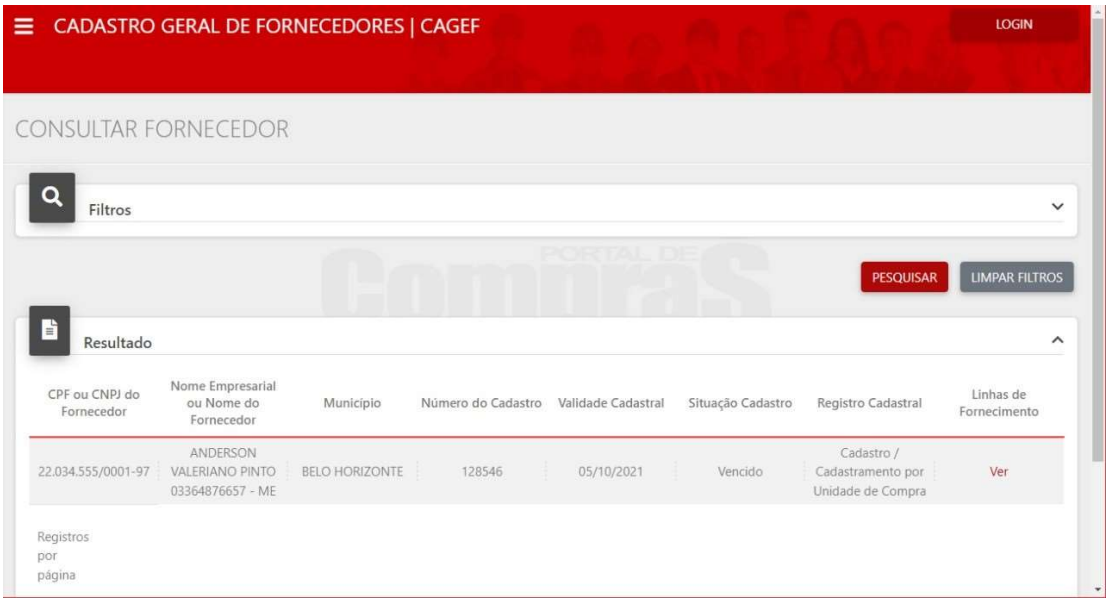
Fonte: Cadastro Geral de Fornecedores de Minas Gerais - CAGEF.

Figura 19 - Dipromfarma - 16.366.888/0001-10



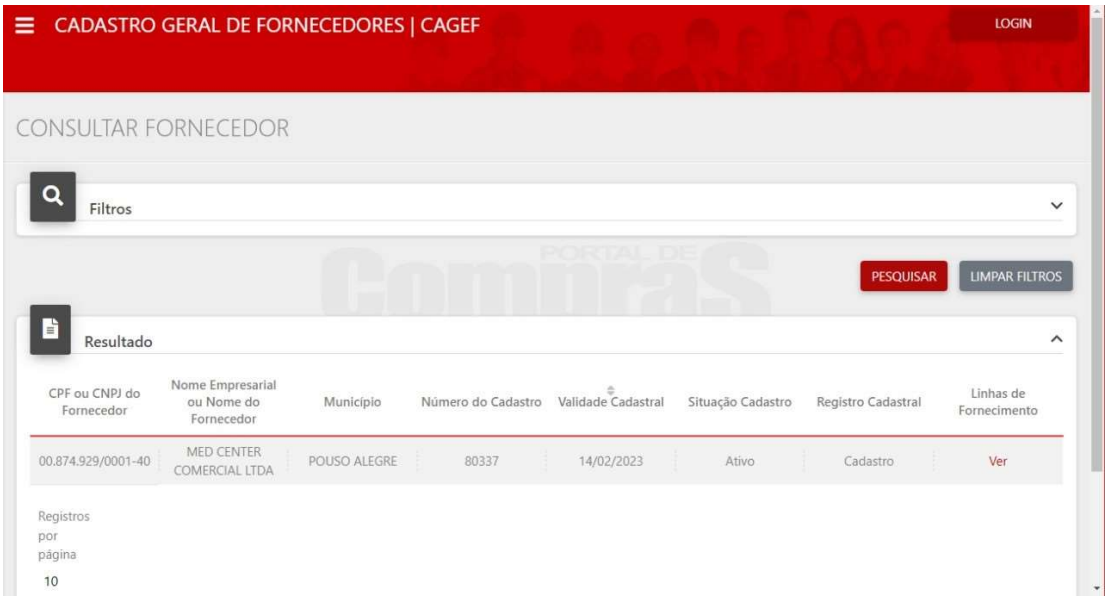
Fonte: Cadastro Geral de Fornecedores de Minas Gerais - CAGEF.

Figura 20 - Vitalmedical - 22.034.555/0001-97



Fonte: Cadastro Geral de Fornecedores de Minas Gerais - CAGEF.

Figura 21 - Med center - 00.874.929/0001-40



Fonte: Cadastro Geral de Fornecedores de Minas Gerais - CAGEF.

1.2 Justificar a escolha das empresas que encaminharam os orçamentos com vistas à realização do Pregão nº168/2020, tendo em vista o porto da licitação realizada que implicou na aquisição de 92 milhões de seringas.

Conforme aprofundado nos tópicos anteriores, é importante evocar o contexto mundial de escassez de suprimentos hospitalares gerado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, o que ocasionou no inflacionamento de seus preços e, consequentemente, influenciou nos processos de cotação para as aquisições, não apenas públicas, mas também em relação ao mercado privado. Relembrado o contexto, foi necessária a realização de recolhimento de orçamentos diretamente com fornecedores, tendo em vista que a especificação escolhida

pela SES, conforme justificativa robusta no item 2 deste relatório, não fora encontrada em aquisições realizadas por outros órgãos à época e, diante da instabilidade econômica tais pesquisas refletiram os preços reais, de maneira a conseguir valores mais fidedignos à realidade praticada pelo mercado.

Com relação a escolha das empresas para as quais foram solicitados orçamentos, é importante detalhar o processo de cotação nesta Diretoria. No primeiro momento, são realizadas pesquisas no portal de compras estadual, bancos de preços públicos e na ferramenta do banco de preços. Após essa consulta, é feito o contato junto aos fornecedores, uma vez que a consulta direta é aquela que melhor expressa a realidade praticada pelo mercado, no espaço de tempo específico, ponto de extrema relevância para a discussão em questão, tendo em vista o cenário de pandemia - persistente até o momento atual - que afetou diretamente certos nichos de mercado, explicitando um cenário de escassez, com reflexos na precificação. Para a pesquisa com fornecedores, usualmente utilizam-se os fornecedores que possuem histórico de fornecimento, bem como os cadastrados no CAGEF. Após essa etapa, também são encaminhadas solicitações de orçamento a fornecedores que entram em contato com a SES via e-mail, apresentando seu catálogo de fornecedores e expressando o interesse em participar de licitações do estado. Em último caso, são realizadas consultas rápidas a possíveis fornecedores na internet e, a depender do caso, a esses também são solicitadas propostas de orçamento.

Portanto, conforme explorado amplamente em tópicos anteriores, o cenário pandêmico e seu reflexo sobre os preços praticados pelo mercado de insumos hospitalares - o que inclui seringas e agulhas - causou um impacto direto sobre o quantitativo disponível e ofertado pelo mercado dos itens especificados pelo Planejamento 168/2020, assim como o de fornecedores dos mesmos, o que compeliu a Administração à busca de alternativas para a composição do preço de referência, almejando o fomento da concorrência entre os fornecedores disponíveis e a prática de preços mais vantajosos para a aquisição pela Administração Pública.

1.1 No que se refere à compra de seringas pelo Estado de Minas, preencher tabela detalhando compras anteriores deste insumo desde exercício de 2017, com as seguintes informações: Ano, processo, modalidade, valor licitado, quantidade de seringas (sem detalhar volume) e Fornecedor.

Quanto ao histórico desta Secretaria junto às ME/EPP que enviaram orçamento, conforme demonstrado no item b do apontamento 1 deste relatório, foi demonstrado que os fornecedores que tiveram os preços considerados para a definição do preço referência (Multifarma, Saldanha Rodrigues, MedCenter, Vital Medical) já participaram de certames desta Secretaria de Estado de Saúde e já se consagraram vencedoras de nos anos de 2015, 2018, 2020 e 2021, conforme demonstrado no Evento SEI 42243097.

c) Falhas decorrentes de elaboração de orçamento base com valores acima dos praticados pelo mercado, tendo em vista o porte das empresas escolhidas:

1 - (a) as empresas Multifarma e Saldanha Rodrigues apresentaram valores bastante inferiores aos das demais empresas que enviaram orçamentos que balizaram a formação de preços do Pregão 168/2020; (b) as empresas Multifarma e Saldanha Rodrigues não se enquadram na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte; (c) das empresas

que encaminharam os demais orçamentos e que apresentaram valores bastante destoantes daqueles praticados pela Saldanha Rodrigues e Multifarma, apenas a Med Center não se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Conforme aprofundado no item b do apontamento 1, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), juntamente com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG), disciplinou o procedimento adotado para as cotações dos órgãos do poder executivo, por meio da Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, de 15 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços e regulamenta a utilização de preços de referência disponibilizados pelo Módulo de Melhores Preços do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD. Conforme essa métrica de precificação adotada pelo estado, esta Secretaria, então, atende às diretrizes de cotação de preço previstas na referida resolução, a qual não cita em sua redação a metodologia proposta por este respeitado órgão de controle federal, que sugere a qualificação do fornecedor na perspectiva de porte. Ademais, conclui-se que a pesquisa de preços junto a fornecedores com menor estrutura não encontra óbice legal; mas, ao contrário, caso não imponha risco relevante ao processo licitatório, deve/pode ser buscada pelo gestor a fim de imprimir a maior competitividade possível ao certame, culminando na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Vale reiterar que a pesquisa de preço à época descartou os valores enviados pela Dipromfarma, cujos preços estavam distantes do restante coletado no mercado, conforme avaliação realizada à luz do cenário vivenciado. Vale ressaltar que o quadro 7 da página 19 do Relatório Parcial encaminhado à esta Secretaria não condiz com o quadro final de preços adotados no certame. Os valores utilizados foram aqueles demonstrados pelo Quadro Comparativo de Preços nº 4:

Figura 22 - Quadro Comparativo de Preços nº 4

Nº	ITEM	QUANT.	CATMAS	Unidades de Aquisição	ORÇAMENTOS CONDISERADOS					VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VAL TOT
					MEDCENTER	VITAL MEDICAL	TIDMED	SALDANHA RODRIGUES	MULTIFARMA		
1	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 1,0 ML - AGULHA 13 X 0,38 MM;	1.007.000	1261711	Unidade	2,21	1,00	1,15	0,46	0,52	1,00	1.00
2	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 13 X 0,45 MM;	20.403.964	1686909	Unidade	2,98	1,20	1,75	0,70	0,80	1,20	24.4
3	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML COM AGULHA 20X0,55 MM;	20.022.000	1687549	Unidade	2,98	1,20	1,75	0,70	0,80	1,20	24.0
4	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 03 ML - AGULHA DE 25X0,8 MM;	10.170.200	1687590	Unidade	1,40	1,00	0,88	0,35	0,40	0,88	8.94
5	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 05 ML - AGULHA DE 25X0,8 MM;	5.450.000	1687646	Unidade	1,50	1,00	0,90	0,36	0,41	0,90	4.90
6	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25X0,6 MM;	30.000.000	1687670	Unidade	2,98	1,20	1,75	0,70	0,80	1,20	36.0
7	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25X0,6 MM;	5.000.000	1687670	Unidade	-	1,20	1,75	-	-	1,48	7.40

Fonte: processo SEI! 1320.01.0043794/2020-90.

No que se refere aos orçamentos base utilizados para o Planejamento 168/2020, temos a

informar que, em junho de 2021, recebemos questionamentos similares da CGE-MG, por meio da Nota de Auditoria nº 988738 (SEI nº 30860390), para a qual, à época, fizemos uma nova coleta e sistematização de preços em novo mapa, sem acionamento aos fornecedores, os quais já haviam sido acionados à época. Essas informações foram sistematizadas através da Tabela de Valores de Bancos de Preços (SEI nº 31337009), mostrando que, à época, muitas fontes não apresentaram as especificações completas do item que possibilitaram uma real comparação; mas, ainda assim, os valores praticados no RP 171/2020 se encontravam compatíveis com o mercado.

A pesquisa de preços tem o objetivo de reduzir a assimetria de informação, registrando, por meio de uma amostra, a situação aproximada do mercado. A pesquisa firmada junto ao mercado da contratação interessada é uma das possíveis fontes de composição dessa amostra e, no período em questão, a alternativa de pesquisa junto aos fornecedores foi capaz de retratar de maneira mais fiel o valor efetivamente praticado no mercado dos itens a serem adquiridos naquele momento, frente à impossibilidade de coleta de preços junto aos Portais de Preços de demais órgãos, devido à especificação.

Reiteramos, conforme já mencionado no tópico 1, subtópico a), que todas as empresas para as quais foram solicitadas orçamentos do Planejamento 168/2020, Processo SEI 1320.01.0043794/2020-90, possuem cadastro no CAGEF - Cadastro Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, conforme demonstrado pelo anexo I deste Relatório (42243082). **Sendo assim, a metodologia de pesquisa utilizou a fonte oficial de cadastro de fornecedores do Estado de Minas, conforme linha de fornecimento, associada ao histórico de aquisição desta Secretaria, uma vez que, após avaliação de todos os processos de compra da linha de fornecimento de** 2017 a 2021, com exceção da Dipromfarma[4], os fornecedores consultados no mercado já se consagraram vencedoras de certames de itens diversos para a Secretaria de Estado de Saúde, conforme demonstrado no Evento SEI **42243097.**

Há de se ressaltar ainda que, de acordo com o discorrido amplamente pelo tópico 1, subtópico b), a metodologia utilizada para a pesquisa de preço que foi a responsável pela definição do preço de referência estipulado está de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, de 15 de dezembro de 2015, que disciplina o procedimento para as cotações dos órgãos do poder executivo estadual mineiro.

Referida norma ainda prevê que a pesquisa deve ser composta por, pelo menos, 3 (três) cotações. Mas, na tentativa de dar robustez à cotação realizada naquele cenário de grandes variações, esta Secretaria agiu com diligência trazendo 05 (cinco) valores para compor o preço referência do certame.

Portanto, entendemos que a decisão por utilizar preços encontrados diretamente junto ao mercado de fornecedores dos itens especificados foi a realizada devido à necessidade de buscar valores que refletissem a realidade do mercado, considerando a necessidade latente da aquisição e a iminente finalização do desenvolvimento das vacinas contra a covid-19".

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SUBVS-SVE/2022, de 09/03/2022, o gestor apresentou a seguinte manifestação adicional quanto a este item:

“Outro ponto para o qual foram solicitadas informações complementares é sobre o método utilizado para cotação de preços para o planejamento 168/2020. À época o processo de cotação de preços era menos robusto e feito pelas áreas demandantes. Nessas condições, não foi juntado ao processo o email de solicitação de orçamento - encaminhado a diversos fornecedores - apesar de ter sido enviado. Infelizmente, não estamos tendo sucesso em recuperar essas solicitações devido a uma perda de e-mails que ocorreu na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais devido a troca de servidor de e-mail. Dessa forma, ainda que não tenhamos acesso aos e-mails em questão, afirmamos que a área demandante enviou tais e-mail a várias empresas, de maneira que a procura para cotação para formação do preço de referência foi mais ampla. A juntada ao processo, entretanto, se deu apenas para os 6 retornos obtidos.

Foi solicitado à Diretoria de Tecnologia de Informação o backup dos emails de 2019 e 2020 para resgate dos dados, de maneira que a resposta obtida foi a de que o serviço de backup da SES/MG com a PRODEMGE contempla um período de apenas seis meses. No entanto, foram realizados alguns backups no período em questão dado a migração da ferramenta de e-mail que existiu à época.

Assim, a área responsável está em busca do correio eletrônico e a SES/MG se compromete a dar um retorno até dia 08 de abril com maiores informações acerca da localização dos referidos emails. Caso tenha êxito, estes serão prontamente disponibilizados”.

De acordo com a Nota Técnica nº 2/SES/SG/2022, de 09/03/2022, o gestor também acrescentou a seguinte manifestação:

“Em relação ao **item 1.2 (Justificar a escolha das empresas que encaminharam os orçamentos com vistas à realização do Pregão nº 168/2020 e 402, tendo em vista o porte da licitação realizada que implicou na aquisição de 92 milhões de seringas.),** foram apresentados os quadros na Figura 23 contendo valores atualizados buscados em Banco de Preços para os itens adquiridos. Entretanto, concluímos ser mais efetivo realizar nova pesquisa, utilizando-se dos novos parâmetros adotados nos fluxos atuais da Diretoria de Compras, para comparar os valores atuais de mercado dos itens, com os valores de aquisição. A princípio, a pesquisa de mercado que gerou o Mapa de Preços em anexo (Páginas 5 a 9 do anexo 42973831) foi iniciada a fim de suprir a necessidade de uma nova aquisição de seringas, processo SEI 1320.01.0122455/2021-55. Percebeu-se então a necessidade de apresentar nosso achado à Controladoria Geral da União, qual seja: os preços atualmente estão mais altos que os preços registrados no RP 171/2020”.

Análise da equipe de Auditoria:

O gestor inicia sua explanação alegando que o Pregão 168/2020 se referiu à aquisição de insumos para o combate à pandemia e nesse sentido aborda, novamente, as dificuldades e incertezas enfrentadas no início desse período e as ações de planejamento promovidas com vistas à antecipação da possível escassez de seringas e agulhas no mercado. Ocorre, porém, que o objeto do certame não se restringiu à aquisição destes insumos, de forma exclusiva, para a vacinação contra a Covid 19, mas abrangeu também seringas com agulhas necessárias às campanhas regulares de vacinação do Estado, fato comprovado pela inclusão do lote 4, referente à aquisição de seringas de 3 mL, destinadas à vacinação animal contra a raiva.

Na manifestação, em relação ao processo de elaboração do orçamento do Pregão 168/2020, o gestor reconheceu a existência de falhas à medida que informa que procedeu a alterações com vistas ao aprimoramento do processo, implementadas em agosto de 2020, data posterior à realização do pregão em análise, alterando parte do fluxo interno de compras da SES-MG que, antes, consistia na realização da pesquisa de preços pelas áreas demandantes. No caso do Pregão 168/2020, este foi elaborado e assinado pela Coordenação de Imunização da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, área demandante do processo. A partir da referida data, a pesquisa de preço dos processos de compras da SES/MG teria passado a ser realizada pela unidade de compra do órgão (Diretoria de Compras), e segundo manifestação do próprio gestor, essa mudança de fluxo seria um aprimoramento ao processo. De acordo com a manifestação, a mudança foi *"no sentido de criar uma área com a expertise nos quesitos necessários para o alcance das boas práticas de orçamentação preconizadas pelos órgãos de controle - Coordenação de Orçamentação e Avaliação".*

Quanto à metodologia adotada para a formulação de orçamentos do Pregão 168/2020, o gestor informa que utilizou-se de pesquisa de fornecedores possuem cadastro no CAGEF - Cadastro Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e reconhece o fracasso na tentativa de buscar preços praticados pela Administração Pública por meio de portais de compras, devido à aquisição tratar-se de seringas com dispositivo de segurança.

Vale mencionar que o orçamento que subsidiou o Pregão 168/2020 teve por referência o art. 3º da Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, de 15/12/2015. De acordo com o dispositivo, a pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços **será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:**

- Portal de Compras MG - http://www.compras.mg.gov.br/- ou Módulo de Melhores Preços – SISMP do SIAD;
- Banco ou portal de preços, mantido por entidade pública ou prestador de serviços especializado, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
- Atas de registros de preços vigentes e contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou
- **Pesquisa com os fornecedores.**

De acordo com o gestor, o procedimento adotado no momento de elaboração do orçamento foi pela pesquisa com fornecedores. Em que pese a escolha atender a um dos parâmetros da Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, verifica-se a inconsistência e a fragilidade no procedimento, fato também apontado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais na Nota de Auditoria 988738 e constante no Acórdão TCU 1.445/2015-Plenário. Ressalte-se que a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE 9.447, de 15/12/2015, deve ser interpretada em consonância com o teor da IN SLTI/MPOG 5/2014, bem como do Acórdão do TCU. O art. 2º, § 1º da IN SLTI/MPOG 05/2014 salienta a priorização da pesquisa no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes públicos, para a obtenção do preço de referência em detrimento da opção por pesquisa publicada em mídia especializada ou sítios eletrônicos ou pesquisa com fornecedores, desde que as pesquisas não se diferenciem em mais de 180 dias.

O gestor cita em sua manifestação o doc. SEI 42243097, como sendo uma relação de fornecimentos de insumos pelas empresas Vital Medical, Multifarma, Med Center, Saldanha Rodrigues e Tidmed, esclarecendo que estas empresas haviam fornecido insumos antes da realização do Pregão 168/2020, ocorre, porém, que os fornecimentos ocorreram fora do período de 180 dias previsto pela IN SLTI/MPOG 05/2014.

Cumpre reiterar que a equipe de Auditoria encaminhou a Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, solicitando informações sobre compras de seringas realizadas pelo Estado de Minas Gerais desde o exercício de 2017. Em resposta, por meio do Memorando SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI. nº 1441/2021, de 16/09/2021, foi disponibilizada uma relação de fornecedores, na qual não constaram fornecimentos anteriores por três das seis empresas que apresentaram orçamento para o Pregão 168/2020, sendo:

- DipromFarma Distribuidora de Produtos Odontológicos LTDA
- Vital Medical Comercio Ltda
- TidMed.

Embora não tenham ocorrido fornecimentos de seringas anteriormente por parte destas três empresas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais optou por realizar orçamentos junto a elas, a despeito do porte de sua falta de aptidão ao tipo do negócio. Diante disso, a escolha das referidas empresas não encontra respaldo legal, tendo em vista o teor da IN SLTI/MPOG 05/2014. Acrescente-se o fato de que não houve anexação ao processo da forma de contato junto às potenciais fornecedoras que encaminharam orçamentos, ainda que previamente cadastradas e sequer a documentação foi apresentada pelo gestor após envio do Relatório Preliminar 1014203.

A discricionariedade não se confunde com um cheque em branco nas mãos do administrador, devendo ser levados em conta a conveniência e a oportunidade da decisão administrativa. Diante disso, a elaboração de orçamentos junto a empresas sem histórico de fornecimento, sem preços competitivos e com porte diferente do previsto para o item, poderiam desvirtuar a finalidade do ato de orçamentação que é o de encontrar um valor de referência compatível com os preços praticados no mercado.

O valor de referência é aspecto fundamental para análise de aceitabilidade das propostas. Cumpre esclarecer que a Lei 13.979/2020, alterada pela Lei 14.035, de 11/08/2020, estabelece que os preços obtidos a partir da estimativa de preços não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, **hipótese em que deverá haver justificativa nos autos**, o que não se verificou no caso em tela, visto que o processo do Pregão 168/2020 não contemplou este tipo de documento.

No que se refere à pesquisa de preços, a manifestação do gestor relatou os procedimentos adotados de forma geral pela Diretoria, os quais não foram adotados quando da realização do certame, visto que recorreram a fornecedores sem histórico que respaldassem os orçamentos. Isso reforça a falha no processo de elaboração do orçamento justamente em um período crítico, com preços de insumos elevados, o que torna a pesquisa de preços elemento fundamental para o planejamento do certame.

Na documentação encaminhada junto à manifestação, verificou-se que a empresa Vital Medical (Anderson Valeriano Pinto 03364876657 - ME), de empresário individual, conforme planilha relativa ao Evento SEI 42243097, participou em 2015 de quatro processos licitatórios e houve homologação para fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis no valor **total** de R$ 3.007,20 em dois destes certames, o que não implica efetivo fornecimento. Diante disso, questiona-se a expertise da empresa e a justificativa para realização de orçamento junto a fornecedor que não havia vendido seringas e sequer havia fornecido quantitativo de fraldas considerável. Cumpre ressaltar que esta empresa já foi incluída no Cadastro de Empresas Inidôneas pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerias, com sanção entre 13/01/2016 e 12/07/2016. Diante de diversas opções e pela busca de fornecedores para o período da pandemia, não resta a claro o motivo da opção por este fornecedor para o envio de orçamentos no âmbito do Pregão 168/2020.

Sobre a empresa Tidmed, conforme planilha referente ao Evento SEI 42243097, verificou-se que essa participou em 2018 de certame da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais no qual houve a homologação de R$ 175.980,00 em fita adesiva para embalagem, não sendo possível identificar, nas informações prestadas no referido documento SEI, se houve efetivo fornecimento ao Estado. Verifica-se, portanto, que a empresa nunca havia fornecido seringas para o governo estadual.

Sendo assim, ratifica-se que das seis empresas escolhidas para envio de orçamentos para o Pregão 168/2020, três delas não apresentavam porte e expertise para o fornecimento de seringas, fato agravado quando se considera a urgência e a necessidade de uso destes insumos no combate ao coronavírus, muito embora não se trate de certame destinado exclusivamente ao fornecimento de insumos no combate à pandemia.

Reitere-se o teor do Relatório Preliminar 1014203, visto que os dados fornecidos por meio da manifestação ao referido Relatório reforçam a opção por empresas que não apresentavam porte compatível com o volume de insumos a serem fornecidos para o Estado de Minas Gerais.

Cumpre esclarecer que fornecimentos de 2020 e 2021 não podem ser considerados, visto que os Pregões 168/2020 e 402/2020 foram realizados em 2020. Sendo assim, as aquisições devem ser anteriores a estes certames, o que não se verificou no Evento SEI 42243097.

Em relação às falhas decorrentes de elaboração de orçamento base com valores acima dos praticados pelo mercado, tendo em vista o porte das empresas escolhidas, o gestor reconhece que não observa e nem diferencia a questão do porte das empresas para realizar suas pesquisa de preços e cita como diretriz a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n° 9.447, de 15/12/2015, que *"dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços e regulamenta a utilização de preços de referência disponibilizados pelo Módulo de Melhores Preços do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD"*.

Ademais, afirma que a pesquisa de preços junto a fornecedores com menor estrutura não encontra óbice legal; mas, que pode imprimir maior competitividade ao certame, culminando na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Ocorre, porém, que um dos pressupostos das contratações públicas é a adoção de preços de referência condizentes com o mercado para, a partir de então, buscar-se a proposta mais vantajosa para a administração. No Pregão 168/2020,verificou-se que o quantitativo destinado às para ME e EPPs corresponde, em termos percentuais, a 5,43% do total dos itens a serem licitados (5 milhões de seringas em um total de mais de 92 milhões de seringas), conforme permissão do art. 48, III da Lei Complementar nº 123/2006. Verificou-se, porém, que a maioria das empresas cotadas para fornecimento de preços eram microempresas ou empresas de pequeno porte, demonstrando desproporcionalidade na utilização de preços dessas empresas para a formação do valor de referência. É sabido que os preços de fornecedores com este porte normalmente são superiores àqueles praticados por médias e grandes empresas que concorrem amplamente nos certames. Neste sentido, a Lei Complementar nº 123/06 concebeu tratamento diferenciado às ME e EPPs a fim de promover a participação destas empresas nas contratações públicas, ainda que apresentem um preço maior, por não estarem em condições de igualdade com empresas de maior porte nas licitações.

Diante dessa lógica de permissão legal para aquisição de cotas reservadas às ME e EPPs em preços superiores aos praticados pela ampla concorrência, a etapa de formação de preços deve, também, distinguir, proporcionalizar ou mesmo separar as cotações para formação de preços que reflitam os preços praticados no mercado por categoria/porte de empresa. A tendência, neste caso, é que as microempresas e empresas de pequeno porte apresentem preços superiores aos praticados pela ampla concorrência.

Após a análise da manifestação do gestor, houve alteração do título do achado para **"Cotação de preços realizada, injustificadamente, junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento, com consequente superestimativa dos preços orçados no Pregão 168/2020"**.

2. Direcionamento da contratação por meio da especificação das seringas licitadas no Pregão 168/2020.

Manifestação da Unidade Auditada:

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, o gestor assim se manifestou:

"2.1. Ausência de motivação para especificação de calibres de agulhas das seringas licitadas no Pregão 168/2020.

No que se refere à aquisição de seringas e agulhas com diferentes especificações, o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2014), que normatiza as ações de Imunização em todo o país, na página 27, destaca entre os insumos básicos que devem estar disponíveis na sala de vacinação:

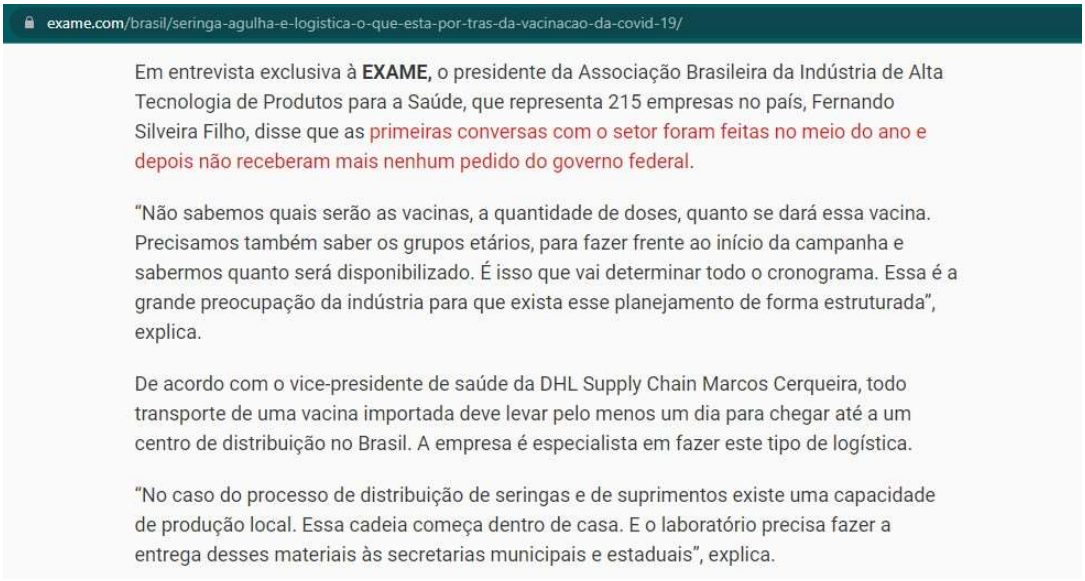
> *"Seringas e agulhas com as seguintes especificações:*
> *- Seringas de plástico descartáveis (de 0,5 mL, 1,0 mL, 3,0 mL e5,0 mL);*
> *- Agulhas descartáveis:*
> *› para uso intradérmico: 13 x 3,8 dec/mm; › para uso subcutâneo:13 x 3,8 dec/mm e 13 x 4,5 dec/mm;*

› para uso intramuscular: 20 x 5,5 dec/mm; 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm;

› para diluição: 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 8,0 dec/mm" (BRASIL, 2014).

No momento da aquisição, em 2020, conforme exposto anteriormente, reforçado pela Figura 26, diversos laboratórios estavam em fase de desenvolvimento da vacina. Entretanto, não estavam estabelecidas ainda quais vacinas seriam efetivamente utilizadas e quais os requisitos técnicos de agulhas e seringas para a sua aplicação. Não havia especificação nem mesmo se os frascos seriam de doses únicas ou múltiplas ou se precisariam de diluição.

Figura 26 - Seringa, agulha e logística: o que está por trás da vacinação da covid-19 – Exame, 15/12/2020


exame.com/brasil/seringa-agulha-e-logistica-o-que-esta-por-tras-da-vacinacao-da-covid-19/

Em entrevista exclusiva à **EXAME,** o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, que representa 215 empresas no país, Fernando Silveira Filho, disse que as primeiras conversas com o setor foram feitas no meio do ano e depois não receberam mais nenhum pedido do governo federal.

"Não sabemos quais serão as vacinas, a quantidade de doses, quanto se dará essa vacina. Precisamos também saber os grupos etários, para fazer frente ao início da campanha e sabermos quanto será disponibilizado. É isso que vai determinar todo o cronograma. Essa é a grande preocupação da indústria para que exista esse planejamento de forma estruturada", explica.

De acordo com o vice-presidente de saúde da DHL Supply Chain Marcos Cerqueira, todo transporte de uma vacina importada deve levar pelo menos um dia para chegar até a um centro de distribuição no Brasil. A empresa é especialista em fazer este tipo de logística.

"No caso do processo de distribuição de seringas e de suprimentos existe uma capacidade de produção local. Essa cadeia começa dentro de casa. E o laboratório precisa fazer a entrega desses materiais às secretarias municipais e estaduais", explica.

Fonte: https://exame.com/brasil/seringa-agulha-e-logistica-o-que-esta-por-tras-da-vacinacao-da-covid-19/. (Acesso em 08/02/2022).

Diante disso, e vislumbrando celeridade para a compra oportuna e atendimento aos municípios mineiros, optou-se pela aquisição de seringas e agulhas com diferentes especificações, seguindo as recomendações do Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, uma vez que era salutar estar preparado para o início da campanha de vacinação. Cabe ressaltar que as seringas e agulhas adquiridas foram devidamente utilizadas, uma vez que são empregadas para a aplicação de outros imunobiológicos, além da vacina contra a COVID-19. Além disso, é importante frisar que o provimento de seringas e agulhas é de responsabilidade do estado, não apenas para atendimento das Campanhas de Vacinação, mas também para as ações de rotina de imunização.

"Constituem competências da esfera estadual: a coordenação do componente estadual do PNI;

- o provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos;..." (Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, Brasil, 2014, pág. 13).
- Riscos Biológicos; Riscos Químicos; Radiação Ionizante.

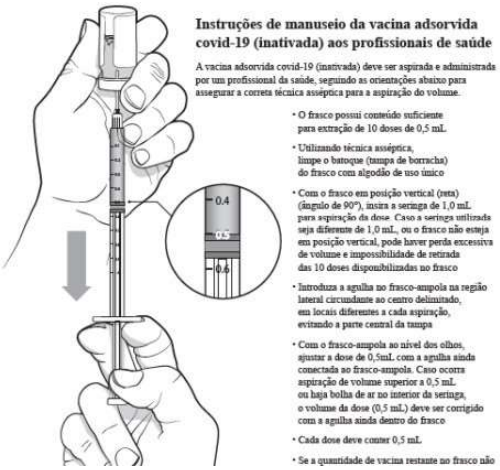
Por serem fabricadas recentemente e algumas plataformas de imunizante com tecnologias até então nunca utilizadas, as vacinas contra COVID-19 possuem especificidades distintas das demais vacinas do Calendário Básico de Vacinação.

O Instituto Butantan, produtor da vacina Coronovac, emitiu em 16/04/2021 uma reportagem[5] que reforça a importância da utilização de seringas de 1 ml para evitar o desperdício de doses:

> *"Atitudes que evitam o desperdício*
>
> *Há algumas possibilidades que explicam o que pode estar impedindo os profissionais de saúde de conseguir extrair dez doses dos frascos de CoronaVac.*
>
> - *Usar seringas maiores do que o recomendado. A orientação do Butantan é que a dose seja extraída com seringa de 1 ml, mas é mais comum que os postos de vacinação usem seringas de 3 ml e até de 5 ml. Quanto maior a calibragem da seringa, menos precisa ela vai ser para a extração de volumes pequenos (como é o caso da dose de 5 ml).*
> - *Usar agulhas maiores do que o recomendado. Novamente, a orientação do Butantan é que seja utilizada agulha intramuscular de 25 (preferencialmente) ou 30 mm. O uso de agulhas grandes aumenta a perda inerente à extração." (grifo nosso)*

A própria bula da vacina Coronovac ressalta a importância de utilizar a seringa de 1ml:

Figura 27 - Instruções de manuseio da vacina adsorvida Covid-19 (inativada) aos profissionais de saúde:



Instruções de manuseio da vacina adsorvida covid-19 (inativada) aos profissionais de saúde

A vacina adsorvida covid-19 (inativada) deve ser aspirada e administrada por um profissional da saúde, seguindo as orientações abaixo para assegurar a correta técnica asséptica para a aspiração do volume.

- O frasco possui conteúdo suficiente para extração de 10 doses de 0,5 mL.
- Utilizando técnica asséptica, limpe o batoque (tampa de borracha) do frasco com algodão de uso único
- Com o frasco em posição vertical (reta) (ângulo de 90°), insira a seringa de 1,0 mL para aspiração da dose. Caso a seringa utilizada seja diferente de 1,0 mL, ou o frasco não esteja em posição vertical, pode haver perda excessiva de volume e impossibilidade de retirada das 10 doses disponibilizadas no frasco
- Introduza a agulha no frasco-ampola na região lateral circundante ao centro delimitado, em locais diferentes a cada aspiração, evitando a parte central da tampa
- Com o frasco-ampola ao nível dos olhos, ajustar a dose de 0,5mL com a agulha ainda conectada ao frasco-ampola. Caso ocorra aspiração de volume superior a 0,5 mL ou haja bolha de ar no interior da seringa, o volume da dose (0,5 mL) deve ser corrigido com a agulha ainda dentro do frasco
- Cada dose deve conter 0,5 mL
- Se a quantidade de vacina restante no frasco não

Fonte: Bula da Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Butantan, 2021.

Nessa toada, é importante ressaltar também a diferença entre a seringa Luer-Lock e a seringa Luer-Slip, sendo que a primeira se refere à especificação do insumo adquirido por esta Secretaria. A seringa de bico luer-slip, ou apenas luer, tem um design reto que permite o encaixe e desencaixe facilitado da agulha e promove, durante a manipulação, encaixe em cateteres, aplicações de vacina, coleta de sangue por agulha ou cateteres periféricos, além de infusão de medicações líquidas e menos viscosas**. Diferente da seringa de bico luer-lock, que apresenta em sua ponta uma rosca dupla dificultando o desprendimento da agulha e proporcionando, assim, maior segurança durante a manipulação da agulha no**

corpo humano, especialmente quando é utilizada com medicamentos oleosos, tanto em vias subcutâneas, quanto musculares ou intravenosas.

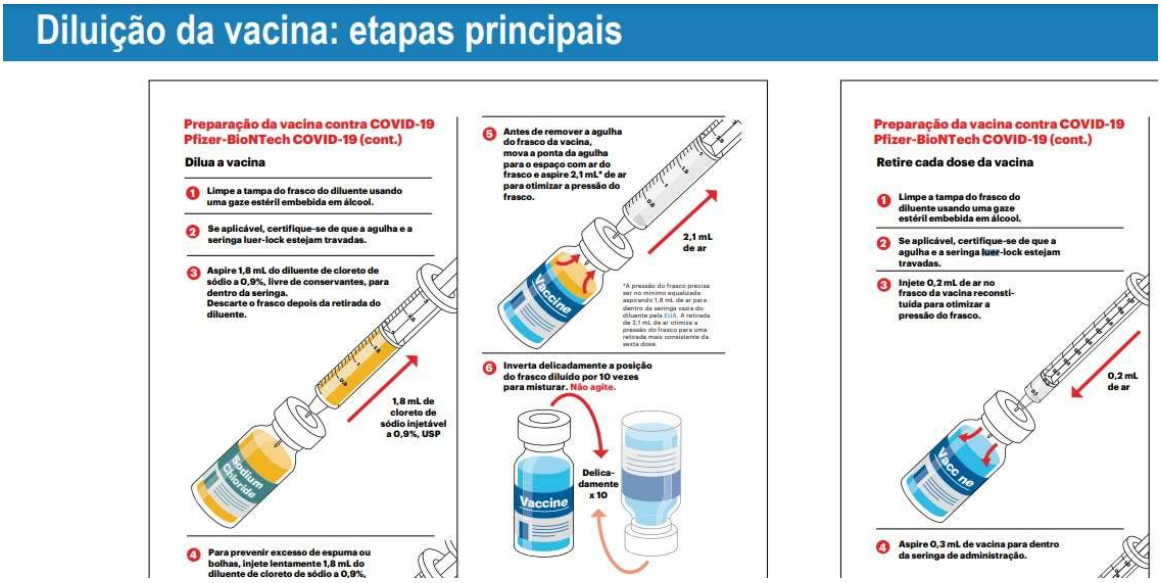
Figura 28 - Diferença entre seringas luer-slip e luer-lock:



Fonte: Blog Bunzl Saúde. Disponível em: https://blog.bunzlsaude.com.br/hospitalar/qual-e-a-diferenca-da- seringa-luer-lock-e-a-seringa-luer-slip/. Acesso em 06/02/2022

Em documento disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), intitulado "Treinamento sobre manuseio, armazenamento e transporte da vacina Pfizer BionTech COVID-19 COMIRNATY", é citada a seringa luer-lock:

Figura 29 - Material disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde contendoseringa luer-lock para diluição da vacina da Pfizer/Comirnaty



Fonte: https://iris.paho.org/handle/10665.2/54636. Acesso em 06/02/2022.

Portanto, conforme demonstrado, as seringas e agulhas adquiridas pelo Estado de Minas Gerais apresentam todas as especificações contidas nas recomendações das normativas

vigentes, endossadas pelas recomendações internacionais, assegurando proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde (profissionais de saúde das salas de vacina), bem como a imunização dos mineiros, utilizando insumos (seringas e agulhas) indicados para a aplicação de vacinas da Campanha de Vacinação contra Covid-19, assim como do calendário nacional de vacinação".
De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SUBVS-SVE/2022, de 09/03/2022, o gestor acrescentou as informações a seguir:

"O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, Ministério da Saúde, 2014, lista os principais materiais considerados básicos na sala de vacinação. Dentre esses, estão as seringas e agulhas com as seguintes especificações:

- Seringas de plástico descartáveis (de 0,5 mL, 1,0 mL, 3,0 mL e 5,0 mL);
- Agulhas descartáveis:
› para uso intradérmico: 13 x 3,8 dec/mm;
› para uso subcutâneo: 13 x 3,8 dec/mm e 13 x 4,5 dec/mm;
› para uso intramuscular: 20 x 5,5 dec/mm; 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm;
› para diluição: 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 8,0 dec/mm.

As vacinas devem atingir o tecido desejado para fornecer uma resposta imune ideal e reduzir a probabilidade de reações no local da injeção. Um suprimento de agulhas deve estar disponível em comprimentos variados apropriados para a população de pacientes da instituição. A avaliação clínica deve ser utilizada para selecionar o comprimento da agulha, de forma que tal seleção deve se basear na avaliação clínica, já mencionada, e também na via de administração, idade do paciente, sexo e peso, local da injeção e técnica de injeção.

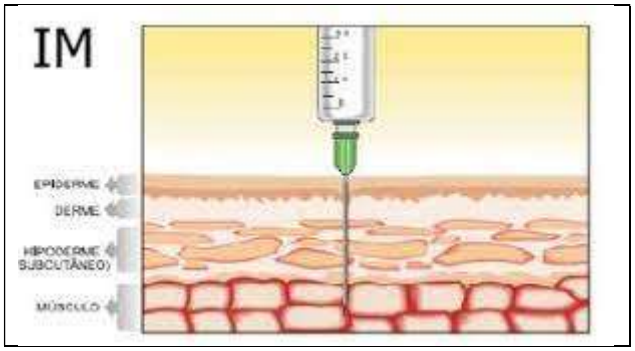
A escolha da seringa e agulha para a aquisição foi, então, baseada no histórico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza que já é realizada no Brasil há 23 anos e na vacinação de rotina. A vacina contra a Influenza é administrada via Intramuscular e abrange pessoas incluídas em grupos prioritários acima de 6 meses de idade. Nesse sentido, de acordo com a análise do quantitativo e especificação de seringas adquiridas em anos anteriores para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e vacinação de rotina, foi realizada a aquisição do maior quantitativo de seringas com a agulha 25x6 dec/mm.

Do mesmo modo, o Ministério da Saúde disponibilizou a referida agulha para a Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, o que pode ser comprovado pelas seringas e agulhas recebidas pela SES/MG no ano de 2021, com a agulha do tamanho 25 x 6,0 dec/mm.

Ainda nessa baila, a rotina dos serviços de vacinação utiliza majoritariamente as seringas com agulhas 25X6 dec/mm, visto que a maioria das vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações tem via de administração Intramuscular. Uma exceção para esta via de administração, especificamente em crianças menores de 2 anos de idade, são recomendadas as seringas com agulhas 20X5,5 dec/mm.

Adicionalmente, a SES/MG reitera que já realizou a aquisição de seringas com agulha 25 x 6,0 dec/mm, em quantidade significativa, baseado em planejamentos anteriores ao ano de 2020 para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e vacinação de rotina.

A título de esclarecimento, trazemos que quando da via de aplicação intramuscular a solução é introduzida dentro do tecido muscular, sendo uma via apropriada para a administração de soluções irritantes (aquosas ou oleosas), em volumes superiores a 1,5 ml (até 5 ml, no máximo). A escolha da injeção intramuscular também é feita quando o produto precisa ser absorvido rapidamente ou para obter efeitos mais imediatos.



Fonte: Ministério da Saúde. 2001.

São vacinas administradas por via intramuscular: a pentavalente (DTP [difteria, tétano, pertussis], Haemophilus influenzae B e hepatite B (conjugada); tríplice bacteriana (DTP – difteria, tétano, pertussis); dupla bacteriana adulto (dT – difteria, tétano); dupla bacteriana infantil (DT – difteria, tétano); tríplice bacteriana acelular (DTPa – difteria, tétano, pertussis); hepatite B (recombinante); raiva (inativada); Haemophilus influenzae B (conjugada); pneumocócica 10 valente (conjugada); pneumocócica 23 valente (conjugada); hepatite A (inativada); poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) e a COVID-19.

Os locais selecionados para a injeção intramuscular devem estar distantes dos grandes nervos e de vasos sanguíneos. São regiões mais utilizadas: (i) o músculo vasto lateral da coxa, no terço médio da coxa, medido entre o joelho e o trocanter maior; (ii) o músculo dorso glúteo ou o músculo grande glúteo, no quadrante superior externo; (iii) o músculo deltoide; e (iv) o músculo ventroglúteo. Para essa prática o bisel da agulha deve alcançar o músculo.

Além do instrumento adequado para aplicação, as Boas Práticas em Imunizações existem para assegurar a qualidade e a segurança de todo o processo de vacinação e são divididas em etapas que envolvem: acolhimento, triagem, Cadeia de Frio, Preparo, Administração, Descarte, Registro e Orientação. Respeitando todas essas etapas, a vacinação é realizada de forma segura e eficaz. Consiste em desafio vultoso, portanto garantir a execução segura das boas práticas de vacinação e, nesse sentido, o cumprimento adequado de tais práticas asseguram o sucesso e a credibilidade dos programas de imunização. Em contrapartida, um menor esmero nesses cuidados podem acarretar em erros de medicação. Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-Vacinação do Ministério da Saúde, o erro de medicação é definido como:

> Erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos, entre esses, todos os imunobiológicos, ou acarretar

> dano a um paciente, enquanto o medicamento está sob o controle de profissionais de saúde, pacientes ou consumidores. Pode estar relacionado com a prática profissional, os produtos para a saúde, procedimentos e sistemas, incluindo prescrição, orientação verbal, rotulagem, embalagem e nomenclatura de produtos industrializados e manipulados, dispensação, distribuição, administração, educação, monitorização e uso. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020)

Dentre os erros de medicação estão incluídos os erros de imunização, que por sua vez são decorrentes de atitudes ou procedimentos não cumpridos conforme recomendados nas normas, e, por si só ou em conjunto, podem causar redução ou ausência do efeito esperado e eventos adversos graves e até fatais.

Alguns fatores que caracterizam os erros de imunização podem estar relacionados com a produção, rede de frio e ao manuseio e administração. Em relação àqueles de manuseio de administração o tamanho da agulha inadequado pode ocasionar formação de abscessos frios (estéreis), subcutâneos ao invés de intramusculares, por injeção de vacinas com adjuvantes com alumínio e utilização de agulhas muito curtas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020)

As práticas inadequadas de imunização podem resultar em danos para o produtor dos imunobiológicos, para a instituição que os adquire e distribui, para o profissional que os manipula e administra e para as pessoas que os recebem.

Portanto, foi feita a opção pela aquisição de seringas com dispositivos de segurança e com agulhas de calibre 25x6 dec/mm visando garantir a efetiva prestação do serviço de acordo com o preconizado pela prática clínica, pelo saber científico e pela legislação vigente."

Análise da equipe de Auditoria:

Conforme abordado no ponto em questão, mesmo após a Solicitação de Auditoria 00210.100232/2021-24/01, de 03/09/2021, solicitando ao gestor justificativas técnicas para a compra de seringas com agulhas de diferentes calibres e volumes no âmbito do Pregão 168/2020, não foram, naquela oportunidade, apresentadas justificativas que saneassem a questão.

Na manifestação ao Relatório Preliminar, o gestor esclareceu melhor a questão, apresentando justificativa baseada no o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2014), para a aquisição de seringas com agulhas de 20 x 5,5 dec/mm (crianças); 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm, de uso intramuscular.

De acordo com o mencionado, não existe uma única possibilidade de calibre de agulha que atenda a exigências de vacinação para Covid. Assim sendo, não caberia restrição de calibres conforme edital do Pregão, que especificou nos lotes 6 e 7 do Pregão 168/2020, a necessidade de agulha de 25x 0,6 mm, o que se refletiu em restrição à competitividade, em especial se considerado o contexto de pandemia e escassez de insumos para fins de vacinação.

Ainda justificando a compra de seringas de determinados calibres de agulhas, o gestor menciona uma **reportagem** do Instituto Butantan, produtor da vacina Coronavac, que reforça a necessidade de utilização de seringas de 1 mL e de agulhas de 25 (preferencialmente) ou 30

mm. Porém, a **bula da Coronavac**, citada pelo gestor em sua manifestação, faz menção à necessidade de utilização de seringa de 1 mL, não havendo informação explícita quanto ao calibre da agulha a ser utilizada. Sendo assim, não foram apresentadas pelo gestor justificativas técnicas para a opção restrita de determinado calibre de agulha (25 x 0,6 mm) das seringas de 1 mL em detrimento de outros até o valor de 30 mm. Sendo assim, caberia a ampliação do objeto, com a aquisição de seringas de 25 **a** 30 mm, visto que este intervalo de calibre atenderia às necessidades de aplicação da Coronavac, ampliaria a concorrência e a competitividade do certame.

Sendo assim, verifica-se que não há exigência de calibre específico de agulha, mas sim da seringa de 1 mL de 25 a 30 mm, o que não justifica a compra de seringas mais caras em detrimento de outras menos onerosas tendo em vista as variações de preços dos diferentes calibres de agulhas.

Ainda sobre este ponto, o gestor aborda que a aquisição de seringas foi do tipo luer lock visando à segurança dos aplicadores de imunizantes. Em que pese o argumento, essa questão não serve como justificativa técnica para a questão da escolha dos calibres das agulhas, sendo coisas distintas, mesmo porque em relação à escolha do tipo luer lock de seringas, também não foram apresentadas justificativas técnicas para esta opção de detalhamento do objeto licitado.

No que se refere à citação pelo gestor do material disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), intitulado "Treinamento sobre manuseio, armazenamento e transporte da vacina Pfizer BionTech COVID-19 COMIRNATY", é citada a seringa luer-lock, se aplicável. Ou seja, não se trata de obrigatoriedade no uso da seringa luer lock para a vacina da Pfizer. Ressalte-se que a seringa de 5 mL é utilizada para a diluição da vacina da Pfizer, não havendo contato com o paciente quando deste manuseio. De acordo com o documento, o uso de luer lock não é obrigatório, devendo, caso a seringa seja luer lock, observar se a agulha e a seringa estão travadas quando da aspiração da vacina para aplicação no paciente. A figura ilustrativa anexada à manifestação se refere à diluição da vacina da Pfizer e sequer faz menção ao tipo de seringa e agulha necessárias à aplicação no braço do paciente, não se referindo ao fato de se tratar de luer ou slip lock. Diante disso, não é mandamental a utilização de seringa luer lock para aplicação de imunizantes.

Diante do exposto, ratifica-se o fato de que as especificações das diferentes agulhas e seringas dos lotes do Pregão 168/2020 não apresentam justificativas técnicas adequadas e suficientes.

Quanto à especificação de calibres das agulhas das seringas licitadas coincidentes com especificações da marca SR - Saldanha Rodrigues, o gestor esclarece que as seringas da marca Injex também atenderiam às especificações constantes no edital do Pregão 168/2020, fazendo com que a equipe de auditoria acate a manifestação apresentada acerca da coincidência da especificação dos calibres das agulhas das seringas licitadas com as da marca SR - Saldanha Rodrigues.

Após a análise da manifestação do gestor, houve alteração do título do achado para **"Ausência de motivação para especificação restritiva de calibres de agulhas das seringas de 1 mL licitadas no Pregão 168/2020".**

3. Falhas na condução da sessão de lances do Pregão 168/2020, implicando possível direcionamento na contratação da empresa Multifarma, além de potencial prejuízo de R$612.118,92.

Manifestação da Unidade Auditada:

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, o gestor assim se manifestou:

"Esse renomado órgão de controle federal inaugurou este item apontando que o Pregão avaliado não tornou público os valores obtidos pela cotação. Necessário esclarecer que a divulgação do preço de referência, entendido como aquele que a Administração considera que o mercado vai praticar, quando não erigido como critério de aceitabilidade (parâmetro de escolha), é uma faculdade da Administração. Em outras palavras, a publicização das medianas obtidas por meio dos orçamentos realizados junto às empresas escolhidas pela Administração é compulsória apenas se for esse um critério de escolha fixado. No processo em análise, o preço de referência não foi adotado como parâmetro de aceite de propostas, logo, desnecessária a sua publicação no Edital. Nesse sentido caminham os entendimentos das Cortes de Contas:

> *23492 – Contratação pública – Edital – Preço de referência ou máximo – Adoção como critério de aceitabilidade – Divulgação da planilha de quantitativos e preços unitários – Obrigatoriedade – TCU*
>
> *Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços de materiais escolares. A representante se insurgiu contra decisão da entidade licitante que teria considerado a licitação fracassada em razão de critério que não estava previsto no edital, qual seja, a "estipulação de valores máximos admitidos para cada um dos itens do objeto, o que ofende os princípios da legalidade, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório". A unidade técnica, ao analisar o caso não encontrou irregularidades, e a Relatora pontou que "a lista de classificadas dos Grupos 2 e 5 foi esgotada e nenhuma empresa conseguiu atender concomitantemente aos requisitos de habilitação e de negociação de preço, não restando outra solução para o (omissis) que não o cancelamento dos grupos por fracasso na obtenção de proposta válida". Dando continuidade à análise, a relatora esclareceu que, "embora o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitua elemento obrigatório do instrumento de convocação, caso o preço de referência ou preço máximo fixado seja utilizado como critério de aceitabilidade, a divulgação torna-se compulsória (acórdãos 392/2011 e 2.166/2014, ambos do Plenário)". Diante do exposto, acordam os ministros da 2ª Câmara em conhecer da representação para considerá-la parcialmente procedente e dar ciência à entidade licitante acerca de lacunas verificadas na condução do pregão eletrônico, de modo a orientá-la na condução de futuras licitações, quais sejam, "1.8.1. as planilhas de quantitativos e preços unitários devem ser divulgadas no instrumento de convocação, já que o preço de referência ou preço máximo fixado foi utilizado como critério de aceitabilidade, conforme jurisprudência deste Tribunal (acórdãos 392/2011 e 2.166/2014, ambos do Plenário);*

> *1.8.2. os preços máximos adotados como critérios de aceitabilidade não podem ser alterados no decorrer do certame, em observância aos princípios da licitação (art. 3º da Lei 8.666/1993), em especial, a legalidade, a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório; 1.8.3. a disputa relativa aos Grupos 2 e 5 do Pregão (...) foi considerada fracassada, quando o correto seria a revogação por interesse público superveniente, conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei 8.666/1993". (TCU, Acórdão nº 7.213/2015, Rel. Min. Ana Arraes, 2ª Câmara, j. em 15.09.2015, veiculado na Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 261, p. 1104, set. 2015, seção Tribunais de Contas.)*

De acordo com o Decreto Estadual nº 48.012/2020, que regulamenta o pregão eletrônico no Estado de Minas Gerais:

> *Art. 15 – O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.*
>
> *§ 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.*
>
> *§ 2º – O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.*
>
> *(...)*

Ou seja, como não constou do Edital, na licitação sob exame, ao preço de referência foi atribuído caráter sigiloso. Essa estratégia se fundamenta na Lei de Acesso à Informação, a qual, em seu art. 7º, §3º, chancela a possibilidade de restrição de acesso momentâneo a documento ou informação nele contida que seja preparatório à tomada de decisão administrativa.

E, conforme dispõe o §2º do Decreto em apreço, o sigilo é apenas temporário, pois o valor estimado é divulgado ao longo da seleção, especificamente após o encerramento do envio de lances.

Portanto, a publicização das medianas obtidas por meio dos orçamentos realizados junto às empresas escolhidas pela Administração ocorreu, não no Edital, mas em outro momento escolhido, em consonância com o Decreto Estadual nº 48.012/2020.

Quanto à desclassificação da Saldanha Rodrigues Ltda. e a condução da sessão do pregão, faz-se necessário, em uma primeira análise, esclarecer como se dá o rito da licitação no Estado de Minas Gerais. Recorrendo ao Decreto Estadual nº 48.012/2020, que regulamenta o pregão eletrônico, temos o seguinte recorte no que versa sobre o cadastro de proposta e abertura dos lances:

> Art. 25 – O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contados da data de publicação do aviso do edital.
>
> Art. 26 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de

habilitação exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

§ 1º – A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.

Art. 27 – A partir do dia e horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de identificação e senha de acesso ao sistema.

§ 1º – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet mediante a utilização de sua chave de identificação e senha de acesso ao sistema.

§ 2º – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Art. 28 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, com base em informações descritivas incluídas em formulário do sistema, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Parágrafo único – A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada no sistema e disponibilizada em tempo real para todos os participantes.

Art. 29 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

Parágrafo único – Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Art. 30 – Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema.

§ 1º – O licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

§ 2º – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou com maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

§ 4º – Não serão aceitos lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

§ 5º – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

Nesse sentido, o Planejamento 168/2020 teve seu edital publicado em 09 de julho de 2020, conforme Evento SEI nº 16760918, que, na oportunidade, tornou pública a abertura da sessão de lances do dia 22 de julho de 2020. Ou seja, os licitantes interessados tiveram 8 (oito) dias úteis para cadastro da proposta e da documentação de habilitação de licitação, conforme Decreto supra.

Importante pontuar que as empresas participantes da licitação **são identificadas com números aleatórios.** Tais números são atribuídos automaticamente pelo Portal de Compras quando do cadastramento das propostas de preços pelos fornecedores, mantendo assim **o**

sigilo do cadastramento e durante toda a sessão do Pregão. O (a) Pregoeiro toma conhecimento dos licitantes participantes da licitação somente após o encerramento da sessão de lances, ou seja, quando do envio das documentações para fins de habilitação do licitante inicialmente vencedor do lote.

Pois bem, a abertura da sessão do pregão ocorreu conforme previsto: às 9:00h do dia 22/07/2020. Como observado na Ata do Pregão (evento SEI nº 18214232), 8 (oito) licitantes foram credenciados na abertura dos lances, a saber:

Figura 35 - Fornecedores participantes do lance de Abertura do Pregão 168/2020:

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	LEANDRO ALVES DOS REIS	Sim
Micro	24.400.296/0001-04 - TIDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	ELISANGELA DE PAULA ALVES	Sim
Outro	00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	MARCIA PEREIRA DANIEL NERY	Sim
Micro	19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME	SILLAS JUNIOR BORBA	Sim
Outro	03.426.484/0001-23 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	CLAUDIO MANOEL SUAREZ PEREIRA	Sim
Outro	05.524.742/0001-30 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PERCILIA DE ASSIS GONCALVES	Sim
Micro	29.408.508/0002-96 - LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	BRUNO PORTO RODRIGUES	Sim
Outro	20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS BALTAZAR	Sim

Fonte: Ata do Pregão, evento SEI (18175330).

Ainda como observado na Ata do Pregão, a empresa Saldanha Rodrigues, cadastrou sua proposta de preço para os lotes 02 (código de identificação F000266), para o lote 03 (código de identificação F000308), lote 04 (código de identificação F000473), lote 05 (código de identificação 570), lote 06 (código de identificação F000675), sendo a mesma classificada para a fase de lances, no entanto, não houve interesse da empresa em efetuar lances para os lotes supra informados, mantendo assim suas propostas de preços inicialmente cadastradas,
propostas estas com preços ofertados superiores aos preços ofertados pelas empresas distribuidoras.
Vale lembrar que é uma discricionariedade do licitante em efetuar lances durante a sessão, cabendo à Pregoeira apenas incentivar a participação do licitantes, conforme pode se observado no chat da sessão
Em outras palavras, o preço da SD cadastrado na proposta não foi o menor preço após a disputa de lances, onde os demais licitantes deram lances abaixo. Vale pontuar novamente que, durante toda sessão de lances, os licitantes não são identificados pela razão social e sim por códigos, garantindo o sigilo dos participantes ao pregoeiro.
Sendo assim, conforme demonstrado na Ata do Pregão (evento SEI 18175330), a MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou os menores preços para os lotes 2,3,4,5 e 6 e posteriormente foi comprovada a habilitação, conforme previsto em edital.
Esclarecido isso, vale recordar que, conforme já dito em momento anterior, o mercado de insumos de saúde assume um padrão de fornecimento com a presença de intermediários que, pela dinâmica adotada pelos distribuidores/revendedores, a qual a administração pública não possui governabilidade, viabiliza lances competitivos frente aos fabricantes. Cabe, por sua vez, a administração pública a busca da proposta mais vantajosa combinada à habilitação daquele

fornecedor, como versa Decreto Estadual nº 48.012/2020:

> *DO JULGAMENTO*
>
> Art. 38 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
> § 1º – A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
> § 2º – O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contadas da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequados ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput.
> § 3º – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exijam apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor após a negociação.
> Art. 39 – Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X.
> Parágrafo único – O pregoeiro deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, caso entenda que o preço é inexequível, para realizar o julgamento da proposta.

Quanto à desclassificação do item 1, esclarece-se que após a avaliação da proposta pela área técnica competente, o material ofertado à época divergia do solicitado pela SES, uma vez que o bico da seringa solicitada era o Luer Lock enquanto o da empresa era o Luer Slip. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Coordenação de Imunização já havia se manifestado sobre o assunto através da Nota Técnica nº 17/SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI/2020 (Documento SEI! 17530614), de maneira a esclarecer a diferença.

Ademais, salienta-se a explicação contida na resposta ao item 2. através da qual elucida-se a diferença das duas especificações e motiva a determinação pelo bico Luer Lock em detrimento do Luer Slip, já que o primeiro proporciona maior segurança durante a manipulação da agulha no corpo humano, por apresentar rosca dupla em sua ponta, além de atender às recomendações das normativas vigentes, endossadas pelas recomendações internacionais.

Já a respeito do item 2, o qual questiona-se sobre a não aceitação da proposta da Med Center e aceitação da Multifarma, esclarece–se:

O licitante F000206 (Medcenter), solicitou retirada de proposta, alegando que foi cotado objeto divergente com o solicitado no edital, ou seja, ofertou a seringa de Bico Luer Slip, quando o edital pede seringa de bico Luer Lock, em seguida o licitante F00252 (Multifarma) solicitou exclusão do seu último lance no valor de R$ 0,44. Este momento pode ser observado nas figuras abaixo, recortes da Ata do Pregão (evento SEI 18175330):

Figura 36 - Recorte da Ata do Pregão

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/07/2020 10:47:32	Pregoeiro	-	Senhores licitantes, diante da solicitação de retirada de proposta para o lote 02 pelo fornecedor F000206, e seguindo a ordem de classificação, convido o fornecedor F000252, a manifestar seu interesse em arrematar o lote 02.
22/07/2020 10:45:13	Fornecedor F000206	2	cotamos seringa bico slip
22/07/2020 10:43:07	Pregoeiro	-	F000206, aguardo manifestação
22/07/2020 10:41:00	Pregoeiro	-	F000206, gentileza informar o erro referente ao lote 02
22/07/2020 10:38:36	Fornecedor F000206	2	Bom dia Sra. Solicito nossa desclassificação para este lote pois cotamos o produto erroneamente.

Fonte: Ata do Pregão, evento SEI (18175330).

Figura 37 - Recorte da Ata do Pregão

22/07/2020 10:59:27	Fornecedor F000252	2	foi solicitado a retirada do meu lance de 0,44. Meu ultimo lance valido foi de 0,46
22/07/2020 10:58:35	Pregoeiro	-	F000252, seu último lance foi de R$ 0,44
22/07/2020 10:56:15	Fornecedor F000252	2	Sr.pregoeira no valor R$ 0,46 ?
22/07/2020 10:55:57	Pregoeiro	-	Ok F000252, fico no aguardo
22/07/2020 10:55:38	Fornecedor F000252	2	Estou ligando para minha gerência
22/07/2020 10:55:24	Fornecedor F000252	2	Um momento Sr.pregoeiro por favor
22/07/2020 10:52:22	Pregoeiro	-	F000252, aguardo manifestação quanto ao seu interesse em arrematar o lote 02.
22/07/2020 10:48:07	Pregoeiro	-	Senhores licitantes, gentileza informarem CNPJ.
22/07/2020 10:47:32	Pregoeiro	-	Senhores licitantes, diante da solicitação de retirada de proposta para o lote 02 pelo fornecedor F000206, e seguindo a ordem de classificação, convido o fornecedor F000252, a manifestar seu interesse em arrematar o lote 02.
22/07/2020 10:45:13	Fornecedor F000206	2	cotamos seringa bico slip
22/07/2020 10:43:07	Pregoeiro	-	F000206, aguardo manifestação
22/07/2020 10:41:00	Pregoeiro	-	F000206, gentileza informar o erro referente ao lote 02
22/07/2020 10:38:36	Fornecedor F000206	2	Bom dia Sra. Solicito nossa desclassificação para este lote pois cotamos o produto erroneamente.
22/07/2020 10:37:10	Pregoeiro	-	Senhores, para fins de habilitação gentileza enviarem proposta comercial com valores negociados, juntamente com toda

Fonte: Ata do Pregão, evento SEI (18175330).

Figura 38 - Recorte da Ata do Pregão

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/07/2020 11:03:01	Pregoeiro	-	Portal de compras para Lote 2 - 22/07/2020 09:42:16O último lance do fornecedor F000252 foi excluído.
22/07/2020 11:02:53	Pregoeiro	-	Portal de compras para Lote 2 - 22/07/2020 09:40:58O fornecedor F000252 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
22/07/2020 11:02:12	Pregoeiro	-	F000252, seu último lance para o lote 02 foi excluído conforme se verifica acima, permanecendo o valor de R$ 0,44. Gentileza verificar
22/07/2020 10:59:27	Fornecedor F000252	2	foi solicitado a retirada do meu lance de 0,44. Meu ultimo lance valido foi de 0,46
22/07/2020 10:58:35	Pregoeiro	-	F000252, seu último lance foi de R$ 0,44
22/07/2020 10:56:15	Fornecedor F000252	2	Sr.pregoeira no valor R$ 0,46 ?
22/07/2020 10:55:57	Pregoeiro	-	Ok F000252, fico no aguardo
22/07/2020 10:55:38	Fornecedor F000252	2	Estou ligando para minha gerência
22/07/2020 10:55:24	Fornecedor F000252	2	Um momento Sr.pregoeiro por favor
22/07/2020 10:52:22	Pregoeiro	-	F000252, aguardo manifestação quanto ao seu interesse em arrematar o lote 02.
22/07/2020 10:48:07	Pregoeiro	-	Senhores licitantes, gentileza informarem

Fonte: Ata do Pregão, evento SEI (18175330).

Figura 39 - Recorte da Ata do Pregão

22/07/2020 11:14:19	Pregoeiro	-	Senhores, documento referente aos lote 03, 04, 05 e 06 recebidos
22/07/2020 11:14:03	Fornecedor F000252	2	Sra. Pregoeira, já devido a nossa solicitação de retirada do lance no valor de R$ 0,44, por equivoco no envio do mesmo, nos foi esclarecido pela diretoria, que R$ 0,46 já se trata do nosso menor lance válido, sem possibilidade de redução.
22/07/2020 11:10:49	Fornecedor F000252	2	só um momento
22/07/2020 11:09:19	Pregoeiro	-	F000252, gentileza verificar junto a Diretoria a possibilidade de redução em sua proposta de preços para o lote 02.
22/07/2020 11:07:50	Pregoeiro	-	Ok, estou no aguardo do envio das documentações para todos os lotes
22/07/2020 11:07:47	Fornecedor F000252	2	Sra Pregoeira, conforme historio em visualizar lances as 09:39:45 o lance de 0,44 Excluido. Permanecendo o nosso ultimo lance valido de 0,46 de 09:39:18. Favor verificar
22/07/2020 11:05:58	Fornecedor F000372	3	Sr.pregoeira por gentileza peço 10 min fazendo favor para o envio da documentação.

Fonte: Ata do Pregão, evento SEI (18175330).

Diante da retirada de proposta do licitante F00206 e exclusão do lance no valor de 0,44, e seguindo a ordem de classificação, o lote em questão foi arrematado pelo fornecedor F00252 (Multifarma) ao valor de R$ 0,46.
Cabe esclarecer que devido à retirada de proposta do licitante F000206 (Medcenter), o sistema Portal de Compras automaticamente exclui os lances de R$ 0,43 e R$ 0,45 da mesma, restando o último lance do licitante F00252 (Multifarma).
Sendo assim, ficam demonstrados todos os procedimentos e diligências adotadas pela Comissão de Licitação na condução da Sessão do Pregão, selecionando a proposta mais vantajosa do certame".

Análise da equipe de Auditoria:

A análise teve por objetivo demonstrar que a fabricante das seringas, a empresa Saldanha Rodrigues, foi desclassificada do certame e uma empresa que sequer figura como representante da Saldanha Rodrigues sagrou-se vencedora para os itens 2, 3, 4, 5 e 6 do Pregão 168/2020. Daí o possível favorecimento na contratação.

Quanto à alteração das propostas do item 2, o pregoeiro acatou prontamente a justificativa do licitante MedCenter, que informou ter apresentado cotação para seringa com bico slip. Na sequência, permitiu à empresa Multifarma majorar a proposta por ela apresentada anteriormente (R$ 0,46 em detrimento de R$ 0,44). Diante disso, verifica-se possível favorecimento na contratação da Multifarma em dois centavos, em especial para o lote 02, tendo em vista a majoração do valor da proposta e a aceitação de retirada de proposta pela empresa MedCenter, com potencial prejuízo de R$ 408.079,28.

Após a análise da manifestação do gestor, houve alteração do título do achado para **"Falhas na condução da sessão de lances do Pregão 168/2020, implicando aceitação de oferta de maior valor apresentado pela empresa Multifarma, além de potencial prejuízo de R$ 408.079,28".**

4. Fragilidade no processo de cotação de preços do Pregão 402/2020, por meio de escolha injustificada de empresas sem

capacidade/histórico de fornecimento e cálculos indevidos quando da elaboração do orçamento base para um dos itens licitados, superestimando o valor máximo (de referência) a ser aceito pela Administração, implicando prejuízo ao erário ante o desperdício de recursos na contratação.

Manifestação da Unidade Auditada:

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, o gestor assim se manifestou:
"A fim de não deixar nenhuma lacuna cinzenta da instrução dos certames avaliados por este respeitado órgão de controle no que tange à dificuldade relatada na identificação dos e-mails enviado à cotação, ressalta–se que no mapa de preços elaborado pela diretoria de compras no campo fonte de pesquisa constam as informações dos fornecedores como CNPJ, endereço, contato, e conforme pode ser verificado o e-mail [redacted]@globo.com pertence à empresa Saldanha Rodrigues. Ressaltamos ainda que o processo de cotação pela diretoria passou por reformulações e agora são enviados formulários de solicitação de cotação e os e-mails de resposta (conferir com a carla) são anexados juntamente a proposta dos fornecedores além de ser realizada uma nota explicativa dos orçamentos relatando como foi realizada a cotação, desde pesquisas nos bancos públicos licitações de outros órgãos e entes, a busca ativa por fornecedores.

a) Falhas relativas à cotação de preços para a elaboração do orçamento base da licitação realizada junto a empresas sem capacidade/histórico de fornecimento para o Estado de Minas Gerais.

Vide argumentação tecida no item 1, quanto ao caráter discricionário da escolha das empresas para as quais a Administração direciona as cotações de preço, atrelado ao cenário de restrição do mercado, provocado pela situação de calamidade em saúde pública.
Novamente, vide argumentação constante no item 2, referente ao cadastro dos fornecedores no CAGEF.
Lembrando que a elaboração de orçamento estimado pela Administração tem por fundamento a necessidade de projetar quanto deverá gastar para contratar a solução pretendida. Com base nisso, o ideal é que a sua pesquisa de preços se paute no maior número possível de fontes (lícitas), as quais lhe propiciem uma boa projeção do custo da futura contratação. A Administração não deve, portanto, se limitar a recolher orçamentos coletados junto à iniciativa privada ou a coletar dados provenientes de processos de contratação realizados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública. Ela deve integrar essas fontes com outras possíveis, a exemplo de catálogos de fornecedores e bases de sistemas de compras, e esse foi o objetivo buscado no presente processo de aquisição.
Reforçamos aqui o fato de que, para todos os itens foram realizadas pesquisas de mercado conforme os parâmetros indicados na Resolução Conjunta SEPLAG/GCE n º 9.447 de 15 de dezembro de 2015, Portaria Nº 804, de 13 de Novembro de 2018 e Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, entre outros, conforme demonstrado no tópico 1, subtópico b).

b) Falhas decorrentes de cálculos indevidos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde quando da elaboração do orçamento base, com valores acima daqueles que deveriam ser considerados pelo próprio Estado, resultando em sobrepreço de R$ 13.223.100,00.

Até o momento, não foi localizada base normativa que imponha a necessidade de segregar orçamentos oriundos de microempresas e empresas de pequeno porte dos demais.
Demonstrado, por meios razoáveis, que os valores orçados e, consequentemente, os contratados, são compatíveis com o mercado e que o gestor de recursos públicos se esforçou para conferir ao certame a maior competitividade possível, garantindo isonomia entre os fornecedores, não há razão de se falar em sobrepreço aferido".

De acordo com a Nota Técnica nº 2/SES/SG/2022, de 09/03/2022, o gestor acrescentou as informações a seguir:

"No que se refere ao **item 6 (Fragilidade no processo de cotação de preços do pregão 402/2020),** é necessário complementar a Nota Técnica 1 (SEI nº 42228774) no sentido de esclarecer que à época, a pesquisa de preços já havia sido migrada para os fluxos de trabalho da Diretoria de Compras, 11/03/2022 14:25 SEI/GOVMG - 43266224 - Nota Técnica file:///D:/CGUMG - LUCAS/Nota_Tecnica_43266224.html 2/3 portanto, o procedimento foi mais adequado que no Pregão 168/2020, ainda que menos robusto do que adotamos hoje, considerando a constante busca por evolução. No processo SEI 1320.01.0115125/2020- 88, é possível verificar que o Mapa de Preços (SEI nº 23770740) conta com oito preços diferentes, sendo dois de atas (23756310 e 23756341) e seis de fornecedores. As solicitações de orçamentos (E-mail Solicitação de Orçamentos (SEI nº 23756210)) foram feitas a oito fornecedores, com retorno de seis (23756748, 23756783, 23756868, 25475571, 25475721, 23757242)".

Análise da equipe de Auditoria:

O gestor reitera a argumentação de que a opção por microempresas e empresas de pequeno porte é importante e representativa, muito embora dos 43 milhões de seringas, apenas 3 milhões deste total seria fornecido por esta categoria de empresa. Esta opção não se revela razoável e implica descumprimento do princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da Constituição de 1988.

Verifica-se, também, a inconsistência no procedimento adotado no momento de elaboração do orçamento, em desacordo com o Acórdão TCU 1.445/2015-Plenário e o teor da IN SLTI/MPOG 5/2014. Ressalte-se que a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE 9.447, de 15/12/2015, deve ser interpretada em consonância com os dois dispositivos citados. O art. 2º, § 1º da IN SLTI/MPOG 05/2014, salienta a priorização da pesquisa no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes públicos, para a obtenção do preço de referência em detrimento da opção por pesquisa publicada em mídia especializada ou sítios eletrônicos ou pesquisa com fornecedores, desde que as pesquisas não se diferenciem em mais de 180 dias.

Quanto aos cálculos indevidos para a elaboração do orçamento base do Pregão 402/2020, o gestor não abordou as falhas apontadas pela equipe de auditoria e reforçou o argumento de que o orçamento realizado junto a microempresas e empresas de pequeno porte é coerente

com a magnitude do certame. Este tipo de posicionamento não pode ser aceito por esta Controladoria, tendo em vista a necessidade de cumprimento dos princípios da Administração Pública, em especial o da eficiência, ainda mais se considerado o contexto de escassez de recursos públicos.

Após a análise da manifestação do gestor, houve alteração do título do achado para **"Cotação de preços realizada, injustificadamente, junto a empresas sem capacidade e histórico de fornecimento, aliada a falhas na elaboração do orçamento-base do Pregão 402/2020, implicando superestimativa dos preços orçados em R$ 13.223.100,00".**

5. Direcionamento na escolha das seringas em decorrência do calibre das agulhas no Pregão 402/2020.

Manifestação da Unidade Auditada:

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, o gestor assim se manifestou:

"Inicialmente cumpre pontuar que o Planejamento nº 402/2020 registrou o preço para apenas um item, a saber: SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE;C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML AGULHA 25X0,6 MM, insumo congruente com os lotes 6 e 7 do planejamento 168/2020. Isso porque, no momento da programação da aquisição, já era sabido que essa especificação era a que atendia aos critérios técnicos para as aplicações de imunizantes contra a Covid-19. Traz-se novamente, portanto, a elucidação sobre a necessidade de se adquirir o material nas especificações em tela.
Primeiramente, em relação ao manuseio e administração, o Manual de Normas e Procedimentos do Ministério da Saúde cita que "o tamanho das agulhas inadequados pode possibilitar a formação de abscessos frios (estéreis), subcutâneos ao invés de intramusculares, por injeção de vacinas com adjuvantes com alumínio e utilização de agulhas muito curtas".
As práticas inadequadas de imunização podem resultar em danos para o produtor dos imunobiológicos, para a instituição que os adquire e distribui, para o profissional que os manipula e administra e para as pessoas que os recebem. Além disso, poderiam ainda em um contexto de fakenews e Infodemia ocasionar indagações inoportunas sobre a segurança dos imunizantes. Além disso, seringas e agulhas inadequadas são reconhecidamente grandes causadoras de acidentes de trabalho e erros de imunização.
Por serem fabricadas recentemente e algumas plataformas de imunizante com tecnologias até então nunca utilizadas, as vacinas contra COVID-19 possuem especificidades distintas das demais vacinas do Calendário Básico de Vacinação.
O Instituto Butantan, produtor da vacina Coronovac, emitiu em 16/04/2021 uma reportagem (Disponível em: https://butantan.gov.br/noticias/volume- da-coronavac-e-suficiente-para-aplicacao-de-dez-doses--manuseio-e-equipamento- adequado-evitam-perdas) que reforça a importância da utilização de seringas de 1 ml para evitar o desperdício de doses:

'Atitudes que evitam o desperdício

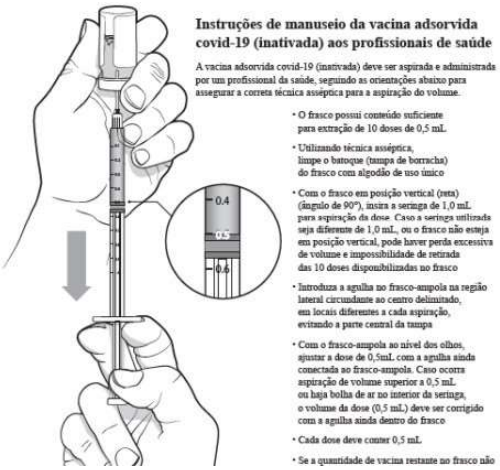
Há algumas possibilidades que explicam o que pode estar impedindo os profissionais de saúde de conseguir extrair dez doses dos frascos de CoronaVac.

• Usar seringas maiores do que o recomendado. A orientação do Butantan é que a dose seja extraída com seringa de 1 ml, mas é mais comum que os postos de vacinação usem seringas de 3 ml e até de 5 ml. Quanto maior a calibragem da seringa, menos precisa ela vai ser para a extração de volumes pequenos (como é o caso da dose de 5 ml).

• Usar agulhas maiores do que o recomendado. Novamente, a orientação do Butantan é que seja utilizada agulha intramuscular de 25 (preferencialmente) ou 30 mm. O uso de agulhas grandes aumenta a perda inerente à extração'. (grifo nosso)

A própria bula da vacina Coronovac ressalta a importância de utilizar a seringa de 1ml:

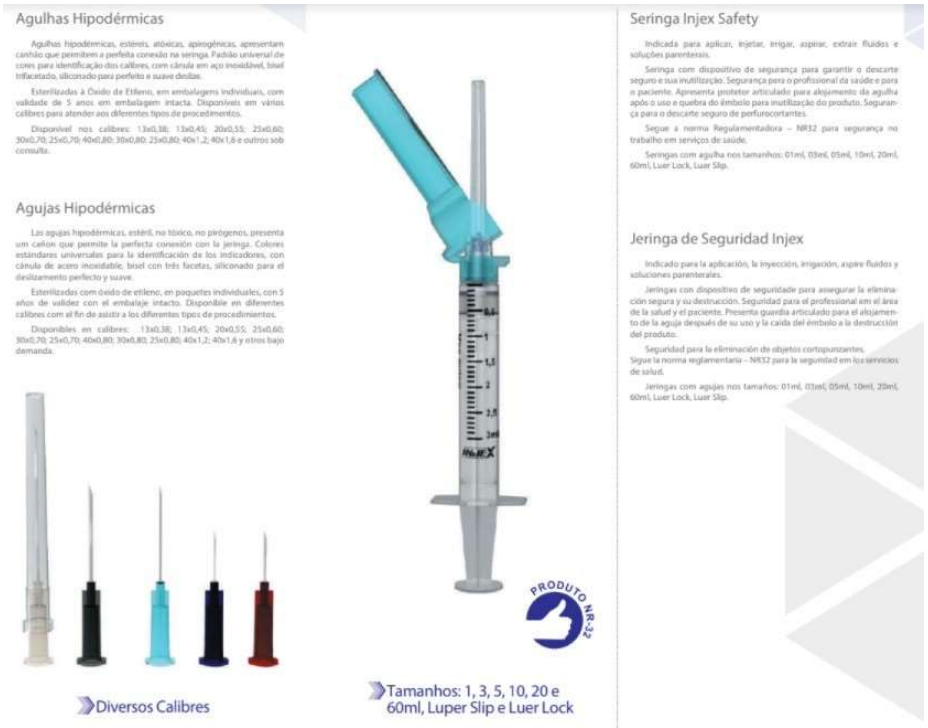
Figura 41 - Instruções de manuseio da vacina adsorvida Covid-19 (inativada) aos profissionais de saúde:



Fonte: Bula da Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Butantan, 2021.

Além disso, não é demais esclarecer que não se trata de direcionamento de especificação da referida marca SR - Saldanha Rodrigues. Nesse liame, esclarecemos que a Empresa INJEX também produz modelos de seringa com a especificação descrita no TR. O catálogo inteiro segue em anexo, e a especificação dos itens requeridos pode ser vista na imagem abaixo:

Figura 42 - Catálogo INJEX - Especificação de Seringa Injex Safety e Agulhas Hipodérmicas



Fonte: Catálogo Injex, XXXX.

Além disso, segue abaixo imagem do catálogo da empresa Saldanha Rodrigues, para efeitos de comparação e ateste de que as especificações são as mesmas:

Figura 43 - Catálogo Saldanha Rodrigues - Especificação de Seringa com agulha com Protetor de Segurança

MODELO	MODELOS / BICOS	Agulha	MS-ANVISA
Seringa sem agulha com Protetor de Segurança	**Modelos:** 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL e 60 mL **Tipo de bico:** Luer slip e Luer lock	N/A	80026180054
Seringa com agulha com Protetor de Segurança		0,30x13; 0,45x13; 0,55x20; 0,7x25; 0,7x30; 0,8x30; 0,8x40; 1,2x40.	80026180050
Seringa com agulha com Dispositivo de Segurança	**Modelos:** 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL e 20 mL **Tipo de bico:** Luer slip e Luer lock	***1mL LS/LL** – 0,45x13; 0,55x20; 0,6x25; 0,7x25; 0,7x30. ***3mL LS/LL** – 0,45x13; 0,55x20; 0,6x25; 0,7x25; 0,8x25; 0,7x30; 0,8x30; 0,8x40. ***5mL LS/LL** – 0,45x13; 0,55x20; 0,6x25; 0,7x25; 0,8x25; 0,7x30; 0,8x30; 0,8x40. ***10mL LS/LL** – 0,7x25; 0,8x25; 0,9x25; 0,7x30; 0,8x30; 0,9x30; 1,2x40. ***20mL LS/LL** – 0,7x25; 0,8x25; 0,9x25; 0,7x30; 0,8x30; 0,9x30; 1,2x40.	80026180053
Seringa com agulha com Dispositivo de Segurança	**Modelos:** 1 mL **Tipo de bico:** Luer lock	0,25x8; 0,30x8; 0,33x8; 0,30x12,7; 0,30x13; 0,33x13; 0,38x13; 0,45x13; 0,55x20; 0,6x25; 0,7x25; 0,8x25; 0,7x30; 0,8x30; 0,9x30; 0,8x40; 1,2x40.	80026180036

Fonte: Consulta ao site: https://www.seringasr.com.br/images/pdf/FTPs/FTP-019_Rev05_03082022_-_Seringa_Hipodrmica_com_PS.pdf. Acesso em 10/02/2022.

Pode ser conferida no arquivo em anexo a especificação completa do item da Saldanha Rodrigues.

Por outro lado, merece atenção o fato de que Saldanha possui dois fornecedores credenciados em MG, além de possuir muitos outros pelo Brasil, sem contratos de exclusividade, que poderiam fornecer, cada um com seu preço específico, à SES, garantindo a concorrência e a lisura do TR.

Não obstante, ressalta-se que, conforme exposto no art. 24 do decreto estadual 46.311, de

16/09/2013, que regulamenta o sistema de registro de preços disciplinado no art. 15 da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

> "A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de termo contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
>
> § 1º Os órgãos participantes do registro de preços deverão instruir seus processos de contratação, no mínimo, com os seguintes documentos:
>
> I – termo de adesão; II – cópia da ARP; e
> III – termo contratual ou instrumento similar."

Assim entende-se que a entrega do item em si não está atrelada ao prazo de vigência da ata, mas sim a formalização do termo contratual ou instrumento similar, no caso em questão o envio da Autorização de fornecimento ao fornecedor. Dessa forma, tem-se que a execução do planejamento 402/2020 apenas se deu em momento posterior à execução total do planejamento 168/2020, conforme quadro abaixo:

Figura 44 - Execução dos lotes 6 e 7

Item Registrado	Planejamento	Lote	Fornecedor	Empenho	Data	Autorização de Fornecimento	Quantidade Executada
SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE; C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25 X 0,6 MM	168	6	MULTIFARMA	965/2020	16/09/2020	2279	20.000.000
SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE; C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25 X 0,6 MM	168	6	MULTIFARMA	974/2020	08/10/2020	2485	10.000.000
SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE; C/DISPOSITIVO SEGURANCA; CAPACIDADE: 01 ML - AGULHA 25 X 0,6 MM	168	7	TIDMED	975/2020	08/10/2020	2486	5.000.000
TOTAL EXECUTADO							35.000.000

Fonte: Elaboração própria.

As Autorizações de Fornecimento e os empenhos aos quais o quadro faz referência podem ser conferidos na íntegra nos anexos (XXX). A execução total dos lotes do planejamento 168/2020 precedeu, portanto, a execução do 402/2020".

<u>Análise da equipe de Auditoria:</u>

Quanto à especificação de calibres das agulhas das seringas licitadas coincidentes com especificações da marca SR - Saldanha Rodrigues, o gestor esclarece que as seringas da marca Injex também atenderiam às especificações constantes no edital do Pregão 402/2020, fazendo com que a equipe de auditoria acate a manifestação apresentada acerca da coincidência da especificação dos calibres das agulhas das seringas licitadas com as da marca SR - Saldanha Rodrigues.

Quanto ao fato de o Pregão 402/2020 ter como objeto as seringas de 1 mL com calibre de 25x0,6mm, o gestor reiterou que uma reportagem do Instituto Butantan reforçou a necessidade de utilização de seringas de 1 mL e de agulhas de 25 (preferencialmente) ou 30 mm. Diferentemente, a bula da Coronavac, citada pelo gestor em sua manifestação, faz

menção à necessidade de utilização de seringa de 1 mL, não havendo informação explícita quanto ao calibre da agulha a ser utilizada e nem de ser necessário ser luer lock ou slip lock.

Quanto ao descumprimento do prazo da Ata, o gestor afirma que a Ata em si não deve ser considerada um instrumento válido, mas, sim, um eventual contrato ou instrumento similar. Neste sentido, foi considerado pelo gestor, como documento similar ao contrato, a autorização de fornecimento, argumento aceito pela equipe de auditoria.

Após a análise da manifestação do gestor, houve alteração do título do achado para **"Ausência de motivação para especificação restritiva de calibres de agulhas das seringas de 1 mL licitadas no Pregão 402/2020".**

6. Aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do Pregão 402/2020, resultando em sobrepreço na aquisição de seringas.

Manifestação da Unidade Auditada:

De acordo com a Nota Técnica nº 1/SES/SG/2022, de 14/02/2022, o gestor assim se manifestou:

"O valor de referência considerado na abertura da sessão de Pregão 402/2020 foi de R$ 1,18, conforme disposto no Mapa de Preços (23770740) e o valor adjudicado para o lote 1 foi de R$ 1,12, ficando 5,08% abaixo do valor de referência. O lote 2 foi DESERTO.
Consta no instrumento convocatório que:

> *"8.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.*
>
> *8.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003,*
>
> *alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.*
>
> *8.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.*
>
> *8.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 8.4.1. e 8.4.2.*
>
> *8.4.4. O disposto nos subitens 8.4.1 e 8.4.2. não se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.*
>
> *8.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 8.4.4 deverão anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,*

> *consultar a opção por este regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.*
>
> *8.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS , caso seja vencedor, deverá enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS".*

Consta descrito nos orçamentos coletados das empresas Multifarma, Distriall, Vital Medical, que nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos e encargos, ou seja, as propostas comerciais de preço inicialmente cadastradas pelos licitantes participantes da licitação, já estavam inclusos os valores relativos à dedução do ICMS".
De acordo com a Nota Técnica nº 2/SES/SG/2022, de 09/03/2022, o gestor apresentou a seguinte manifestação adicional:

"Quanto ao **item 8 (aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do pregão 402/2020, resultando em sobrepreço na aquisição de seringas),** como restaram dúvidas após a reunião do dia 04/03, é necessário frisar que, conforme Nota Técnica 1,

> 'Consta descrito nos orçamentos coletados das empresas Multifarma, Distriall, Vital Medical, que nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos e encargos, ou seja, as propostas comerciais de preço inicialmente cadastradas pelos licitantes participantes da licitação, já estavam inclusos os valores relativos à dedução do ICMS'.

Além disso, no formulário que, agora é adotado para solicitação de orçamento, consta o seguinte texto:

> 'Na proposta deverá constar o preço normal do material (preço cheio) incluído o frete e com a dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 4.264 de 21 de outubro de 2010 que altera o §1º do artigo 4º e da Resolução Conjunta nº 3458/2003 de 23/07/2003 da Secretaria de Estado da Fazenda/Secretaria de Planejamento e Gestão'.

O novo formulário consta na Nota Técnica 1 (SEI nº 42228774). Sendo assim, os valores do Mapa de Preços estavam coerentes com os valores dos lances do certame, não tendo que se falar em distorção devido à dedução do ICMS".

Análise da equipe de Auditoria:

O gestor informa que o item adquirido apresentou valor compatível com a pesquisa de preços realizada, resultando no valor de R$ 1,18 sem ICMS. Todavia, não se trata de informação correta, visto que uma das consultas, junto à empresa Cirúrgica Gonçalves, seria com ICMS, pois a informação foi retirada do site da empresa, que não tornaria público um valor isento de imposto, o que induziria a erro de cotações.

Conforme abordado em ponto específico do Relatório, analisando-se o teor dos orçamentos juntados aos autos do Pregão 402/2020, as propostas das empresas Cirúrgica Gonçalves, Saldanha Rodrigues e Newfar não contemplam diferenciação de preços com e sem ICMS. Por

sua vez, os orçamentos das empresas Multifarma, Distriall e Vital Medical explicitam que nos preços informados estão **inclusos** todos os tributos, encargos sociais e frete até o destino. Diante disso, argumentação do gestor não pode prosperar.

Reitere-se que na fase de apresentação de orçamento, a Multifarma informou que a seringa de 1mL licitada seria vendida por R$ 1,15, incluindo tributos, taxas, fretes e encargos. Por sua vez, na fase de lances, a mesma seringa seria vendida por R$ 1,12 sem ICMS e por R$ 1,3659 com ICMS.

Ademais, analisando-se os orçamentos que compuseram o processo do Pregão 402/2020, não consta documentação que contemple diferenciação dos orçamentos com e sem ICMS, diferentemente das propostas da fase de lances do certame. Este fato foi alegado pelo gestor, visto que a diferenciação de valores ocorre quando do envio de propostas na fase de lances, o que não se confunde com a orçamentação, cabendo a adoção dos mesmos parâmetros tanto para a orçamentação quanto para a fase de lances da licitação.

Ratifica-se, portanto, que houve a aceitação de proposta que superou o valor do orçamento base do Pregão 402/2020, implicando prejuízo ao erário quando da execução dos valores registrados em Ata.

Após a análise da manifestação do gestor, houve alteração do título do achado para **"Aceitação de proposta que superou o valor do orçamento-base do Pregão 402/2020, resultando em majoração de R$ 6.010.500,00 no valor das seringas adquiridas, em decorrência da desconsideração de incidência de ICMS no valor considerado como critério de aceitabilidade do certame".**